---- 공무원 사회 정치와 법 지문정리 ----

제공 해커스 공무원 하종화 강사

!

제1단원 민주주의와 헌법

정치의 의미

정리 정치를 보는 관점

	국가 현상설	집단 현상설
정치의 의미	• 정치를 국가만의 고유한 현상이라고 봄 • 국가가 독점적 강제력을 가짐 • 소수의 정치 담당자들의 행위	• 정치를 권력관계가 존재하는 일체의 집단에서 나타나는 활동이라고 봄 (국가+기타 사회 집단의 활동)
정치 활동	• 통치기구를 중심으로 국가 권력과 관련된 일에 한정함	• 사회적 희소가치를 권위적으로 배분하는 활동 • 여러 집단에서 이루어지는 갈등 해결 행위
정치 내용	• 정치권력 획득과 유지 및 행사	• 각 집단의 공동사무 수행 • 지배, 통제, 조정, 타협 등의 인간의 행위
국가의 의미	• 합법적으로 물리적 강제력을 행사할 수 있으며 이를 독점하는 유일한 집단	• 국가도 다른 사회 집단과 같은 존재
비판 및 한계	• 국가 생성 이전의 정치 현상에 대한 설명이 어려움 • 국가가 아닌 다른 집단의 연구에 소홀하기 쉬움	• 국가와 다른 사회집단의 근본적 차이를 간과 • 국가가 다른 사회집단보다 우월한 존재임을 간과 • 인간의 사회 활동이 실질적으로 국가와 밀접한 관련이 있음을 무시

1. 노동자와 시민 단체가 대립 시 시민 단체의 개입에 의한 중재를 정치 활동으로 보는 것은 넓은 의미의 정치이다. (　　)
2. 사회집단이 존재하는 곳에서는 어디에서나 정치 현상이 나타나는 것으로 보는 것은 넓은 의미의 정치에서이다. (　　)
3. 집단 현상설은 국가 형성 이전의 정치 현상을 설명하는 데 한계가 있다. (　　)
4. 국가의 목표달성을 위한 규범적 활동을 정치라고 보는 것은 좁은 의미의 정치에서이다. (　　)
5. 이해관계의 대립과 충돌을 해결하고 사회의 통합과 질서를 유지하는 일련의 활동을 보는 것은 현대적 의미의 정치에서이다. (　　)
6. 국가 현상설은 정치를 오직 국가만이 갖는 고유한 활동으로 보지만, 집단 현상설은 정치를 이해관계의 대립이나 갈등을 조정하면서 공동체의 목표를 달성하기 위한 활동으로 본다. (　　)
7. 정치를 사회에서 이루어지는 희소 자원의 권위적인 배분 활동으로 보는 것은 국가 현상설이다. (　　)
8. 정치를 통치기구 중심으로 전개되는 국가의 근본적인 활동으로 보기 때문에 정치권력과 국가 권력을 동일하게 보는 것은 국가 현상설이다. (　　)
9. 집단 현상설의 경우 국가와 다른 사회 집단과의 근본적인 차이를 간과했다는 점과 국가가 다른 사회 집단보다 우월한 존재임을 간과했다는 비판을 받는다. (　　)
10. 국가 현상설은 정치를 모든 사회에서 존재하는 보편적인 현상으로 보지만, 집단 현상설은 독점적인 권력 행사를 통해 사회 질서를 유지하는 활동으로 본다. (　　)
11. 국가 현상설과 집단 현상설은 모두 국무 회의에서 주요 정책을 심의하는 것을 정치라고 본다. (　　)
12. 국회의 입법 과정에 대해서 넓은 의미의 정치와 달리 좁은 의미의 정치에서는 정치로 본다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. X – 국가 현상설의 한계
4. O
5. O
6. O
7. X – 집단 현상설
8. O
9. O
10. X – 순서가 바뀜.
11. O – 국가기관의 활동은 어느 견해에서든지 정치로 봄.
12. X – 국회의 입법 과정은 두 견해 모두 정치로 봄.

13. 정치를 좁은 의미로 이해하는 관점에서는 다원화된 현대 사회의 복잡 다양한 정치 현상을 설명하는 데 용이하다. (　　)

14. 국가 현상설과 달리 집단 현상설은 정당이나 이익 집단 내의 의사를 형성하는 것도 정치로 본다. (　　)

15. 국가 현상설과 달리 집단 현상설은 대통령의 통치 행위를 정치로 보지 않는다. (　　)

16. 국가 현상설과 집단 현상설은 모두 정부가 소상공인 지원을 위해 긴급하게 예산을 편성하여 집행하는 활동을 정치라고 본다. (　　) [2023 수능]

17. 국가 현상설과 달리 집단 현상설은 국가의 공권력 행사를 통한 사회 질서 유지와 갈등 해결 과정을 정치라고 본다. (　　) [2023 수능]

18. 집단 현상설은 사회 집단 내에서 권력이 형성·분배되는 과정을 정치라고 보지 않는다. (　　) [2023 수능]

▶ 정답 및 해설

13. X – 다원화된 현대 사회의 정치 현상을 설명하기 용이한 것은 넓은 의미의 정치
14. O
15. X – 대통령의 통치행위와 같은 국가기관의 활동은 모두 정치로 봄
16. O
17. X – 둘다 정치로 봄
18. X – 집단 현상설에서는 정치로 봄

법의 의미와 이념

1. 법의 의미
(1) 대립이나 갈등을 해소하기 위해 국가가 제정한 사회 규범
(2) 강제력을 가진 사회규범으로서 위반 시 제재를 가할 수 있음

2. 법의 이념
(1) 정의
① 법이 추구하는 궁극적인 이념으로 옳고 그름을 판단하는 근거
② 모든 사람이 인간으로서 동등한 대접을 받고 각자가 노력한 만큼의 몫을 얻는 것
③ 평균적 정의와 배분적 정의(아리스토텔레스)

평균적 정의	차이를 고려하지 않고 모든 사람을 동등하게 대우하는 것 → 같은 것은 같게, 다른 것도 같게 대우 → 절대적·형식적·산술적 평등 추구
배분적 정의	차이를 고려하여 합리적인 차별을 인정하는 것 → 같은 것은 같게, 다른 것은 다르게 대우 → 상대적·실질적·비례적 평등 추구

(2) 합목적성
① 법이 해당 시대나 국가가 지향하는 목적에 부합해야 한다는 것
② 시대와 사회의 지배적인 가치에 따라 달라짐

근대 자유 국가	국가 권력으로부터의 개인의 자유 보장을 중시
현대 복지 국가	개인의 이익과 공공복리의 조화 추구

(3) 법적 안정성
① 법이 개인의 사회생활을 안정적으로 보호해야 한다는 이념
② 법적 안정성을 구현하기 위해서는 법이 함부로 변동되어서는 안 되며, 법의 내용이 명확하고 실현가능해야 함

1. 법의 내용이 명확해야 하고, 법의 내용이 자주 바뀌어서는 안 된다는 것은 법의 이념 중 법적 안정성과 관계된다. (　　)
2. 법은 실행 가능해야 하며 높은 이상만 추구해서는 안 된다는 것은 법의 이념 중 합목적성과 관계된다. (　　)
3. 법은 해당 시대가 요구하는 바에 충실해야 한다는 것은 법의 이념 중 합목적성과 관계된다. (　　)
4. 가구당 지급되는 생활 보조금이 다른 것은 배분적 정의에 부합한다. (　　)
5. '같은 것은 같게, 다른 것은 다르게'라는 표현은 절대적·실질적 평등을 추구하는 배분적 정의와 맥락이 통한다. (　　)
6. 절대적 평등을 추구하는 것은 평균적 정의이다. (　　)
7. 선천적·후천적 차이를 고려하지 않고 모든 사람을 동등하게 대우하는 것은 배분적 정의에 부합한다. (　　)
8. 남녀 고용법에 의하여 여자 신입 사원을 우선적으로 채용한 것은 배분적 정의로서 실질적·절대적·비례적 평등에 해당한다. (　　)
9. 누진세를 적용, 남녀고용법, 장애인 보장법 등은 평균적 정의와 관계있다. (　　)
10. 주로 시민적·정치적 영역에서의 평등은 배분적 정의(실질적 평등)에 해당하고, 사회적·경제적 영역에서의 평등은 평균적 정의(형식적 평등)에 해당한다. (　　)
11. 히틀러의 수권법은 정의에는 부합하지 않더라도 합목적성은 충족한다. (　　)
12. '정의의 극치는 부정의의 극치이다.'와 '악법도 법이다.'는 법적 안정성과 관계된다. (　　)
13. '민중의 행복이 최고의 법률이다.', '국민이 원하는 것이 법이다.'와 관계 있는 법의 이념은 합목적성이다. (　　)
14. 공소시효와 소멸시효는 정의의 이념에 부합한다. (　　)

▶ **정답 및 해설**
1. O
2. X – 법적 안정성과 관계됨.
3. O
4. O
5. X – 절대적 평등이 아니라 상대적 평등
6. O
7. X – 평균적 정의
8. X – 절대적이 아니라 상대적 평등이어야 함.
9. X – 합리적 차별을 하는 것으로 배분적 정의와 관계있음.
10. X – 순서가 바뀌었음.
11. O
12. O
13. O
14. X – 법적 안정성에 부합. 정의의 이념을 오히려 해침.

15. 물건의 제조자가 제조한 물건의 결함으로 인해 타인의 생명·신체 또는 재산에 손해를 입힌 때에는 그 손해를 배상하도록 하는 것은 정의의 실현과 관계된다. ( )

16. 행위시의 법률을 적용하고 소급해서는 안된다는 것은 법의 이념 중 정의를 실현하기 위한 것이다. ( )

17. 죄형 법정주의 중 '명확성의 원칙'은 합목적성을 실현하기 위한 것이고, 취득시효는 정의를 실현하기 위한 것이다. ( )

▶ 정답 및 해설

15. O

16. O

17. X - 명확성의 원칙은 법적 안정성을 실현 / 취득시효는 법적 안정성을 실현

민주주의의 의미와 발전 과정

1. 고대 그리스 아테네의 민주주의가 직접 민주주의를 특징으로 하였다면, 보통 선거 제도에 기반을 둔 대의제 실시는 근대 민주주의의 특징이다. (　　)
2. 고대 아테네 민주주의에서 모든 사람이 정치에 참여할 수 있었던 것은 아니었다. (　　)
3. 고대 그리스 아테네의 경우 모든 시민이 민회에 직접 참여하여 의사 결정을 하였는데, 이는 직접 민주주의를 실현했다고 볼 수 있다. (　　)
4. 고대 그리스 아테네의 경우 시민에는 여자·노예·외국인을 제외했기 때문에 제한된 민주주의라고 볼 수 있다. (　　)
5. 고대 아테네는 공직 담당자를 추첨과 윤번제로 충원하고 도편 추방제를 실시했으며, 재판소는 각 부족에서 추천한 전문 법관에 의해 충원되었다. (　　)
6. 도편추방제는 오늘날 국민 소환과 비슷한 제도로서 국가에 해를 끼칠 위험한 인물의 이름을 조개 껍데기나 도편에 공개 투표하여 6000표 이상의 득표자를 공동체 밖으로 추방하는 제도이다. (　　)
7. 아테네의 민주정치의 한계로 시민의 자격을 제한한 제한적 민주주의, 언변이 뛰어난 자에게 다수가 설득당해 잘못된 정책이 결정되기도 한다는 점에서 중우정치의 폐단 등이 있었다. (　　)
8. 아테네의 정치 체제는 정치 참여의 공간적 제약을 극복하는 정치 참여 형태라고 볼 수 있다. (　　)
9. 아테네 사회의 모든 구성원은 행정에 종사할 수 있었다. (　　)
10. 민회는 모든 시민이 참여하는 최고의 기관이었다. (　　)
11. 평의회는 오늘날의 의회와 같은 의결 기관이라고 볼 수 있다. (　　)
12. 시민혁명의 사상적 배경으로는 계몽사상, 사회계약설, 왕권신수설 등이라고 할 수 있다. (　　)
13. 시민 계급의 주도로 시민 혁명이 성공한 결과 보통 선거 원칙이 확립되었다. (　　)
14. 영국에서는 차티스트 운동, 여성 참정권 획득 등의 영향으로 총 다섯 차례에 걸쳐 선거법이 개정되면서 보통선거제가 확대되면서 19세기에 이르러서야 보통선거가 실시되었다. (　　)
15. 고대 그리스 아테네의 정치는 정치 공동체의 규모가 작을수록 실현이 용이하며, 전체 시민의 뜻에 따라 의사 결정이 이루어지는 장점은 있으나, 중우 정치를 초래할 우려가 있으며, 시민의 정치적 효능감을 떨어뜨릴 수 있다는 단점도 있다. (　　)
16. 국가의 중대한 사안에 대하여 주권자인 국민의 의사를 물어서 그것을 정책으로 연결하는 제도를 국민 발안제라고 한다. (　　)
17. 시민혁명 직후 자유주의의 확산과 보통 선거 제도의 도입이 이루어졌다. (　　)
18. 추첨제는 전문성을 추구하기 보다는 공직 담당의 기회를 공평하게 제공한다. (　　)
19. 시민 혁명의 결과 모든 시민의 참정권이 보장되었다. (　　)
20. 정치 형태로서의 민주주의에서는 국민주권, 자치 등을 강조할 것이다. (　　)
21. 근대 시민 혁명 직후 생활양식으로서의 민주주의가 확립되었다. (　　)
22. 현재 대한민국에서 시행하고 있는 주민소환제의 경우 주민 투표자 총수의 1/3 이상의 투표와 투표자 과반수가 찬성하면 소환이 결정된다. (　　)
23. 노동자가 주도한 차티스트 운동의 결과 영국에서 평등 선거 제도가 확립되었다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 근대에는 보통 선거가 실시되지 않음
2. O – 시민과 사람을 구별할 것!!
3. O
4. O
5. X – 전문 법관이 아니라 배심원
6. O
7. O
8. X – 공간적 제약을 극복하는 정치 참여 형태는 간접 민주주의
9. X – 구성원이 아니라 시민
10. O
11. X – 민회가 의회, 평의회는 행정부와 유사한 집행기관
12. X – 왕권신수설이 아니라 천부인권 사상이 들어가야 함
13. X – 보통선거는 20세기에 확립됨
14. X – 보통선거는 20세기에 확립됨
15. X – 직접 민주주의에서 정치적 효능감이 더 높아짐
16. X – 국민투표
17. X – 자유주의 확산은 맞지만, 보통 선거 제도 도입은 20세기에
18. O
19. X – 성년 남자 중 브루주아들만
20. O
21. X – 생활양식으로서의 민주주의는 현대에 등장
22. X – 유표 투표 과반수의 찬성
23. X – 보통선거가 확립

24. 고대 그리스 아테네에서는 행정관으로 선출되는 자에 대해 시민의 동의가 필요한 경우에 적합할 것이다. (　　)

25. 고대 그리스 아테네에서는 장군과 재정관 등은 선거로 선출되고 중임이 가능했으므로 전문성의 원리를 중시하였다. (　　)

26. 현대 민주 정치는 일정 연령 이상이면 누구나 선거권을 행사한다는 평등선거에 기반을 둔 대의제를 특징으로 한다. (　　)

27. 시민 혁명을 통해 무지와 미신을 타파하고 합리적인 이성에 따라 낡고 모순된 제도를 개혁해야 한다는 계몽사상이 확산되었다. (　　)

28. 대의제에 대한 불만으로 시민 혁명이 일어났다. (　　)

29. 차티스트 운동은 시민 혁명의 원인이 되었다. (　　)

30. 근대 시민사회에서는 직접 민주제보다 대의 민주제가 민주주의의 원리에 부합한다고 보았다. (　　)

근대 시민 사회에서 직접 민주제보다 대의 민주제가 민주주의의 원리에 더 부합한다고 보아서 대의 민주제를 채택한 것이 아니라, 영토가 넓고 인구가 많은 정치 여건 때문에 대의 민주제를 채택했다고 보는 것이 타당하다

31. 개인 또는 집단 사이에 발생하는 많은 갈등을 민주적으로 해결하기 위해 타인에 대한 배려, 대화와 타협, 차이와 다양성의 인정, 공동체 의식 등은 이념으로서의 민주주의에 해당한다. (　　)

32. 자유의 발전 과정은 국가로부터의 자유 → 국가에의 자유 → 국가에 의한 자유로 나타난다. (　　)

▶ 정답 및 해설

24. X – 추첨제, 윤번제가 적용되므로 시민의 동의가 필요한 경우로 볼 수 없음
25. O – 예외적으로 이러한 직책은 선거로 선출하여 전문성을 강조함
26. X – 보통선거
27. X – 계몽사상은 시민 혁명에 영향을 준 것이지, 시민혁명을 통해 확산된 것은 아님.
28. X – 시민 혁명 이후 대의제가 도입
29. X – 시민 혁명 이후 차티스트 운동이 전개됨
30. X
31. X – 생활양식으로서의 민주주의
32. O

사회 계약설

구 분	홉 스	로 크	루 소
인간 본성론	성악설	백지설	성선설
자연 상태	만인의 만인에 대한 투쟁 상태 (항상 전쟁)	불완전한 평화상태 – 자연법을 위반한 사람들 때문에 갈등, 전쟁 발생 (종종 전쟁)	평화로운 상태 – 고립된 상태에서는 자유로움, 집단이 만들어 지면 쇠사슬에 묶임, 자연상태는 자유롭고 평화롭지만 사유재산제(사적소유)로 인해 불평등이 조성
자연법	인정	인정	인정
계약방식	전부 양도, 포기설	일부(부분) 양도설	양도 불가설
주권이론	군주 주권론	국민 주권론 (간접 민주주의)	국민 주권론 (직접 민주주의)
저항권	인정하지 않음	인정함(강하게 주장)	–
국가형태	절대 군주국	입헌 군주국	민주 공화국
특 징	자신의 보존을 위해 무엇이든 할 수 있는 권리를 자연법이 부여	자연 상태의 권리를 두 개로 나눔 → 생명, 자유, 재산은 양도 불가능, 제재의 권리는 양도 가능	일반 의지④에 바탕을 두고 국가를 구성 → 국가에 복종하는 것이 자신에게 복종하는 것과 동일함.

▶ 홉스, 로크, 루소의 공통점
① 자연상태는 불완전
② 자연권(자연법) 인정
③ 국가는 구성원들의 자발적 동의에 기초하여 성립됨
④ 국가는 목적이 아니라 자연권 보장을 위한 수단적 존재
⑤ 국가는 이미 존재하고 있는 것이 아니라 사회계약에 의해 만들어짐

1. 홉스는 왕권신수설을 주장했으며, 이를 통해 절대 군주정을 옹호했다. (　　)
2. 로크는 성악설을 주장한 홉스와 달리 인간의 본성이 선한다고 보았다. (　　)
3. 루소의 경우 자연권의 일부를 위임하여 국가 통치를 효율적으로 할 수 있지만 여전히 주권은 국민에게 있다고 주장하였다. (　　)
4. 홉스, 로크, 루소는 자연권을 보장받기 위해 시민이 계약을 맺어 국가를 구성했다는 사회 계약설을 주장하였으며 모두 국가 성립이 구성원들의 자발적 동의에 기초한다고 봤다는 점에서 공통적이다. (　　)
5. 홉스와 로크, 루소는 모두 국가를 인간의 자유와 권리를 보전하기 위한 수단적 존재로 보았다. (　　)
6. 홉스와 로크, 루소는 모두 정치권력의 정당성을 인민의 동의와 지지에서 찾았다. (　　)
7. 홉스는 국가 이전의 상태는 만인에 대한 만인의 투쟁 상태이므로 인간은 자기 보존을 위해 자발적인 동의에 의해 자연 상태의 권리를 국가에 양도하였다고 주장하였다. (　　)
8. 로크는 자연 상태에서의 권리를 보호받기 위해 계약을 통해 국가를 구성하였으나, 그 권리는 양도한 것이 아니라 위임한 것이기 때문에 만약 국가가 개인의 권리와 자유를 억압할 때는 그 계약을 파기할 수 있다고 주장하였다. (　　)
9. 루소는 대의 정치보다 직접 민주 정치를 옹호했다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 홉스는 사회 계약론자이므로 왕권신수설을 주장 X
2. X – 로크는 백지설, 성선설은 루소
3. X – 루소는 자연권 양도 불가설
4. O
5. O
6. O
7. O
8. O
9. O

10. 홉스는 왕권신수설을 비판하면서도 절대 군주정을 옹호했다는 점에서 양면성을 보였다. (　　)

11. 루소는 자연 상태에서 인간은 자유롭고 평등하지만, 공통의 법률, 권위 있는 심판관, 그 결과를 집행할 권력이 없기 때문에 분쟁이 발생하는 경우 속수무책이라고 보면서 이러한 분쟁을 해결하기 위해 인간은 계약을 맺어 국가를 수립하였다고 주장하였다. (　　)

12. 로크는 인간은 자연 상태가 안고 있는 분쟁의 불편들을 극복하고, 자신들의 생명과 자유와 재산을 더 안전하게 지키고 향유하기 위해서, 계약을 맺어 국가를 수립하였다고 본다. 그러나 국가의 형성으로 인민의 모든 권리가 국가에 양도되지는 않고 처벌권과 재판권은 양도되지만, 주권은 인민에게 있다고 주장하였다. 특히 이러한 양도는 개인들의 동의에 바탕을 두고 있다고 한다. (　　)

13. 홉스와 로크는 모두 자연권의 보장을 위해서 국가를 설립할 것을 주장했다. (　　)

14. 루소와 로크는 사회 계약을 통해 자연 상태로 회귀할 것을 주장하였다. (　　)

15. 각각의 시민이 전체의 선을 생각할 때 모아지는 의지를 전체 의지라고 하는데, 이러한 전체 의지를 통한 통치를 해야한다고 주장한 사회 계약론자는 루소이다. (　　)

16. 홉스와 달리 모든 사회 계약론자들은 자연 상태의 불완전성으로 인해 사회계약이 필요하다고 주장하였다. (　　)

17. 홉스는 법치주의와 관련하여 법적 절차와 형식에 따르기만 하면 그 내용은 문제되지 않는다는 형식적 법치주의를 옹호하는 법실증주의 학파에 속한다. (　　)

18. 로크는 주권의 일부 양도설을 주장하고, 입법권에 우위를 둔 입법권과 사법권의 2권 분립론을 주장하였다. (　　)

19. 사회 계약론자 중 대의제를 비판하고 직접 민주정을 옹호한 사람은 로크이다. (　　)

20. 홉스는 인간의 본성을 악하다고 본 성악설인 반면, 로크는 인간은 타고난 본성이 없다는 백지설을 주장했다. (　　)

21. 로크는 루소와 달리 국가 권력의 분립과 대의 민주주의를 강조하였다. (　　)

22. 홉스와 로크는 모두 국가를 목적적인 존재라고 보았다. (　　)

23. 홉스와 달리 로크는 국가 성립에는 시민의 자발적 동의가 필요하다고 보았다. (　　)

24. 로크는 자연상태가 자유롭고 평화롭지만 옳고 그름을 구별하는 법이 존재하지는 않다고 보고 있다. (　　)

25. 사회계약설은 국가를 시민의 권리 보장을 위한 수단으로 본다. (　　)

26. 루소는 주권은 양도하거나 분할할 수 없다고 주장하면서 대의 민주제를 비판하였다. (　　)

▶ 정답 및 해설

10. O
11. X - 로크의 견해
12. O
13. O
14. X - 자연상태 회귀가 아니라 자연권 보존
15. X - 전체 의지가 아니라 일반의지
16. X - 홉스도 마찬가지
17. O
18. X - 후단이 틀림. 입법권과 행정권의 2권 분립론 주장
19. X -루소
20. O
21. O
22. X - 수단적인 존재
23. X - 홉스도 마찬가지
24. O
25. O
26. O

시민 혁명

1. 절대 왕정은 왕권은 신에게서 부여받았다는 왕권 신수설을 정당성의 근거로 내세웠다. (　　)
2. 영국의 명예 혁명의 결과 민주 공화정이 탄생하였고, 미국의 독립혁명의 결과 입헌 군주제가 탄생하였다. (　　)
3. 프랑스 인권 선언문을 통하여 인간의 권리는 국가 성립 이후에 존재한다는 것을 알 수 있다. (　　)
4. 프랑스 혁명은 영국의 명예혁명과 달리 의회 정치의 기반이 마련되는 결과를 가져왔다. (　　)
5. 권리장전은 영국이 전제 군주제에서 민주 공화제로 발전하는 계기가 되었다. (　　)
6. 시민 혁명의 결과 개인의 자유를 중시하게 되었으나 보통 선거제가 확립된 것은 아니다. (　　)
7. 권리 장전 → 독립선언서 → 프랑스 인권 선언문의 순서로 등장하였다. (　　)
8. 프랑스에서는 시민 혁명으로 인권 선언이 채택되면서 자유와 평등의 이념이 확산되었다. (　　)
9. 프랑스 인권 선언문은 영국과 미국의 시민 혁명에 영향을 주었다. (　　)
10. 미국의 독립 혁명의 결과 세계 최초로 공화정 국가가 성립하였다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. X - 순서가 바뀜.
3. X - 천부인권을 규정함
4. X - 의회 정치의 기반 마련은 영국의 명예 혁명의 결과
5. X - 입헌 군주제로 발전
6. O
7. O
8. O
9. X - 프랑스 인권 선언문이 가장 나중에 등장
10. O

법치주의의 의미와 발전 과정

정리 형식적 법치주의와 실질적 법치주의

	형식적 법치주의	실질적 법치주의
의미	법적 절차에 따라 법이 제정되면 법치주의 충족 but 법의 목적이나 내용은 문제 삼지 않음 (형식)	법적 절차에 따라 법이 제정되어야 하는 것뿐만 아니라 그 내용 또한 인간의 존엄, 자유, 평등 등에 구속되어야 함 (형식+내용)
사례	절대왕정시대, 춘추전국시대의 법가사상, 히틀러의 수권법, 권위주의 국가 등	오늘날 민주주의 국가
내용	법에 의한 지배 (rule by law)	법의 지배 (rule of law)
	통치의 합법성 강조	통치의 정당성 강조 (주의 통치의 합법성을 배제하는 것 ×)
	독재의 수단으로 악용될 가능성 큼.(법을 합법적인 도구로 악용) 인권 침해 · 인간의 존엄성 파기 우려	헌법에 위반되는 법률을 무효로 할 수 있는 근거 마련 (위헌법률심판)

1. 법치주의는 통치자의 권력 남용을 방지하고자 한다. (　　)
2. 법치주의는 '인(人)의 지배'에 반대한다. (　　)
3. 법치주의는 국가 권력 기관은 법에 의해 구성되어야 한다고 본다. (　　)
4. 법치주의는 국민에 의한 직접 통치를 강조한다. (　　)
5. 법치주의가 실현되기 위해서는 권력 분립이 필요하지만, 그것만으로 법치주의가 완성되는 것은 아니다. (　　)
6. 법에 의한 지배(rule by law)는 통치자의 의사를 실현하는 도구나 수단으로 법을 사용하는 것을 의미하고, 절대 왕정 시대의 법은 왕의 의지를 의미하였고, 중국의 법가 사상 역시 전제 군주의 통치 수단으로서 법을 중시하였다. (　　)
7. 법의 지배(rule of law)는 누구도 법과 동등한 권위를 지닐 수 없고, 국민의 의사는 입법부에서 제정한 법률을 통해 구체화된다고 본다. (　　)
8. 히틀러의 수권법이나 춘추 전국 시대의 법가사상은 형식적 법치주의에 해당하고, 위헌법률심판, 입헌주의는 실질적 법치주의에 해당한다. (　　)
9. 법치주의에 따라 민주 정치가 성장하는 동시에 민주 정치에 의해 법치주의가 실현되는 것처럼 양자는 상호 보완적인 관계에 있다. (　　)
10. 민주주의는 법의 지배가 아닌 법에 의한 지배를 의미한다. (　　)
11. 형식적 법치주의와 실질적 법치주의 모두 권력 행사의 합법성과 정당성을 강조한다. (　　)
12. 실질적 법치주의로 인한 폐해를 많이 경험했기 때문에 오늘날 현대 사회에서 중요성이 더 커지고 있는 것은 형식적 법치주의이다. (　　)
13. 법률로써 국민의 기본권을 제한하더라도 그 본질적인 내용은 침해할 수 없다는 것은 실질적 법치주의를 실현하기 위한 내용으로 볼 수 있다. (　　)
14. 형식적 법치주의는 '법의 지배', 실질적 법치주의는 '법에 의한 지배'로 이해할 수 있다. (　　)
15. 형식적 법치주의에서는 통치의 합법성 보다 통치의 정당성을 중시한다. (　　)
16. 형식적 법치주의에서는 '악법도 법이다.'라는 주장에 동의할 것이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. O
4. X – 법률에 의한 통치를 강조
5. O
6. O
7. O
8. O
9. O
10. X – 민주주의는 법의 지배를 의미
11. X – 정당성은 실질적 법치주의만
12. X – 순서가 바뀜
13. O
14. X – 순서가 바뀜
15. X – 통치의 합법성을 강조
16. O

17. 법에 근거하여 국가 권력이 행사되어야 한다는 원리인 법치주의는 근대 민주 정치와 현대 민주 정치의 공통점에 해당한다. (　　)

18. 합법적 독재는 형식적 법치주의가 갖는 문제이다. (　　)

19. 형식적 법치주의는 인(人)의 지배, 실질적 법치주의는 법의 지배를 강조한다. (　　)

> ▶ **형식적 법치주의와 실질적 법치주의의 공통점**
> ① 자의적인 국가 권력 행사의 방지(인치에 대한 불신)
> ② 통치의 합법성을 요함

20. 실질적 법치주의는 형식적 법치주의와 달리 국가 권력의 자의적 행사를 방지하기 위한 원리이다. (　　)

21. 실질적 법치주의는 형식적 법치주의와 달리 부당한 정치권력에 대한 국민의 저항권을 인정한다. (　　)

22. 형식적 법치주의는 실질적 법치주의와 달리 절차적 합법성을 중시한다. (　　)

23. 실질적 법치주의와 달리 형식적 법치주의는 통치의 합법성을 중시한다. (　　)

24. 형식적 법치주의와 실질적 법치주의 모두 통치의 합법성을 바탕으로 한다. (　　)

25. 현대 사회는 법적 절차에 따라 법이 제정되어야 하는 것뿐만 아니라 그 내용 또한 인간의 존엄, 자유, 평등 등에 구속되어야 한다는 형식적 법치주의를 지향하고 있다. (　　)

26. 형식적 법치주의는 정당성을 상실한 정치권력에 대한 국민들의 저항권을 옹호한다. (　　)

27. 실질적 법치주의는 헌법에 위반되는 법률을 무효로 할 수 있는 위헌법률심판을 잘 설명할 수 있다. (　　)

28. 히틀러의 수권법은 형식적 법치주의에 위배된다. (　　)

29. 형식적 법치주의는 합법적 절차를 거쳐 제정된 법률일지라도 시민의 권리를 침해할 수 있다는 점을 간과한다. (　　) [2023 수능]

30. 형식적 법치주의와 실질적 법치주의는 모두 행정 작용과 달리 입법 작용과 사법 작용은 법률에 근거를 두어야 한다고 본다. (　　) [2023 수능]

31. 형식적 법치주의와 달리 실질적 법치주의는 국가 기관의 구성과 운영이 의회가 미리 제정한 법률에 근거해야 한다고 본다. (　　) [2023 수능]

> ▶ **정답 및 해설**
>
> 17. O – 근대에 등장하여 현대에도 인정됨
> 18. O
> 19. X – 형식적 법치주의는 법에 의한 지배를 강조. 인치주의는 모두 부정함.
> 20. X – 둘 다 자의적인 국가 권력 행사를 막기 위한 것.
> 21. O
> 22. X – 절차의 합법성은 모두 인정함
> 23. X – 통치의 합법성은 모두 인정함
> 24. O
> 25. X – 실질적 법치주의를 지향
> 26. X – 저항권 옹호는 실질적 법치주의
> 27. O
> 28. X – 수권법은 형식적 법치주의에는 부합하지만, 실질적 법치주의에는 부합하지 않음.
> 29. O
> 30. X – 행정작용도 법률에 근거를 두어야 함
> 31. X – 형식적 법치주의도 법률에 근거해야 한다고 봄

민주주의와 법치주의의 관계

1. 민주주의는 법치주의 실현을 위한 전제조건이 된다. (　　)
2. 민주주의와 법치주의는 상호 보완 관계에 있다고 볼 수 있다. (　　)
3. 민주 정치의 이념은 법을 통해서만 보장받을 수 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. X - 민주 정치의 이념은 다양한 방법을 통해 보장될 수 있다

민주주주의의 의미 + 기본원리

1. 우리나라의 경우 헌법 제 1조 1항에서 “대한민국은 민주공화국이다”라고 하여 정치형태로서의 민주주의를 천명하고 있다. (　　)
2. 민주주의의 이념 중에 하나인 인간 존중 사상은 헌법을 비롯한 모든 법령의 제정과 해석의 기준이 된다. (　　)
3. 정치 형태로서의 민주주의는 다수가 지배하는 민주 정치를 의미한다. 즉 시민들이 스스로 지배자이면서 피지배자가 되는 자치의 원리를 말한다. (　　)

정리 **자유의 발전 과정** - 자유가 대체된 것이 아니라 확대된 것임을 명심!!

17~18C		19C		20C
시민혁명		차티스트 운동		자본주의 폐단
국가로부터의 자유	⇒	국가에의 자유	⇒	국가에 의한 자유
소극적 자유		적극적 자유		적극적 자유
자유권		참정권		사회권

4. 국가로부터의 자유와 국가에의 자유는 소극적 자유에 해당하고, 국가에 의한 자유는 적극적 자유에 해당한다. (　　)
5. 국가로부터의 자유는 자유권, 국가에의 자유는 청구권, 국가에 의한 자유는 사회권에 해당한다. (　　)
6. 저항권 행사의 대상이 되는 국가 권력은 주관적이고 명백하게 불법적인 공권력을 행사하고 있어야 한다. (　　)
7. 저항권 행사의 경우 최후의 수단일 필요는 없고 최선의 선택이 되기만 하면 된다. (　　)
8. 저항권은 헌법적 질서를 중대하게 침해하는 압제적 국가 권력에 대하여 저항할 수 있는 국민의 권리로서 실정법적 성격을 가진다. (　　)
9. 저항권은 권력 행사가 불법이라는 것이 명백하고 객관적이라면 그것을 해결할 수 있는 다른 구제 수단이 있는 경우라도 행사할 수 있는 권리이다. (　　)
10. 저항권을 행사하기 위해서는 먼저 공권력의 행사가 부당하다는 것을 객관적으로 확인받아야 하고, 기존의 법적·제도적 수단을 통한 해결이 모두 봉쇄되었을 경우에 한해야 한다. (　　)
11. 역사적으로 비폭력적인 저항권의 행사만이 정당성을 인정받았다. (　　)

시민 혁명처럼 저항권 행사 과정에서 폭력적인 방법이 동원되기도 한다.

12. 2권 분립론을 주장하는 로크는 입법권과 집행권 사이의 엄격한 권력분립을 주장한다. (　　)
13. ‘김재규 사건’에서 대법원은 김재규가 저항권 행사라고 주장한 것에 대하여 이를 받아들여 우리나라의 경우도 저항권을 국민의 기본적인 권리로 인정하고 있다. (　　)
14. 자전거 동호회에서 오늘 회원 전체가 회장을 직접 선거에 의해 뽑았다면 이는 직접 민주주의를 실현했다고 볼 수 있다 (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. O
4. X – 국가에의 자유는 적극적 자유에 해당
5. X – 국가에의 자유는 참정권
6. X – 객관적이고 명백한 불법
7. X – 저항권은 최후의 수단이어야 함
8. X – 저항권은 자연권적 성격
9. X – 저항권은 최후의 수단이어야 함
10. X – 객관적으로 확인받을 필요는 없음
11. X
12. X – 2권 분립은 맞지만 엄격한 권력 분립을 요하는 것은 아님
13. X – 받아들이지 않음
14. X – 직접 민주주의가 아니라 간접 민주주의를 직접 선거를 통해 실현했다고 볼 수 있음.

15. 로크의 경우 입법권과 집행권으로 나누고 견제와 균형의 원리를 강조 하였으나, 몽테스키외는 입법권과 행정권, 사법권으로 나누고 그 중 입법권의 우월적 지위를 인정하였다. (　　)

16. 로크는 미국의 대통령제에, 몽테스키외는 영국의 의원내각제에 영향을 주었다. (　　)

17. 수평적 권력 분립의 예로서 입법권 - 행정권 - 사법권의 경우나 중앙정부 - 지방자치의 경우를 들 수 있다. (　　)

18. 지방자치 단체에서 지방의회와 지방자치단체장은 수직적 권력 분립의 예이다. (　　) [2021 수능]

19. 우리나라가 현재 시행하고 있는 직접 민주제적 요소에는 국민 투표와 주민 투표, 주민 소환 등이 있다. (　　)

20. 권력 분립은 행정의 효율성과 능률성을 극대화 시킬 수 있는 제도이다. (　　)

21. 시민 혁명 이후 시민이 정치 세력의 중심으로 등장하게 되고 그 역할 또한 중요해지면서 민주주의의 의미가 시민들의 생활 양식으로까지 확대될 필요성이 대두되었고, 개인 또는 집단 등의 갈등을 민주적으로 해결하기 위한 수단으로 관용정신, 타협 등의 생활양식이 필요하게 되었다고 볼 수 있다. (　　)

22. 대통령의 국민투표 부의권은 분립된 권력이 그 권력을 남용하지 못하도록 하는 제도적 장치이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

15. X - 로크는 입법권 우위의 2권 분립론, 몽테스키외는 견제와 균형의 원리를 강조한 3권 분립론
16. X - 순서가 바뀜.
17. X - 중앙정부와 지방자치는 수직적 권력분립
18. X - 수평적 권력 분립
19. O
20. X - 권력분립은 오히려 행정의 효율성과 능률성을 저해함.
21. O
22. X - 대통령의 국민 투표 부의권은 대통령의 고유 권한으로서 국가기관 간 견제 수단으로 보기 어렵다

민주주주의의 유형

1. 현재 대한민국에서 도입하고 있는 직접 민주주의 요소에는 국민발안과 국민투표가 있다. (　　)
2. 대의제는 의사가 대표될 수 없음을 전제하고 있다. (　　)
3. 직접 민주제적 요소인 주민소환을 통해 주민들이 공공 문제에 대한 관심이 높아지고, 주민 의사를 반영한 정책 결정이 촉진될 수 있다. (　　)
4. 주민 소환제의 실시로 소신 있고 일관된 공직 수행이 강화되어 선출직 공직자의 정치적 책임성이 제고되나, 그것이 남용되면 지방 자치가 파행적으로 흐를 수 있다. (　　)
5. 국민 소환은 제2차 헌법 개정시부터 제5차 까지 우리나라 헌법에 있었으나 국민발안은 우리나라에서는 단 한 번도 인정된 적이 없다. (　　)
6. 자유 민주주의에서는 평등보다 자유를 우선 가치로 보지만 사회 민주주의에서는 자유보다 평등을 우선 가치로 본다. (　　)
7. 자본주의의 폐단에 따른 빈부격차, 환경 오염 등에 의해 심각한 사회적 갈등이 야기되자 자유 민주주의가 등장하였다. (　　)
8. 직접 민주주의를 바탕으로 하면서 간접 민주제적 요소를 혼합한 것을 혼합 민주주의라고 한다. (　　)
9. 자유 민주주의는 진보 성향의 정당에서 주로 강조하는데 개인의 자유와 창의를 중시한다. 반면 사회 민주주의의 경우 보수 성향의 정당에서 주로 강조하는데 빈부격차 해소와 복지를 강조한다. (　　)
10. 현재 우리나라에서는 대통령과 국회의원에 대한 소환제는 실시하고 있지 않지만, 지방자치단체장과 지방의회 의원에 대한 소환제는 시행하고 있다. (　　)
11. 사회 민주주의는 사회 정의를 추구함에 있어서 경쟁 원리를 중시한다. (　　)
12. 간접 민주주의는 국민의 의사가 왜곡될 우려가 높다. (　　)
13. 직접 민주주의는 간접 민주주의보다 관객(觀客) 민주주의를 초래할 위험이 높다. (　　)
14. 직접 민주주의와 달리 간접 민주주의는 국민 자치의 원리를 실현가히 어렵다. (　　)
15. 현재 우리나라에서는 경기도 의회 비례대표 의원에 대한 주민 소환제를 실시하고 있다. (　　)
16. 현재 우리나라에서는 지역구 기초 의원과 달리 지역구 광역 의원에 대한 주민 소환제를 실시하고 있다. (　　)
17. 우리나라의 중요 정책에 대한 국민투표와 헌법 개정에 대한 국민투표는 모두 필수적인 과정이다. (　　)
18. 직접 민주주의를 실현하는 방안으로 국민투표와 선거가 있다. (　　)

▶ **현재 우리나라에서 시행하고 있는 직접 민주제**
① 국민투표제(주요정책, 헌법개정)
② 주민소환제(단, 비례대표의원은 제외)
③ 주민발안제(=조례 제정개폐청구권
④ 주민투표제(but 구속력은 없음)
but 국민소환제 X, 국민발안제 X

▶ **정답 및 해설**

1. X – 국민발안은 현재 도입 X
2. X – 간접 민주주의는 의사가 대표될 수 있음을 전제함. 대표될 수 없음을 전제로 하는 것은 직접 민주주의
3. O
4. X – 소신 있고 일관된 공직 수행이 어려워짐
5. X – 순서가 바뀜
6. O
7. X – 사회 민주주의가 등장
8. X – 직접 민주주의를 바탕으로 하면서 직접 민주제적 요서를 혼합
9. X – 보수 성형의 정당에서 자유 민주주의, 진보 성형의 정당에서 사회 민주주의를 선호
10. O
11. X – 경쟁 원리를 중시하는 것은 자유 민주주의
12. O
13. X – 간접 민주주의에서 관객 민주주의가 나타날 가능성이 큼
14. X – 직접 민주 정치와 간접 민주 정치 모두 정도의 차이는 있지만, 국민 자치의 원리를 실현할 수 있는 정치 형태
15. X – 비례대표의원에 대한 주민 소환은 인정되지 않음
16. X – 기초의원과 광역의원 지역구 의원에 대해서는 모두 주민 소환제 실시함
17. X – 우리나라의 중요 정책에 대한 국민투표는 대통령의 재량사항이지만, 헌법 개정에 대한 국민투표는 필수적인 과정
18. X – 국민투표는 직접 민주주의 방식이지만, 선거는 간접 민주주의 방식

헌법의 의의와 기능

고유한 의미의 헌법	국가의 통치 기관을 조직. 구성하고 이들 기관의 권한과 상호 관계 등을 규정한 규범
근대적 의미의 헌법	▪ 국가 통치 기관의 존립 근거이면서 자유권 위주의 기본권을 실질적으로 보장하기 위해 국가 권력을 제한하는 근본 규범 ▪ 고유한 의미의 헌법에서 더 나아가 자유권을 중심으로 국민의 기본권을 보장하기 위해 국가 권력을 제한하는 규범 ▪ 민주주의 원리들이 이때부터 등장하여 현대에까지 계속
현대적 의미의 헌법	▪ 복지 국가를 실현하는 데 필요한 국가 권력의 정책적·제도적 노력까지 포괄 → 국민의 사회권적 기본권을 보장하여 복지 국가의 이념을 추구 ▪ 근대의 헌법에서 더 나아가 사회권을 보장하여 국민이 인간다운 생활을 영위할 수 있도록 하는 복지 국가의 이념을 추구하는 규범

1. 근대적 의미의 헌법은 헌법에 대하여 국가의 통치 기관을 조직. 구성하고 이들 기관의 권한과 상호 관계 등을 규정한 규범이라고 본다. (　　)
2. 고유한 의미의 헌법은 국가 통치 기관을 조직·구성하고 이들 기관의 권한과 상호 관계 등을 규정한 규범이라는 성격이 강하다. (　　)
3. 모든 국민의 재산권은 보장된다는 헌법 규정은 현대 복지 국가 헌법에서 추가된 내용이다. (　　)
4. 고유한 의미의 헌법뿐만 아니라 근대적 의미의 헌법과 현대적 의미의 헌법은 모두 국가 통치 기관을 조직·구성하고 이들 기관의 권한과 상호 관계 등을 규정한 규범을 포함하고 있다. (　　)
5. 근대 입헌주의 헌법에서는 고유한 의미의 헌법, 현대 복지 국가 헌법과 달리 재산권의 불가침성이 강조되었다. (　　)
6. 근대의 헌법에서는 자유권을 중심으로 국민의 기본권을 보장하기 위해 국가 권력을 제한하고자 하였으므로 국가의 적극적 역할이 강조된다. (　　)
7. 현대의 헌법과 달리 근대의 헌법은 국가 권력을 제한하는 규범으로 기능한다. (　　)
8. 현대적 의미의 헌법은 개인주의와 자유주의를 바탕으로 하였다 (　　)
9. 근대적 의미의 헌법과 현대적 의미의 헌법은 모두 국가 기관에 대한 규정이 포함되지 않는다. (　　)
10. 고유한 의미의 헌법과 근대 입헌주의 헌법 모두 국가 기관의 권한과 상호 관계를 규정하고 있다. (　　)
11. 근대 입헌주의와 현대 입헌주의 모두에서 헌법은 최고 규범으로서 국가 권력의 통치 근거가 된다. (　　)
12. 근대 입헌주의는 사회 문제에 대한 정부의 개입에 적극적이었지만, 현대의 입헌주의는 정부의 개입에 소극적이다. (　　)
13. 근대의 입헌주의는 개인의 자유가 불가침의 권리임을 강조한 반면, 현대의 입헌주의는 개인의 자유는 배제하고 국민의 생존과 인간다운 생활을 강조한다. (　　)
14. 근대적 의미의 헌법과 현대적 의미의 헌법 모두 국민의 기본권을 보장하고자 국가 권력을 제한하였고, 이를 위해 권력 분립주의를 명시하였다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 고유한 의미의 헌법
2. O
3. X – 근대 입헌주의 헌법
4. O
5. O – 재산권 불가침성은 근대에 등장하고 현대에 와서는 공공복리의 원칙으로 수정되었음.
6. X – 전단의 설명은 맞지만, 후단의 경우 현대적 의미의 헌법
7. X – 근대와 현대 모두 국가권력 제한의 의미
8. X – 근대입헌주의 헌법
9. X – 둘다 포함됨
10. O
11. O
12. X – 순서가 바뀜
13. X – 개인의 자유를 배제하는 것은 아님
14. O – 권력분립의 원칙과 같은 민주주의 원리를 근대에 등장하여 현대에도 계속됨.

15. 재산권은 근대적 의미의 헌법에서는 제한할 수 없는 절대적 권리로 인식되었다. (　　)

16. 현대적 의미의 헌법은 개인의 자유를 중시했던 근대적 의미의 헌법을 근본적으로 부정하였다. (　　)

17. 자유와 형식적 평등을 강조한 근대적 의미의 헌법과 달리 현대적 의미의 헌법은 형식적 평등의 이념과 실질적 평등의 이념을 함께 강조하고 있다. (　　)

18. 국민의 기본권 보장을 위해 국가 권력을 제한하는 것은 고유한 의미의 헌법에 해당한다. (　　)

19. 헌법을 통해 국가 권력을 분립시키고 상호 견제하게 하고 있다. (　　)

20. 불문헌법 국가에서는 위헌 법률 심사제를 통하여 헌법의 최고법규성을 인정하고 있다. (　　)

21. 개정절차의 난이도에 따라 성문헌법과 불문헌법으로 구분할 수 있다. (　　)

22. 우리나라는 성문헌법 국가, 연성헌법 국가로 볼 수 있다. (　　)

23. 헌법은 최고법으로서 모든 법령의 제정 근거인 동시에 법령의 정당성을 평가하는 기준이 된다. (　　)

24. 입헌주의란 법률을 통해 국민의 자유와 권리를 명확히 규정하고, 국민의 자유와 권리가 국가 권력에 의해서 부당하게 침해당하지 않도록 국가 권력을 제한하는 통치 원리이다. (　　)

25. 헌법은 객관적이어야 하고, 구체적이어야 한다. (　　)

26. 헌법은 정치적이어서는 안 되므로 이념을 띠어서는 안 된다. (　　)

▶ 정답 및 해설

15. O – 현대에 와서 공공복립 적합성을 강조하며 제한할 수 있는 권리로 인식함.
16. X – 부정한 것은 아님. 여전히 개인의 자유를 중시하는 것은 기본이 됨.
17. O
18. X – 기본권 보장은 근대 입헌주의 헌법에서 등장함.
19. O
20. X – 불문헌법 국가에서는 위헌법률 심판제도가 존재할 수 없음.
21. X – 경성헌법과 연성헌법으로 구분
22. X – 연성이 아니라 경성헌법 국가
23. O
24. X – 법률이 아닌 헌법을 통해
25. X – 헌법은 객관적일 수 없고, 추상적임.
26. X – 헌법은 정치성을 띠고, 이념을 담고 있음.

헌법의 기본원리

참고 **자유 민주주의의 내용과 관련된 헌법 재판소의 판례**

우리 헌법은 자유 민주적 기본질서의 보호를 그 최고의 가치로 인정하고 있고, 그 내용은 모든 폭력적 지배와 자의적 지배 즉 반국가단체의 일인독재 내지 일당독재를 배제하고 다수의 의사에 의한 국민의 자치, 자유 · 평등의 기본원칙에 의한 법치주의적 통치 질서를 말한다. 구체적으로는 기본적 인권의 존중, 권력분립, 의회제도, 복수 정당제도, 선거제도, 사유재산과 시장경제를 골간으로 한 경제질서 및 사법권의 독립 등을 의미한다. (헌재 2001.9.27. 2000헌마238) (편저 주-기 권 의 복 / 선 경 사)

1. 우리 헌법의 연소 근로자 특별 보호 조항은 복지 국가의 원리를 반영하고 있다. (　　)
2. 우리 헌법의 '대한민국은 민주 공화국이다.', '대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다.'라는 헌법 조항은 국민 주권주의를 규정하고 있다. (　　)
3. 언론·출판의 자유, 종교의 자유, 국가 권력의 간섭 최소화, 권력 분립과 권력 남용 방지는 자유 민주주의의 실현 조건이다. (　　)
4. 학문과 예술 활동의 자유를 보장하는 것은 복지 국가의 원리를 실현하려는 것이다. (　　)
5. 우리 헌법은 평생 교육을 진흥하는 것을 국가의 의무로 규정하고 있는데, 이는 문화 국가의 원리를 지향하는 것이다. (　　)
6. 국민 경제의 균형적인 발전을 도모하는 것은 자유 민주주의 원리를 실현하기 위한 것이다. (　　)
7. 소득 재분배 정책을 실시하는 것은 국민주권 원리를 실현하기 위한 것이다. (　　)
8. 인간의 존엄성 존중, 기본권의 현실적 보장, 법치주의, 적법절차의 원리, 사법권의 독립, 복수 정당제, 상향식 의사결정 등은 국민주권주의 원리를 실현하기 위한 방안들이다. (　　)
9. 헌법 전문에 규정한 '유구한 역사와 전통에 빛나는.....'이라는 문구는 문화국가 원리와 관계 있다. (　　)
10. 대한민국 헌법에는 모든 전쟁을 부인한다고 규정하고 있다. (　　)
11. 국제연합은 침략에 대한 정의를 세계 인권 선언을 통하여 천명하고 있으며, 세계 인권 선언은 법적 규범력을 가진다는 것이 헌법 재판소의 판례이다. (　　)
12. 적법 절차의 원리와 사법권의 독립은 헌법의 기본 원리 중 자유 민주주의와 관계된다. (　　)
13. 부당한 공권력 행사에 대한 통제 수단을 강화하는 것은 자유 민주주의의 실현과 관계된다. (　　)
14. 공정 거래 위원회 등을 통해 시장 지배적 사업자의 경제력 남용 행위를 규제하는 것은 복지 국가의 원리를 구현하기 위한 것이다. (　　)
15. 합리적 차별을 통해 실질적 평등을 추구하는 것은 복지 국가의 원리의 실현과 관계된다. (　　)
16. 우리나라에서 국회의 동의를 거쳐 비준한 조약은 헌법과 동일한 효력을 갖는다. (　　)
17. 우리나라는 침략에 맞서기 위한 불가피한 전쟁은 용인한다. (　　)
18. 법관의 신분을 보장함으로써 사법권을 독립시켜 공정한 재판을 가능하게 하는 것은 자유 민주주의를 실현하는 방안이 된다. (　　)
19. '국제 평화주의 원리'에 따르면 국내 거주 외국인은 모든 기본권을 내국인과 동일하게 행사할 수 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. O
4. X - 문화 국가 원리 실현
5. O
6. X - 복지국가 원리 지향
7. X - 복지국가 원리 실현
8. X - 자유 민주주의 실현
9. O
10. X - 침략적 전쟁을 부인
11. X - 법적 규범력 없다는 것이 헌법 재판소의 입장
12. O
13. O
14. O
15. O
16. X - 법률과 동일한 효력
17. O
18. O
19. X - 기본권의 종류와 상호주의에 따라 보장되는 기본권이 달라짐.

20. 자유 민주주의는 효율성을, 복지 국가의 원리는 형평성을 더 강조한다. (　　)

21. 복지국가의 원리는 형식적 평등보다 실질적 평등을 실현하기 위한 것이다. (　　)

22. 우리나라는 국제 평화주의를 실현하기 위해 법률로써 재외 국민의 선거권을 보장하고 있다. (　　) [2023 수능]

23. 국제 평화주의에 따르면 대통령이 국회 비준을 거쳐 체결한 조약은 국내법과 같은 효력을 가진다. (　　) [2023 수능]

24. 복지 국가의 원리는 적정한 소득 분배를 목적으로 하는 국가의 경제 규제와 조정을 인정하지 않는다. (　　) [2023 수능]

25. 근로자의 근로 조건 향상을 위하여 근로의 권리를 보장하는 것은 복지 국가 원리 실현과 관계 된다. (　　)

26. 헌법에서 규정한 '공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 책임을 진다.'라는 규정은 복지 국가 원리 실현과 관계 된다. (　　)

27. 복지 국가의 원리와 문화 국가의 원리는 모두 국가의 적극적 역할을 요구한다. (　　)

28. 지방자치제를 통해 지역 주민의 자치권을 보장하는 것은 국민 주권의 원리를 실현하기 위한 것이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

20. O
21. O
22. X - 재외 국민의 선거권은 국민 주권주의 실현
23. X - 비준은 대통령의 권한
24. X - 정부의 규제와 조정 인정함
25. O
26. X - 국민 주권주의
27. O
28. O

기본권의 의의와 종류

기본권의 비교

자유권, 평등권	참정권, 청구권, 사회권
민주주의의 기본이념	–
포괄적 권리	열거적 권리
초헌법적 권리, 초국가적 권리	실정법적 권리
소극적 권리 (자유권)	적극적 권리
인간적 권리	국민적 권리

1. 우리나라에서 인정하는 기본권은 모두 자연권적 성격이 강한 본질적 권리이다. (　　)
2. 자유권은 소극적·방어적 성격의 기본권이다. (　　)
3. 체포나 구속을 하기 위해서는 경찰이나 검찰이 청구하여 법원이 발부한 영장을 사전에 제시하는 것이 원칙이다. (　　)
4. 형사피고인은 유죄판결이 선고될 때까지는 무죄로 추정된다. (　　)
5. 재산권은 다른 기본권 보장을 위한 수단적 권리이며, 절차적 권리이다. (　　)
6. 재산권은 가장 오래된 기본권의 하나로 볼 수 있다. (　　)
7. 평등권은 다른 기본권 실현을 위한 전제 조건이 된다. (　　)
8. 자유권과 평등권은 명문의 규정이 없어도 인정되는 실정법상의 권리이다. (　　)
9. 공무담임권은 다른 기본권 보장을 위한 수단적 권리의 성격을 가진다. (　　)
10. 참정권, 청구권, 사회권은 모두 열거적 권리, 실정법상의 권리로서의 성격을 가진다. (　　)
11. 청구권적 기본권의 하나인 형사보상청구권은 구금된 형사피의자나 형사피고인이 불기소처분이나 무죄 판결, 집행유예의 판결을 받은 경우에 인정된다. (　　)
12. 교육권과 환경권은 인간이면 누구나 누릴 수 있는 권리이다. (　　)
13. 재산권과 보건권 중 역사가 오래된 기본권은 재산권이다. (　　)
14. 범죄 피해자 구조청구권은 타인의 범죄 행위로 인하여 재산이나 신체에 대하여 피해를 본 범죄 피해자가 국가에 대하여 일정한 보상을 요구할 수 있는 권리이다. (　　)
15. 사회권은 국민에게 인정되는 것이므로 외국인은 원칙적으로 주장할 수 없다. (　　)
16. 자유권은 국가의 경제적 여건이나 재정 능력에 따라 실현 여부와 정도가 결정되는 기본권이다. (　　)
17. 사회권은 국가적 권리로서 별도의 명문의 규정이 없더라도 인정되는 권리이다. (　　)
18. 청원권은 그 자체가 목적이 아니라 다른 기본권 실현을 위한 수단적 권리이다. (　　)
19. 공무담임권은 국가에의 자유에 해당하는 기본권이다. (　　)
20. 청원은 정부와 국민을 매개하는 역할을 할 수 있다. (　　)
21. 국민 투표권과 형사 보상 청구권은 모두 기본권의 성격 중 실정권적 성격에 부합하는 권리이다. (　　)
22. 실질적 평등의 실현을 목적으로 하는 권리는 사회권이다. (　　)
23. 다른 기본권 보장의 전제 조건이 되는 기본권은 청구권이다. (　　)
24. 자유권은 국가의 존재를 전제로 하는 권리로서, 역사가 가장 오래된 권리이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 참정권, 청구권, 사회권은 실정법적 권리
2. O
3. X– 영장은 검사가 청구 법관(법원)이 발부. 경찰은 검사에게 신청할 수 있을 뿐
4. X – 유죄판결이 확정될 때까지 무죄 추정
5. X – 재산권은 자유권적 성격
6. O – 자유권은 가장 오래된 기본권
7. O
8. X – 명문의 규정이 없어도 인정되는 자연법상의 권리
9. X – 공무담임권은 참정권. 수단적 권리는 청구권
10. O
11. X – 집행유예는 유죄의 일종이므로 형사보상 청구권을 받을 수 없음
12. X – 교육권과 환경권은 사회권이므로 국민의 권리임
13. O – 자유권이 사회권보다 오래됨
14. X – 생명이나 신체에 대한 피해
15. O
16. X – 사회권에 대한 설명
17. X – 국가적 권리이므로 명문의 규정이 필요한 실정법상의 권리
18. O – 청원권은 청구권이므로
19. O – 공무담임권은 참정권이므로
20. O
21. O – 참정권과 청구권은 실정법적 권리
22. O
23. X – 평등권
24. X – 자유권은 국가의 존재를 전제로 하지 않음.

25. 국민이 국가의 정책 결정 과정에 참여할 수 있는 권리인 참정권은 국민 주권주의 실현에 기여한다. (　　)

26. 참정권은 독일 바이마르 헌법에서 최초로 규정되었다. (　　)

27. 재판 청구권, 형사 보상 청구권, 국가 배상 청구권 등은 국민이 국가에 대해 특정 행위를 요구할 수 있는 기본권이다. (　　)

28. 자유권은 다른 기본권의 내용을 담은 포괄적 권리이다. (　　)

29. 국민의 기본권은 제한할 수 없는 권리이다. (　　)

30. 사회권은 일체의 차별적 대우를 부정하는 근거로 작용한다. (　　)

31. 자유권은 국가의 간섭이 최소화됨으로써 실현될 수 있는 기본권이다. (　　)

32. 국민의 기본권을 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적 내용을 침해하지 못한다는 한계가 있다. (　　)

33. 우리나라 헌법에서 규정하고 있는 헌법은 실질적 평등이라고 헌법재판소에서 판시하였다. (　　)

34. 자유권은 참정권보다 역사적으로 오래된 권리이다. (　　)

35. 자유권과 참정권은 헌법에 열거되지 않아도 보장되는 권리이다. (　　)

36. 고문 금지 및 불리한 진술 거부권 등은 자유권의 내용이다. (　　)

37. 자유권과 달리 사회권과 청구권은 모두 적극적 성격의 기본권이다. (　　)

38. 참정권과 청구권은 다른 기본권을 보장하기 위한 수단적 기본권이다. (　　)

39. 사회권은 헌법에 명시하고 있는 권리만 보장된다. (　　)

40. 사회권의 내용으로는 근로권, 환경권, 교육권, 재산권, 보건권 등이 있다. (　　)

41. 기본권 보장을 위한 기본권은 청구권이고, 다른 기본권 보장의 전제 조건이 되는 권리는 평등권이다. (　　)

42. 재판 청구권과 청원권 모두 헌법에 열거되어야 보장받을 수 있는 열거적 권리이다. (　　)

43. 국가 또는 지방 자치 단체가 관리하는 공공 시설물의 설치 또는 관리의 잘못으로 입은 피해에 대해 배상을 청구하는 권리는 청구권에 속한다. (　　)

44. 국민 주권의 원리를 실현할 수 있는 권리는 사회권이다. (　　)

45. 국가에 대해 일정한 행위를 요구할 수 있으며 실질적 평등을 보장하려는 기본권은 사회권이다. (　　)

46. 참정권과 사회권 모두 포괄적 권리가 아니다. (　　)

47. 자유권과 같은 기본권은 국가가 부여한 것이 아니다. (　　)

48. 안락하고 풍족한 삶을 위해 정신적 만족까지 추구할 권리는 행복 추구권이다. (　　)

49. 행복추구권과 개별적 기본권이 충돌할 경우에는 행복추구권을 우선 적용한다. (　　)

50. 자유권을 '국가에 의한 자유', 사회권을 '국가로부터의 자유'라고도 한다. (　　)

51. 타인의 범죄 행위로 인해 생명과 신체에 대한 피해를 받은 국민이 법률이 정하는 바에 의하여 국가로부터 구조를 받을 수 있는 권리는 '신체의 자유'와 관련된 권리이다. (　　)

52. 자유권은 국회의 입법권 행사에 의해 실현되는 권리이다. (　　)

53. 인간다운 생활을 할 권리는 국가가 재정 형편 등 여러 가지 사정 등을 종합적으로 고려할 때 법률 등을 통하여 구체화할 때에 비로소 실현되는 법률적 권리이다. (　　)

54. 청구권은 최소한의 인간다운 생활 보장을 요구할 수 있는 권리이다. (　　)

55. 알 권리는 헌법에 명시적으로 규정되어 있지는 않지만, 국민의 기본권으로 당연히 인정된다는 것이 헌법재판소의 판례이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

25. O
26. X - 사회권에 대한 설명
27. O - 청구권은 적극적 권리이므로
28. O - 자유권은 포괄적 권리
29. X - 국민의 모든 자유와 권리는 엄격한 요건 하에서 제한 가능
30. X - 사회권은 사회 약자 보호 등 합리적 차별을 인정하는 것을 전제로 함.
31. O
32. O
33. O
34. O
35. X - 참정권은 열거적 권리
36. O - 신체의 자유로서 자유권에 해당
37. O - 자유권이 사회권보다 오래됨
38. X - 참정권은 수단적 기본권이 아님
39. O
40. X - 재산권은 자유권, 나머지는 모두 사회권
41. O - 두가지 구분할 것!!
42. O
43. O - 국가배상청구권은 청구권에 해당.
44. X - 참정권에 대한 설명
45. O
46. O - 모두 열거적 권리
47. O - 자유권은 자연법상의 권리
48. O -
49. X - 행복추구권은 보충적 기본권으로 개별 기본권을 우선 적용
50. X - 순서가 바뀜
51. X - 청구권에 해당. 신체의 자유는 자유권에 해당
52. X - 자유권은 자연법상의 권리로서 명문의 규정이 없어도 인정
53. O - 사회권은 추상적 권리로서 입법 등의 구체화가 되어야 인정됨
54. X - 사회권에 대한 설명
55. O

56. 급부실현을 목적으로 하는 것은 사회권이다. (　　)

57. 사회권은 '외부로부터의 강제 없이 개인의 양심을 형성할 권리'가 포함된다. (　) [2023 수능]

58. 자유권과 달리 사회권은 국가 기관의 형성과 국가의 정치적인 의사 결정 과정에 참여하는 권리이다. (　　) [2023 수능]

59. 자유권과 사회권은 모두 과잉 금지 원칙을 준수하더라도 법률로써 제한할 수 없는 권리이다. (　　) [2023 수능]

60. 사적 영역에 대한 국가의 침해를 배제함으로써 보장되는 권리는 자유권이다. (　) [2023 수능]

61. 자유권은 구체적 권리이지만, 사회권은 추상적 권리이다. (　　)

62. 행복 추구권은 국민의 행복을 추구하기 위한 활동을 국가 권력의 간섭없이 자유롭게 할 수 있다는 자유권으로서의 성격을 가진다. (　　)

63. 국민투표권, 재판 청구권, 환경권은 모두 적극적·열거적 권리에 해당한다. (　　)

64. 사회권은 근대 입법헌주의 헌법에서부터 보장된 권리이다. (　　)

65. "모든 국민은 통신의 비밀을 침해받지 아니한다."라는 기본권은 국가 권력에 의한 침해를 배제하는 소극적 권리이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

56. O
57. X – 자유권
58. X – 참정권
59. X – 모두 제한할 수 있는 권리
60. O
61. O (사회권은 별도의 구체적인 입법이 필요)
62. O
63. O (참정권, 청구권, 사회권은 모두 적극적 권리이자 열거적 권리)
64. X – 사회권은 현대 복지 국가 헌법에서부터 보장됨
65. O – 통신의 자유로서 자유권에 해당

기본권의 제한

1. 국민의 기본권은 절대적 권리가 아니라 어떤 경우에 한해서는 제한될 수도 있다. (　　)
2. 국민의 기본권을 제한하가 위해서는 국가 안전보장, 질서유지, 공공복리를 위한 목적이 있어야 한다. (　　)
3. 헌법 재판소는 기본권 침해 여부를 판단할 때 그 목적이 정당하고 수단의 적합성이 인정되며 침해의 최소성 원칙에 어긋나지 않으면서 법익의 균형성도 갖추어야 한다고 판시하였다. (　　)
4. 헌법 재판소는 기본권 침해 여부를 판단할 때 목적의 정당성, 수단의 적합성, 침해의 최소성, 법익의 균형성 중 어느 하나라도 갖춘다면 헌법에 위반되지 않는다고 판시하였다. (　　)
5. 기본권 제한의 목적 달성을 위한 방법이 효과적이고 적절해야 한다는 것은 과잉 금지 원칙 중 피해의 최소성에 해당한다. (　　)
6. 과잉금지 원칙 중 법익의 균형성이란 기본권 제한에 의해 침해되는 사익과 보호하려는 사익이 균형을 이루거나 사적 피해보다 공익이 커야한다는 것을 의미한다. (　　)
7. 기본권 제한은 목적의 정당성과 방법의 적절성 등을 따져 최소한으로 이루어져야 한다. (　　)
8. 기본권 제한과 관련하여 과잉 금지의 원칙 중 기본권 제한의 달성 방법이 효과적이고 적절해야 한다고 보는 것은 '법익의 균형성'에 해당한다. (　　)
9. 헌법 제37조 제2항은 국가 권력이 국민의 기본권을 효과적으로 제한하기 위한 규정이다. (　　)
10. 헌법 조항에 따르면 기본권은 헌법에 열거되지 않은 이유로 경시되지 않아야 한다. (　　)
11. 국민의 자유와 권리는 헌법에 열거되지 아니한 이유로 경시되지 아니한다. (　　)
12. 우리 헌법에 따르면 헌법에 열거된 기본권만을 보호함을 명시하고 있다. (　　)
13. 우리 헌법에는 기본권의 제한에 관한 규정을 두고 있다. (　　)
14. 국민의 모든 자유와 권리는 과잉금지 원칙을 준수할 경우 제한될 수 있다. (　　)
15. 과잉 금지 원칙에서 목적의 정당성은 그 수단이 목적을 달성하기 위하여 적합한가를 심사하는 것이다. (　　) [2017 수능]
16. 헌법 재판소가 과잉 금지 원칙의 세부 원리를 차례로 판단한 이유는 이를 모두 위반해야 위헌이라고 판단할 수 있기 때문이다. (　　) [2017 수능]

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. O – 과잉금지 원칙의 네가지 내용
4. X – 어느 하나라도 갖추지 않으면 위헌 ⇒ 네가지를 모두 갖추어야 합헌!!
5. X – 수단의 적합성에 대한 설명
6. O – 달성하려는 공익이 침해되는 사익보다 작으면 안 됨을 유의!!
7. O
8. X – 수단의 적합성에 대한 설명
9. X – 효과적으로 제한하기 위한 것이 아니라 엄격한 요건 하에서만 제한하게 함으로써 기본권 보호를 위한 것.
10. O
11. O (헌법 제37조 제1항)
12. X – 위의 문제 참조.
13. O (헌법 제37조 2항에 두고 있음)
14. O
15. X – 목적의 정당성은 국민의 기본권을 제한하는 입법은 그 목적이 헌법과 법률의 체계 내에서 정당성을 인정받을 수 있어야 한다는 것. 수단의 적합성에 대한 설명
16. X – 어느 하나라도 위반되면 위헌

[참조] 기본권의 충돌

1. 기본권의 충돌이란 하나의 기본권 주체가 국가에 대하여 하나의 동일한 사건에 둘 또는 그 이상의 기본권을 동시에 주장하는 경우를 의미한다. (　　)
2. 대립하는 기본권을 조화시켜 균형을 이루도록 해석하는 것을 규범 조화적 해석의 방법이라고 한다. (　　)
3. 연극무대에서 배우가 살인을 하고 피살자에 대하여 예술의 자유를 주장하는 경우에 기본권 충돌의 문제가 발생한다. (　　)
4. 흡연권과 혐연권이 충돌 시, 학생의 학습권과 교사의 단체 행동권이 충돌 했을 때, 헌법 재판소는 기본권 충돌의 해결 방법 중 규범 조화적 해석의 원리에 의해 해결하였다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 이는 기본권의 경합에 대한 설명. 기본권의 충돌이란 복수의 기본권 주체가 양립할 수 없는 서로의 기본권을 주장함으로써 발생
2. O
3. X – 이는 기본권의 보호 영역을 벗어나는 것으로 유사 충돌 사례
4. X – 법익 형량의 원칙에 의해 판단한 대표적인 두가지 사례임.

[참조] 의무

1. 근로의 의무와 환경 보전의 의무는 권리로서의 성격도 갖고 있지만, 국방의 의무와 납세의 의무는 그렇지 않다. (　　)
2. 의무를 헌법에 규정한 이유는 궁극적으로는 국민의 기본권을 보호하려는 것이다. (　　)

> 의무를 헌법에 규정한 이유는 규정된 의무 이외에는 그 누구도 함부로 새로운 의무를 부과할 수 없게 하여 궁극적으로는 국민의 기본권을 보호하려는 것이다.

3. 근대 입헌주의 국가가 시작되기 전부터 존재하던 고전적 의무는 납세의 의무와 국방의 의무가 있다. (　　)
4. 권리로서의 성격을 동시에 갖는 의무는 근로의 의무, 교육의 의무, 재산권 행사의 공공복리 적합 의무, 환경 보전의 의무가 있다. (　　)
5. 납세의 의무는 권리로서의 성격을 동시에 갖는 의무이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. O
4. O
5. X

제2단원 민주국가와 정부

정부 형태 (대통령제/의원내각제)

1. 의원내각제의 경우 내각 수반의 임기는 있으나 임기가 보장되지 않는다. (　　)
2. 의원내각제에서 내각은 국민에 대해 직접 정치적 책임을 진다. (　　)
3. 의원내각제에서 연립 정부를 수립한 경우 과반수를 확보함으로써 강력한 정책을 실시할 수 있다. (　　)
4. 대한민국은 건국헌법 이래로 현행 헌법까지 대통령제를 규정하여 왔다. (　　)
5. 대통령의 법률안 거부권은 의원내각제적 요소이지만, 법률안 공포권은 대통령제적 요소이다. (　　)
6. 대통령이 국회의 동의를 얻어 국무총리를 임명할 수 있는 것은 의원내각제적 요소이다. (　　)
7. 견제와 균형의 원리에 충실한 정부 형태는 대통령제이다. (　　)
8. 대통령제의 경우 대통령의 소속 정당과 의회 다수당이 일치하지 않을 수 있다. (　　)
9. 의원내각제는 대통령제와 달리 입법부가 국민의 선거에 의해 구성된다. (　　)
10. 대통령제에서는 의회와 정부의 정치적 대립을 의원내각제보다 효과적으로 해결할 수 있다. (　　)
11. 의원내각제 하에서 국왕이나 대통령은 내각을 견제하는 역할을 하며, 행정부의 실질적 권한을 행정부 수반과 분배하고 있다. (　　)
12. 대통령제의 경우 다수당의 경우 집권 여당이 된다. (　　)
13. 의회다수파의 횡포를 법률안 거부권으로 견제할 수 있는 정부 형태는 의원내각제이다. (　　)
14. 의원내각제는 내각 불신임제와 의회 해산권으로 인해 행정부와 입법부의 대립을 신속하게 해결할 수 있다. (　　)
15. 대통령제의 경우 입법부와 행정부의 대립 시 조정이 곤란하다는 단점이 있다. (　　)
16. 의원내각제의 경우 다수당의 횡포의 가능성이 높다. (　　)
17. 대통령제 국가에서는 대통령과 국회의원, 행정 각료의 임기가 보장되고 있어서 정국의 안정을 꾀할 수 있다. (　　)
18. 대통령의 법률안 거부권과 정부의 법률안 제안권은 대통령제적 요소이다. (　　)
19. 입법부와 행정부 사이에 상호 견제와 균형의 원리에 충실한 것은 의원내각제이다. (　　)
20. 대통령제는 행정부의 일원성, 의원내각제는 행정부의 이원성을 띤다고 볼 수 있다. (　　)
21. 대통령제의 경우 대통령과 의원 선거는 별도로 진행되므로 의회 다수당에서 반드시 대통령이 당선된다고 할 수 없다. (　　)
22. 대통령제의 정부 형태에서는 여대야소 뿐만 아니라 여소야대의 모습이 나타나기도 하는데, 이 경우 대통령은 강력한 정책 수행이 힘들고 의회다수파에 대한 견제 수단이 없다. (　　)
23. 대통령제와 마찬가지로 의원내각제에서도 행정부 수반을 국민이 직접 선출한다. (　　)
24. 의원내각제는 의회와 행정부의 대립 시 해결이 어렵다는 단점이 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. X – 국회에 대하여 정치적 책임을 짐
3. X – 단독 정당이 과반수를 차지하지 못하였으므로 정국 불안정의 위험
4. X –3, 4차 개헌 즉 제2공화국에서는 의원 내각제
5. X – 법률안 거부권도 대통령제적 요소
6. O
7. O
8. O
9. X – 모두 입법부는 국민의 선거에 의해 구성됨
10. X – 대통령제에서는 의회와 정부의 대립이 장기화 될 수 있음
11. X – 상징적 존재에 지나지 않음
12. X – 대통령은 별도의 선거에 의해 선출됨, 대통령 소속 정당이 여당이 됨
13. X – 대통령제 요소
14. O
15. O
16. O – 다수당이 의회와 내각을 모두 장악하며, 법률안 거부권과 같은 다수당의 횡포를 견제할 수단이 없으므로
17. X – 행정각료의 임기는 없으며, 보장되지도 않음
18. X – 행정부의 법률안 제안권은 의원 내각제적 요소
19. X – 대통령제
20. O – 대통령제는 국가원수와 행정부 수반이 1인에게 주어지므로 행정의 일원성
21. O
22. X – 전단의 설명은 맞지만, 법률안 거부권을 통한 의회 다수당의 횡포 견제 가능
23. X – 의원내각제에서 행정부 수반은 국회에서 선출됨
24. X – 이는 대통령제의 단점

25. 의원내각제의 총리는 법률안에 대해 거부권을 행사할 수 있다. (　　)

26. 의원내각제에서 내각은 의회에 의해 구성되므로 의회에 대해 직접 정치적 책임을 진다. (　　)

27. 의원내각제에서 내각은 국민에 대해 직접 정치적 책임을 진다. (　　)

28. 의원내각제에서 여소야대의 현상이 발생한다면 정국이 불안정해 질 수 있다. (　　)

29. 대통령제에서는 여소야대의 현상이 발생할 수 있다. (　　)

30. 국무위원에 대한 해임 건의권은 의원내각제적 요소인 반면, 탄핵제도는 대통령제적 요소이다. (　　)

31. 국민의 요구에 민감하게 반응하는 정부형태는 대통령제이다. (　　)

32. 대통령제는 행정권이 이원화되어 있다. (　　)

33. 의원내각제와 달리 여소야대 현상은 대통령제에서 나타나는 정치 현상에 해당한다. (　　)

34. 의원내각제에서는 국회의원 선거에서 제1당을 차지한 정당이 여당이 된다. (　　)

35. 의원 내각제의 국가 원수는 실질적인 통치권을 보유하지만 내각 총리는 명목상의 권한만을 보유한다. (　　)

36. 대통령제와 의원 내각제는 모두 사법권의 독립을 보장한다는 점은 공통적이다. (　　)

37. 몽테스키외의 3권 분립론이 대통령제에 영향을 주었다면 로크의 2권 분립론은 의원 내각제에 영향을 주었다. (　　)

38. 대통령제는 권력 융합형이고, 의원 내각제는 권력 분립형이다. (　　)

39. 대통령제는 정책의 계속성 확보에 용이하고, 의원 내각제는 신속한 정책 집행이 용이하다는 장점이 있다. (　　)

40. 대통령제는 의원 내각제와 달리 국가 원수와 행범부 수반이 동일인이다. (　　)

41. 사법부의 독립과 의회 의원을 국민에 의하여 선출하는 것은 대통령제와 의원 내각제 모두에서 나타난다. (　　)

42. 전형적인 정부 형태 중 여소야대 현상은 대통령제에서만 나타난다. (　　)

43. 의원 내각제에서는 과반수 의석을 차지한 정당이 없을 경우 재선거를 실시한다. (　　)

44. 대통령제와 달리 의원 내각제에서는 동거 정부가 나타날 수 있다. (　　)

45. 의원 내각제에서는 의원의 임기가 정해져 있지 않다. (　　)

46. 대통령제와 의원 내각제에서는 행정부 수반을 탄핵시킬 수 있다. (　　)

47. 대통령제와 달리 의원 내각제에서는 국가 원수와 행정부 수반이 일원화되어 있지 않다. (　　)

48. 대통령제에 비해 의원 내각제에서 의회 다수당의 횡포를 견제하기 용이하다. (　　)

49. 대통령제보다 의원 내각제가 더 민주적인 정부 형태이다. (　　)

50. 대통령제보다 의원 내각제는 정치적 책임과 국민의 요구에 더 민감한 정부 형태이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

25. X - 법률안 거부권은 대통령제적 요소
26. O - 이는 행정부가 국민에 대하여 정치적 책임을 지는 대통령제와 차이
27. X
28. X -의원 내각제에서는 여소야대 현상이 발생할 수 없음.
29. O - 대통령제에서는 대통령 선거를 별도로 하므로 여소야대 현상이 발생할 수 있음
30. O
31. X - 의원내각제의 장점
32. X - 이원 정부제의 특징에 해당
33. O
34. X - 과반수를 차지애햐 여당이 됨.
35. X - 순서가 바뀜.
36. O
37. O
38. X- 순서가 바뀜
39. O
40. O
41. O
42. O - 의원 내각제에서는 여대야소만 나타남
43. X - 연립 내각이 구성될 가능성이 높고 재선거를 하지는 않음
44. X - 동거 정부는 이원 정부제에서 나타남
45. X - 임기는 있으나 보장되지 않음
46. X- 탄핵 제도는 대통령제적 요소. 의원 내각제는 불신임권이 있음
47. O
48. X - 대통령에서는 법률안 거부권으로 의회 다수당 횡포 견제 유리
49. X- 운영 방식의 치이일 뿐, 모두 민주적인 정부형태
50. O

※ 다음의 표는 전형적인 정부 형태를 갖는 A국의 선거 결과이다. 이에 대한 설명에 O, X로 답하여라. [51～58]

구분	甲당	乙당	丙당	丁당
정당별 지역구 의석수(석)	120	63	17	0
정당 투표 득표율(%)	24	42	13	21
전체 정당 의석 점유율(%)	48	35	10	7

※ 지역구 수는 200개, 총 의석수는 300개이다.
※※ 甲당～丁당만 선거에 참여했으며, 무소속 당선자는 없다.

51. 지역구 선거에서는 다수당에 유리한 선거구제이다. (　　)

52. 대통령제일 경우 甲당이 여당이다. (　　)

53. 의원 내각제일 경우 甲당이 여당일 것이다. (　　)

54. 의원 내각제일 경우 정국이 불안정해질 가능성이 높다. (　　)

55. 甲당 보다 乙당에서 비례 대표 의석을 더 많이 차지했다. (　　)

56. 丁은 전체 정당의 득표율과 의석 점유율을 비교하면 과대 대표되었다. (　　)

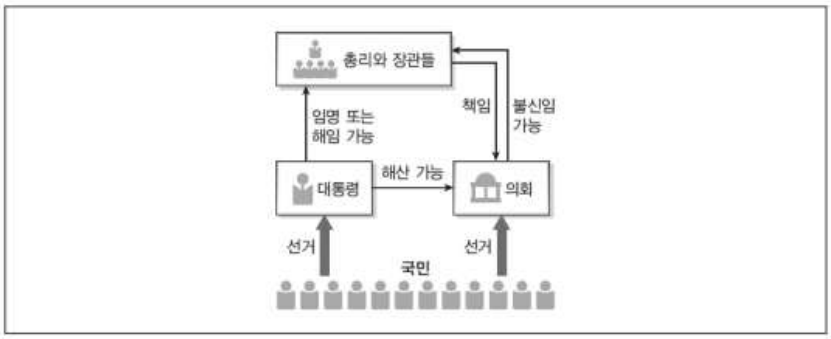
57. A국이 대통령제인 경우 여소야대가 나타나지만, 의원 내각제일 경우 여대야소가 나타난다. (　　)

58. 지역구 선거에서 사용된 선거구제는 사표 발생의 가능성이 높다. (　　)

▶ 정답 및 해설

51. O - 지역구수 200개, 지역구 의석은 200개 이므로 소선거구제
52. X - 대통령 선거는 별도로 하므로 어느 정당이 여당인지 알 수 없음
53. X - 과반수 의석을 차지한 정당이 없어서 알 수 없음
54. O - 연립내각으로 인해 정국 불안정 가능성이 높음
55. O - 갑당의 전체 의석수는 144석이므로 비례대표 의석수는 24석, 을당의 전체 의석수는 105석, 비례대표 의석수는 42석
56. X - 과소대표(정당 득표율>의석 점유율)
57. O - 어느 정당도 과반수 의석 없으므로 대통령제의 경우 여소야대, 의원 내각제는 항상 여대야소
58. O - 소선거구제의 단점

정부 형태(이원정부제)

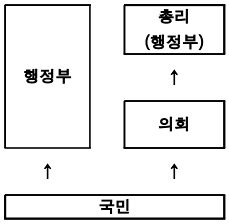


1. 바이마르 공화국과 프랑스 제5공화국은 이원(집)정부제라는 정부 형태를 채택한 대표적인 국가이다. (　　)
2. 이원(집)정부에서는 수상의 임기가 보장된다. (　　)
3. 이원정부제도는 국정 혼란 경험을 반영해 효율적인 국가 운영을 위해 도입한 정부 형태이다. (　　)
4. 이원정부제에서는 대통령과 총리는 모두 의회에 대하여 정치적 책임을 진다. (　　)
5. 이원정부제에서는 국민이 대통령과 의회 의원을 직접 선출한다. (　　)
6. 이원정부제에서는 국회가 총리와 내각에 대한 불신임권이 있지만 대통령에 대해서는 불신임을 할 수 없다. (　　)
7. 이원정부제에서 의회는 대통령을 불신임할 수 없지만, 대통령은 의회를 해산할 수 있다. (　　)
8. 이원정부제에서는 대통령은 국회를 해산하고 내각을 불신임할 수 있다. (　　)
9. 이원정부제에서는 의회는 내각을 불신임할 수 없으나, 내각은 의회를 해산할 수 있다. (　　)
10. 대통령은 의회의 동의를 거쳐야 총리를 임명할 수 있으므로 여소야대(與小野大) 현상이 발생하면 동거 정부가 만들어지기도 지기도 하는 정부 형태는 의원 내각제이다. (　　)
11. 이원정부제는 대통령과 총리의 소속 정당이 같을 경우 독재의 우려, 소속 정당이 다른 경우 대통령과 총리의 대립으로 정치적 파국 가능성이 있다는 문제점이 있다. (　　)
12. 우리나라는 한 번도 이원 정부제를 채택한 적이 없다. (　　)
13. 이원 정부제에서는 여소 야대 현상이 나타나지 않는다. (　　)
14. 이원 정부제에서는 대통령이 형식적인 권한만을 가지고, 총리가 실질적인 행정 권한을 가진다. (　　)
15. 이원 정부제에서 국민에 의해 선출된 대통령은 각료를 임명하고 내각을 구성한다. (　　)
16. 이원 정부제에서 평시에 대통령은 국방과 외교 등의 사항을 관장하지만, 총리는 법률의 집행과 일반적인 행정 업무에 관한 권한을 가진다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. X – 내각 불신임에 의해 임기가 보장되지 않음
3. O
4. X – 대통령은 의회에 대하여 정치적 책임을 지지 않고 국민에 대하여 정치적 책임을 짐.
5. O
6. O
7. O
8. X – 내각 불신임은 국회의 권한
9. X – 순서가 바뀜.
10. X – 동거 정부는 이원정부제에서 나타날 수 있음
11. O
12. O
13. X – 대통령제 마찬가지로 여소야대가 나타날 수 있고, 이 경우 동거 정부가 성립
14. X – 대통령도 실질적인 권한을 가짐. 총리와 공유
15. X – 각료를 임명하고 내각을 구성하는 것은 총리의 권한
16. O

17. 다음과 같은 정부 형태의 특징으로 대통령의 의회 해산권과 국회의 내각 불신임권을 들 수 있다. (　　)



18. 이원 정부제는 의원 내각제와 마찬가지로 동거 정부가 나타날 수 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

17. O
18. X - 동거정부는 이원 정부제에서만 나타남

우리나라의 정부 형태

우리나라 대통령제의 특징

① 국민의 직접 선거에 의해 선출된 대통령이 행정부를 구성하고, 국정을 운영함

> **대통령제적 요소를 규정하고 있는 헌법 조항**
>
> 제53조 ② 법률안에 이의가 있을 때에는 대통령은 제1항의 기간 내에 이의서를 붙여 국회로 환부하고 그 재의를 요구할 수 있다.
>
> 제66조 ④ 행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다.
>
> 제67조 ① 대통령은 국민의 보통·평등·직접·비밀 선거에 의하여 선출한다.

② 전형적인 미국식 대통령제와 달리 **의원내각제적 특징**을 지니고 있음

- 국무총리와 국무회의를 두고 있음
- 행정부가 법률안을 제출할 수 있음
- 국회의원이 국무위원을 겸직할 수 있음
- 국회가 국무총리와 국무위원에 대한 해임 건의를 할 수 있음
- 국무총리와 국무 위원 등의 국회 출석 발언권이 있음
- 대통령의 국회 출석 및 의사 표시권이 있음.
- 대통령이 임시 국회 소집을 요구할 수 있음.

주의

> 의원내각제적 요소가 아닌 것 – 법률안 거부권, 법률안 공포권, 탄핵심판제도

1. 우리나라는 대통령제 정부형태이므로 대통령의 법률안 거부권은 인정하고 있으나 의원내각제적 요소인 행정부의 법률안 제안권은 인정하고 있지 않다. (　　)
2. 현재 우리나라에서는 입법부만이 법률안을 제출할 수 있고, 행정부가 법률안을 제출할 수 없다. (　　)
3. 대한민국의 경우 평상시에는 대통령이 국방과 외교에 대한 권한을 행사하고 국내 정치에 대한 권한은 국무총리가 독립적으로 행사한다. (　　)
4. 현재 대한민국에서 시행되고 있는 의원내각제적 요소로는 행정부의 법률안 제출권, 의회 의원의 국무위원 겸직, 의회의 국무 위원 해임 건의권, 국무총리의 의회에서의 출석 발언권, 탄핵제도, 의회의 내각 불신임권을 들 수 있다. (　　)
5. 우리나라에서 대통령의 국무총리 임명에 대한 국회 동의권, 국무총리 및 국무 위원에 대한 국회의 해임 건의권은 입법부가 행정부를 견제하는 수단이다. (　　)
6. 우리 헌법에서는 '국회의원과 정부는 법률안을 제출할 수 있다.'라고 규정하고 있는데, 이는 엄격한 권력 분립의 정신을 반영하고 있다고 볼 수 있다. (　　)
7. 우리나라의 정부 형태는 책임 정치 구현에 적합한 정부 형태이다. (　　)
8. 우리나라는 대통령제, 의원내각제, 이원정부제의 정부 형태를 모두 경험하였다. (　　)
9. 법률안 거부권, 법률안 공포권, 탄핵심판제도는 대통령제적 요소이다. (　　)
10. 대한민국은 미국과 달리 탄핵 제도를 운영하고 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 행정부의 법률안 제안권 인정함
2. X
3. X – 대통령에게 모든 권한 인정됨. 이원 정부제를 채택하고 있지 않음.
4. X – 탄핵제도는 대통령제적 요소
5. O
6. X – 입법권을 정부도 일부 행사하는 것으로 볼 수 있으므로 엄격한 권력 분립의 정신을 반영하고 있다고 보기 어려움. 이는 우리나라가 의원내각제적 요소를 받아들인 것에 기인함
7. X – 책임 정치 구현에 적합한 것은 의원 내각제
8. X – 이원정부제는 경험하지 못함.
9. O
10. X – 미국도 탄핵제도 가짐 (단, 하원에 탄핵 소추권, 상원에 탄핵 심판권이 있음)

헌법 개정사

우리나라 헌법 개정과 정부 형태의 주요 변천 과정

헌법 개정(년도)	차시	주요 내용
1948	헌법 제정	대통령 국회 간선제
1952	1차 개헌	대통령 직선제 (발췌 개헌), 양원제, 일사부재의 원칙 위배
1954	2차 개헌	초대 대통령에 한해 3선 제한 철폐 (사사오입 개헌) *재적 203명, 203명의 2/3의 찬성 135.333명(136명)－찬성135명
1960	3차 개헌	의원내각제, 대통령 국회 간선제 (장면 총리, 윤보선 대통령), 국민의 기본권강화, 양원제
1960	4차 개헌	3.15 부정 선거 관련 처벌, 법률불소급 원칙 예외
1962	5차 개헌	대통령 직선제(3선 금지) 국민투표에 의한 개헌, 단원제(국회)
1969	6차 개헌	대통령 직선제, 3선 허용
1072	7차 개헌	유신헌법, 대통령 간선제 (6년 임기, 통일 주체 국민 회의에서 선출), 긴급조치권
1980	8차 개헌	대통령 선거인단 간선제, 7년 단임제(평화적 정권교체 기반 마련), 비상조치권
1987	9차 개헌	대통령 직선제, 5년 단임제 국정감사권(국회), 국회해산권 · 비상조치권 등의 폐지

1. 대한민국의 건국헌법에서는 대통령 직선제를 채택하였다. (　　)
2. 대한민국 헌정사에서 3차 개헌을 통하여 의원내각제를 채택하였고, 4차 개헌에서 대통령제로 다시 변경되었다. (　　)
3. 대한민국 헌정사에서 제1차 개헌은 사사오입 개헌이라고도 하며, 초대 대통령에 한하여 3선 제한을 철폐하였다. (　　)
4. 대한민국은 건국헌법 이래로 현행 헌법까지 대통령제를 규정하여 왔다. (　　)
5. 4·19 혁명의 결과 대통령 직선제로의 헌법 개정이 이루어졌다. (　　)
6. 5·16 군사 정변은 4·19 혁명과 달리 급격한 정치적 변동에 해당한다. (　　)
7. 유신 헌법은 입법부의 권한이 지나치게 비대해졌다. (　　)
8. 유신 헌법은 대의 민주제를 배제하였다. (　　)
9. 유신 헌법은 국회와 행정부의 대립 구조가 심화되었다. (　　)
10. 유신 헌법은 국가 기관 간의 권력 분립이 훼손되었다. (　　)
11. 유신 헌법은 정치권력의 합법성이 상실되었다. (　　)
12. 6월 민주 항쟁을 계기로 대한민국 헌정사상 처음으로 대통령 직선제가 도입되었다. (　　)
13. 6월 민주 항쟁을 계기로 대한민국 헌정사상 처음으로 대통령 단임제가 도입되었다. (　　)
14. 역대 대한민국 헌법 중 대통령 직선제를 규정한 헌법은 제1차 개헌, 제2차 개헌, 제5차 개헌, 제6차 개헌, 제9차 개헌이다. (　　)
15. 우리나라의 경우 제2공화국에서는 의원내각제를 채택하였으나, 제3공화국부터는 계속 대통령제를 운영하고 있다. (　　)
16. 제3차 개헌은 3.15 부정 선거 관련자 처벌을 위한 개헌이다. (　　)
17. 6월 항쟁 이후 개헌된 헌법은 대통령 간선제를 골자로 한다. (　　)
18. 초대 대통령에 한해 중임 제한을 철폐한 것은 1차 개헌이다. (　　)
19. 8차 개헌에서 최초로 대통령 단임제를 채택하였다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 건국 헌법에서는 간선제 채택
2. X – 5차 개헌에서 대통령제로 변경
3. X – 2차 개헌이 사사오입
4. X – 3, 4차 개헌에서는 의원 내각제
5. X – 4.19 혁명의 결과 의원 내각제 채택
6. X – 둘다 급격한 정치적 변동
7. X – 행정부의 지나친 비대
8. X – 의회의 권한이 약화된 것이지 대의 민주제를 배제한 것은 아님.
9. X – 행정부의 권한 강화로 대립구조가 심화된 것은 아님
10. O
11. X – 합법성이 상실된 것은 아님
12. X – 1차, 2차, 5차, 6차 개헌에서도 대통령 직선제
13. X – 최초의 대통령 단임제는 8차 개헌(7년 담임제)
14. O
15. O
16. X – 제 4차 개헌
17. X – 현행 헌법으로 대통령 직선제를 골자로 함
18. X – 2차 개헌
19. O (단, 임기가 7년)

지방 자치 제도

1. 지방 의회는 조례 제·개정권, 지방 자치 단체장은 규칙 제정권의 자치 법규 제정권을 가진다. (　　)
2. 지방 의회는 지방 자치 단체장과 달리 자치 입법권을 가진다. (　　)
3. 지방 자치 단체의 집행 기관은 지방 의회이고, 의결 기관은 지방자치 단체장이다. (　　)
4. 지방 의회 의원과 지방 자치 단체장은 지역 주민의 직접 선거에 의해 선출된다. (　　)

▶ 지방 자치의 형태

주민 자치	**지역 주민들**이 해당 지역의 문제에 관한 정책을 스스로 결정하고 집행하는 지방 자치 → 정치적 측면의 자치(자치의 원리)
단체 자치	**지방 자치 단체**가 중앙 정부로부터 자치권을 인정받아 스스로 지역 사무를 처리하는 지방 자치 → 행정적 측면의 자치(지방 분권의 원리)

5. 주민 자치는 중앙 정부로부터 독립된 지위와 권한을 부여받은 지방 정부가 자치를 실시하는 것을 가리킨다. (　　)
6. 우리나라 지방 자치 제도는 지방 의회를 통하여 직접 민주주의를 실현하고 있다고 할 수 있다. (　　)
7. 우리나라 광역 자치 단체와 달리 기초 자치 단체에는 지방 의회가 설치되어 있지 않다. (　　)
8. 지방자치 제도는 "민주주의의 원천일 뿐만 아니라 그 학교"라고 표현하기도 한다. (　　)
9. 지방자치 제도가 실시되고 활성화된다면 국가 정책 결정의 신속성을 높일 수 있다. (　　)
10. 지방 자치 제도는 주민에 의해 지역 대표자가 선출되므로 주민의 주권 의식을 배양할 수 있으며, 주민의 정치에 대한 관심을 높이는 데 기여한다. (　　)
11. 지방 자치 제도는 중앙 정부의 권력 남용을 견제하고 억제하여 수평적 권력 분립을 실현할 수 있다. (　　)
12. 주민 투표제는 위법·부당한 행위를 저지르거나 직무가 태만한 지방 자치 단체의 장 및 지방 자치 지역구 의원을 주민들이 투표로 파면할 수 있는 제도이다. (　　)
13. 지방 자치 단체장의 사무 처리에 대한 주민 감사 청구가 인정되는데, 이는 지방 자치 단체장을 견제하고 통제할 수 있는 주민 행동이다. (　　)
14. 중앙 정부는 지방 자치 단체장에 대한 해임 권한을 통해 지방 자치 단체장을 견제할 수 있다. (　　)
15. 기초 의회와 광역 의회 모두 지역구 의원과 비례 대표 의원으로 구성된다. (　　)
16. 기초 자치 단체장이 직무에 관하여 법령에 위배할 경우 기초 의회에 의해 파면된다. (　　)
17. 주민 자치는 단체 자치와 달리 지방 자치의 원리에 충실하다. (　　)
18. 지방 정부는 자기 지역의 문제에 대해서는 전문성이 있으므로 중앙 정부보다 지역 문제를 효율적으로 처리할 수 있다. (　　)
19. 우리나라는 주민 자치와 달리 단체 자치를 시행하고 있다. (　　)
20. 우리나라는 주민 자치와 단체 자치를 결합하여 시행하고 있다. (　　)

▶ **정답 및 해설**

1. O
2. X – 둘다 자치 입법권을 가짐
3. X – 순서가 바뀜.
4. O
5. X – 단체자치에 대한 설명
6. X – 지방의회 역시 간접 민주주의의 실현 수단
7. X – 둘다 설치됨
8. O
9. X – 신속성은 오히려 약화됨
10. O
11. X – 수직적 권력분립
12. X – 주민소환제
13. O
14. X – 지방 자치 단체장은 주민 소환은 가능하지만, 상급 기관에 의해 해임될 수는 없음
15. O
16. X – 의회에 그러한 권한은 없음
17. X – 둘다 지방자치 원리에 충실함
18. O
19. X – 우리나라에서는 둘다 시행함
20. O

21. 주민 자치는 정치활동이 중심이 되고, 단체 자치는 행정 활동이 중심이 된다. (　　)

22. 지방 자치는 지방 자치 단체와 중앙 정부 간의 수직적 권력 분립을 강화한다. (　　)

23. 지방 지치는 풀뿌리 민주주의의 실현에 기여한다고 할 수 있다. (　　)

24. 우리나라 헌법은 수직적 권력 분립을 위한 삼권 분립을 규정하고 있으나, 지방 자치 제도는 중앙 정부와 지방 자치 단체와의 수평적 권력분립을 위한 것이다. (　　)

25. 주민 참여 예산 제도는 지방의 예산 편성 과정에 주민이 참여함으로써 지방 자치를 실현하는 수단이 된다. (　　)

▶ 교육감과 도지사(광역 지방 자치 단체장)의 공통점 VS 차이점

① 공통점
- ㉠ 집행기관
- ㉡ 연속 3기까지 재임 가능이라는 제한 있음
- ㉢ 법령의 범위 안에서 규칙을 제정할 수 있음
- ㉣ 교육감은 광역 자치 단체에서만 선출됨
- ㉤ 지역 주민의 직접 선거로 소선거구제/다수대표제로 당선
- ㉥ 임기는 4년

② 차이점
- ㉠ 도지사와 달리 교육감은 특정 정당 소속 표방 못함
- ㉡ 도지사는 일반적인 지방 자치 사무 집행 / 교육감은 교육과 학예에 관한 사무를 집행

26. 교육감과 도지사는 모두 지역 주민의 직접 선거에 의해 당선되고, 임기는 4년으로 동일하다. (　　)

27. 교육감과 지방자치 단체장은 광역 지방자치 단체와 기초 지방자치 단체에서 선출된다는 점에서 공통적이다. (　　)

28. 교육감과 달리 지방자치 단체장은 연속 3기 연임 제한이 있다. (　　)

29. 교육감은 정당추천제가 적용되지 않는다는 점에서 지방 의원과 지방자치 단체장과 다르다. (　　)

30. 교육감과 지방자치 단체장은 모두 법령의 범위 안에서 규칙을 제정할 수 있다. (　　)

31. 지방의회를 견제하기 위해서 지방 자치 단체장은 지방 의회를 해산할 수 있다. (　　)

32. 기초의회와 광역의회 의원 선거에서 유권자는 1인 2표를 행사한다. (　　)

33. 기초의회와 달리 광역의회 의원 선거는 비례대표제를 실시한다. (　　)

34. 주민투표와 주민소환제는 대의제를 보완하는 직접 민주주의제 요소이다. (　　)

35. 주민 소환의 대상에는 광역 자치 단체장과 기초 자치 단체장이 모두 포함된다. (　　)

36. 주민 투표는 지역 주민, 지방 의회, 지방 자치단체장이 청구할 수 있다. (　　)

37. 주민 소환과 주민 투표는 모두 풀뿌리 민주주의의 실현에 기여한다. (　　)

38. 주민 소환제는 지방 정부의 자율성 확대에 기여한다. (　　)

39. 주민 조례 제정 및 개폐 청구 제도를 통해 주민은 직접 조례안을 발의할 수 있다. (　　)

40. 주민 발안제인 조례 제정 및 개폐 청구 제도를 통해 주민은 조례안의 발의를 청구할 수 있지만, 직접 조례안을 발의할 수는 없다. (　　)

41. 대통령은 국회를 견제하기 위해 법률안 거부권을 가지지만, 지방 자치 단체장은 지방 의회에서 제정한 조례안에 대해 거부권을 행사할 수 없다. (　　)

▶ 정답 및 해설

21. O
22. O
23. O
24. X - 순서가 바뀜
25. O
26. O
27. X - 교육감은 광역자치단체에서만 선출된
28. X - 둘다 연속 3기 연임 제한이 있음
29. O
30. O
31. X - 지방의회 해산권은 없음
32. O - 기초의원 선거와 광역의원 선거 모두 비례대표 의원을 위한 정당투표를 하므로
33. X
34. O
35. O
36. O
37. O
38. X - 오히려 자율성을 축소시키고 소신있는 행정을 위축시킬 수 있음.
39. X - 주민이 직접 조례안을 발의하는 것이 아니라 발의를 청구할 수 있을 뿐임.
40. O
41. X - 지방 자치 단체장도 조례안에 대한 거부권을 행사할 수 있음.

42. 헌법 재판소는 지방자치 단체장이 제정한 규칙이 법령에 어긋나는지 심사한다. (　　)

43. 주민 자치와 단체 자치는 모두 수직적 권력분립을 추구한다. (　　)

44. 오늘날 우리나라를 포함한 대부분의 국가에서는 단체 자치와 주민 자치를 결합하여 시행하고 있다. (　　)

45. 바람직한 지방 자치는 단체 자치와 주민 자치가 모두 시행될 때에 실현될 수 있다. (　　)

46. 주민 조례 제정 및 개폐 청구와 주민 감사 청구 제도는 모두 주민들의 정치 사회화에 기여한다. (　　)

47. 우리나라 지방 자치는 지방 자치 단체의 재정 자립도가 낮아 중앙 정부에 대한 경제적 의존도가 높은 편이다. (　　)

48. 바람직한 지방 자치가 실현되기 위해서는 주민 자치가 단체 자치보다 우선적으로 시행되어야 한다. (　　)

49. 지방자치 단체장과 지방의회의 권력 분립은 수직적 권력 분립에 해당한다. (　　) [2021 수능]

50. 지방의회는 지방 자치 단체의 사무에 관한 감사와 조사권이 있다. (　　)

51. 지방자치단체장은 지방 자치 단체의 사무에 관한 규칙을 제정할 수 있다. (　　) [2023 수능]

52. 지방자치단체장과 달리 지방의회를 견제할 수 있는 수단으로 주민 소환 제도가 있다. (　　) [2023 수능]

53. 지방의회와 지방자치단체장은 모두 중앙 정부와 수평적 권력 분립 관계에 있다. (　　) [2023 수능]

54. 지방의회는 지방 자치 단체를 대표하고 지방 행정 사무를 총괄한다. (　　) [2023 수능]

55. 지방자치단체장은 지방 자치 단체의 예산을 심의하고 확정한다. (　　) [2023 수능]

56. 광역 지방 의회와 기초 지방 의회는 모두 별도의 비례 대표 선출을 위한 투표도 함께 실시한다. (　　)

57. 지방자치단체장에게는 지방의회에서 제정한 규칙에 대한 거부권이 인정된다. (　　)

58. 지역 주민들은 주민 발안권을 통해 직접 조례안을 발의할 수 있다. (　　)

59. 조례 제정·개폐 청구권에 의해 주민들이 조례안의 발의를 청구할 수는 있지만, 직접 조례안을 발의할 수 있는 제도는 아니다. (　　)

60. 주민투표는 지방 자치 단체장만 청구할 수 있다. (　　)

61. 지방의회는 지방 자치 단체의 집행 기관이다. (　　)

62. 규칙이 법령에 어긋나는지 여부에 대한 심사는 헌법 재판소에서 담당한다. (　　)

63. 지방자치제도는 '풀뿌리 민주주의', 민주주의의 학교'라고 불리기도 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

42. X – 규칙에 대한 심사권은 법원에 있으며, 헌재는 위헌법률심판을 함
43. O
44. O
45. O
46. O
47. O
48. X – 함께 시행되어야 함.
49. X – 수평적 권력 분립에 해당
50. O
51. O
52. X – 지방자치단체장에게도 주민 소환 인정됨
53. X – 수직적 권력 분립
54. X – 지방자치단체장
55. X – 지방의회
56. O
57. X – 규칙이 아니라 조례
58. X – 지역 주민들은 조례안의 발의를 지방 의회에 청구할 수는 있지만, 지역 주민이 직접 조례안을 발의할 수 있는 것은 아님
59. O
60. X – 주민 투표는 지방 의회, 지방자치 단체장, 지역 주민들이 모두 청구할 수 있음
61. X – 의결 기관
62. X – 법원에서 담당, 명령·규칙·처분의 심사권은 법원에서, but 법률은 헌법재판소에서 심사
63. O

국회

1. 모든 국회의 회의는 특별한 사유가 없는 한 비공개하는 것이 원칙이다. (　　)
2. 국회 임시회는 대통령 또는 국회 재적 의원 1/4 이상의 요구에 의해 집회된다. (　　)
3. 국회 정기회는 회기가 100일을 초과할 수 없고, 국회 임시회의 경우 1회 소집 시 회기가 30일을 초과할 수 없다고 헌법에 규정되어 있다. (　　)
4. 헌법 개정안 의결은 정기회를 통해서만 가능하고, 임시회를 통해서는 할 수 없다. (　　)
5. 양원제 의회는 두 개의 원을 거치면서 법률안을 심의하기에 법률안 심의 과정에 있어 단원제 의회에 비해 신중을 기하는 데 유리하다. (　　)
6. 양원제보다 단원제 의회가 의사 결정의 신속성이 높다. (　　)
7. 양원제가 단원제보다 의사 결정의 책임 소재가 명확하다. (　　)
8. 일반사면의 경우 국무회의의 심의를 거쳐 국회의 동의를 얻어 대통령이 행한다. (　　)
9. 특별사면의 경우 국회의 동의를 얻어 대통령이 행한다. (　　)
10. 일반사면의 경우 행정부가 사법부를 견제하는 수단으로 작용한다. (　　)
11. 국정감사는 국회가 특정사안에 대하여 비정기적으로 한다. (　　)
12. 국정조사는 8차 개헌 때 최초로 도입되었으며, 현행 헌법에서도 인정되고 있다. (　　)
13. 국정감사는 유신헌법 때 삭제되었다가 현행 헌법에서 다시 부활하였다. (　　)
14. 국정감사의 경우 국회 재적의원의 1/4이상의 요구가 있을 때 실시한다. (　　)
15. 예산의 공고는 효력발생요건이다. (　　)
16. 예산의 편성은 정부의 권한이지만 예산의 심의·확정권은 국회의 권한이다. (　　)
17. 감사원은 예산 결산서를 검사하고 이를 대법원장과 차년도 국회에 제출한다. (　　)
18. 헌법에서 정부는 예산안을 편성하여 회계연도 개시 100일 이전에 국회에 제출하고, 국회는 회계연도 개시 30일전까지 이를 의결하여야 한다고 규정하고 있다. (　　)
19. 예산은 의결로써 효력이 발생한다. (　　)
20. 예산의 경우 회계연도 개시 30일 전까지 국회 재적의원 과반수가 출석하여 출석의원 과반수가 찬성하면 의결되고, 대통령이 15일 이내에 공포함으로서 효력이 발생한다. (　　)
21. 대통령과 국무총리, 대법관 등은 탄핵소추의 대상이 되지만 헌법재판관과 국회의원은 탄핵소추의 대상이 아니다. (　　)
22. 대통령을 탄핵소추하기 위해서는 재적의원 과반수의 발의와 재적의원 3분의 2 이상으로 의결된다. (　　)
23. 국무위원이 스캔들이나 정치적 판단의 과오가 있는 경우 탄핵소추의 대상이 될 뿐만 아니라 해임건의의 대상도 된다. (　　)
24. 의회는 국정조사와 국정 감사, 해임건의권, 탄핵심판을 통하여 행정부를 견제한다. (　　)
25. 장관 후보자에 대한 인사 청문회 결과에 대해 대통령은 반드시 따라야 한다. (　　)
26. 국정조사는 매년 1회 정기 국회 직전에 국정 전반에 대해 실시한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 의사 공개가 원칙
2. O
3. O
4. X – 임시회에서도 가능
5. O
6. O
7. X – 단원제가 책임소재가 명확
8. O
9. X – 일반 사면만 국회의 동의를 요함
10. O
11. X – 국정조사
12. O
13. O
14. X – 국정 조사의 경우
15. X – 예산은 국회 의결 시 효력이 발생하며, 공고는 효력 발생 요건이 아님
16. O
17. X – 대통령과 차년도 국회에 제출
18. X –90일전 까지 제출
19. O
20. X – 공포는 예산의 효력 발생 요건이 아님
21. X – 헌법재판관은 탄핵 소추의 대상임
22. O – 대통려으이 경우 의결 정족수가 가중됨
23. X – 해임건의의 대상은 되지만, 탄핵소추는 직무행위가 헌법과 법률에 위배되어야 함을 요함
24. X – 탄핵 심판이 아니라 탄핵 소추
25. X – 장관의 인사청문회는 법적 구속력 없음
26. X – 국정감사

주의 **국회의 효율성을 강화하기 위한 제도** → 소수자 보호 (×)

- 교섭 단체
- 일사부재의의 원칙[34]
- 직권 상정
- 봉쇄 조항

27. 교섭 단체와 위원회 모두 국회의 효율적 의사 진행을 위한 조직으로 볼 수 있다 (　　)

28. 교섭 단체는 동일한 소속 정당을 가진 의원 20인 이상으로 구성된다. (　　)

> 국회법에 따르면 20인 이상의 소속 의원을 가진 정당 혹은 20인 이상의 의원 모임은 하나의 교섭 단체를 구성할 수 있다. 즉, 무소속 의원을 포함하여 동일 정당에 소속되지 않은 의원 20인 이상이 모여도 교섭 단체를 구성할 수 있다

29. 행정안전부 장관이 직무 집행에 있어서 헌법이나 법률을 위배했을 경우 탄핵소추 의결을 위해서는 국회 재적의원의 과반수의 찬성이 필요하며, 이 때 헌법재판소의 탄핵 결정이 있을 때까지 권한 행사는 정지된다. (　　)

30. 헌법재판소의 탄핵 결정이 있으면 해당 공직자는 파면되며, 이로 인하여 민·형사상 책임을 면하는 것은 아니다. (　　)

31. 국무총리와 국무위원은 해임건의의 대상이 되며, 국회에서 재적의원 1/3 이상이 발의하고 재적의원 과반수가 의결하면 대통령은 해당 공직자에 대하여 해임하여야 한다. (　　)

32. 탄핵소추는 대통령제적 요소이지만, 해임건의는 의원내각제적 요소이다. (　　)

33. 탄핵소추와 달리 해임 건의는 직무 집행에 있어서 헌법이나 법률에 위배되지 않더라도 가능하다. (　　)

34. 대통령이 계엄을 선포하기 위해서는 국회의 동의를 얻어야 한다. (　　)

35. 국회는 1인의 국회 의장과 1인의 부의장을 포함하여 200인 이상으로 구성된다. (　　)

36. 국회 의장과 부의장은 절대다수대표제를 통하여 상임 위원회에서 선출된다. (　　)

37. 국회 의장과 부의장은 대통령이 임명한다. (　　)

38. 국회 의장과 국회 부의장의 임기는 4년이다. (　　) [2021 국가직]

39. 우호통상항해조약과 국군의 외국에의 파견에 대하여 국회는 동의권을 가진다. (　　)

40. 대통령이 국무총리, 헌법재판소장, 헌법재판관, 대법원장, 대법관을 임명하기 위해서는 국회의 동의를 얻어야 한다. (　　)

41. 국회에서 직무상 행한 발언과 표결에 관하여 국회에서 책임을 지지 않는다. (　　)

42. 우리나라 국회는 국정 조사권과 국정 감사권을 모두 가진다. (　　)

43. 국회는 세입·세출을 결산하여 대통령과 차년도 국회에 보고한다. (　　)

44. 국회 정기회는 90일, 임시회는 30일을 초과할 수 없다. (　　)

45. 국회의장과 부의장은 절대다수대표제에 의하여 상임 위원회에서 선출된다. (　　)

46. 국회는 탄핵 소추권과 해임 건의권을 모두 가진다. (　　)

47. 대법원장과 감사원장은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명하지만, 헌법재판소장은 국회의 동의를 요하지 않는다. (　　)

48. 국회는 국무총리와 감사원장의 임명 동의권을 가지지만, 장관에 대한 임명 동의권을 가지지 않는다. (　　)

49. 국회는 조약 체결에 대한 비준권을 가지고, 대통령은 조약 체결에 대한 체결권을 가진다. (　　)

▶ 정답 및 해설

27. O
28. X
29. O
30. O
31. X – 전간의 설명은 맞지만, 해임 건의권은 법적 구속력이 없으므로 대통령이 반드시 해임할 필요는 없음
32. O
33. O
34. X – 계엄을 선포하고 국회에 지체 없이 보고하면 족함. 다만 재적의원 과반수가 찬성하여 계엄해제를 요구하면 계엄을 해제해야 함.
35. X – 국회 부의장은 2인임.
36. X – 본회의에서 선출됨. 절대다수 대표제는 맞음
37. X – 국회의장과 부의장은 본회의에서 선출될 뿐, 대통령이 임명하는 것은 아님
38. X –2년임
39. O
40. X – 헌법재판관은 국회의 동의 대상이 아님.
41. X – 국회 외에서 책임을 지지 않고, 국회에서는 책임을 짐.
42. O
43. X – 감사원의 권한
44. X – 정기회는 100일 / 임시회는 30일
45. X – 국회의장과 국회부의장은 절대다수대표제에 의하여 본회의에서 선출
46. O
47. X – 모두 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명 (국/대/대/헌/감)
48. O
49. X – 조약 체결권과 비준권은 모두 대통령의 권한

50. 국회에서의 대법원장의 임명 동의안 가결은 국회의 국가 기관 구성 권한을 보여 주는 사례이다. (　　) [2022 국회직]

기 능	권 한
입법에 관한 권한	헌법 개정안 제출・의결권, 법률안 제정・개정권, **조약의 체결 비준에 관한 동의권**, 국회 규칙 제정권
국가 기관 구성에 관한 권한	국무총리・대법원장・감사원장・대법관・헌법재판소장 임명 동의권, 헌법재판관(3인)・중앙선거관리 위원회 위원(3인) 선출권
재정에 관한 권한	**예산안 심의・확정권, 예산 결산 심사권**, 국채모집과 예산 외의 국가 부담이 될 계약 체결에 대한 동의권, 예비비 설치 동의권 및 그 지출에 관한 승인권
국정 감시 및 통제에 관한 권한	**국정조사 및 감사권**, 국무총리 및 국무위원에 대한 국회 출석 요구 및 질의권, 대통령의 각종 권한 행사에 대한 동의 및 승인권, 국무총리 및 국무위원에 대한 해임 건의권, **탄핵 소추권(탄핵 심판권 ×)**, 계엄 해제 요구권

51. 국군 부대의 해외 파견 연장 동의안이 국회에서 가결된 것은 국회의 국정 감시·통제 권한을 보여 주는 사례이다. (　　) [2022 국회직]

52. 외국과의 조약에 대한 비준 동의안이 국회에서 가결된 것은 국회의 재정에 관한 권한을 보여 주는 사례이다. (　　) [2022 국회직]

53. 긴급 재난 지원금에 대한 추가경정예산안이 국회에서 가결은 국회의 입법에 관한 권한을 보여 주는 사례이다. (　　) [2022 국회직]

54. 국회의 대정부 질의와 국정 감사는 국회의 국정 감시 및 통제 기능에 해당한다. (　　)

55. 국회에서 헌법 재판관 3인을 선출하고, 국무총리에 대한 임명 동의권을 가지는 것은 국회의 국가 기관 구성에 관한 권한에 해당한다. (　　)

56. 지난달 임시 국회에서 처리하지 못하여 계류 중인 '민법' 개정 법안에 대한 처리를 이번 임시 국회에서 처리하는 것은 일사부재의의 원칙을 보여 준다. (　　)

57. 교섭단체는 효율적인 정당 운영을 위해 국회에 설치한 기관이다. (　　)

58. 국회와 대통령은 모두 국가 안위에 관한 중요 정책을 국민 투표에 부칠 수 있다. (　　) [2023 수능]

59. 국회는 국가의 세입·세출 결산권을 갖는다. (　　)

60. 국회의원은 국회에서 제명될 수 있고, 탄핵소추 될 수도 있다. (　　)

61. 국회에 제출된 법률안 기타의 의안은 회기 중에 의결되지 못하면 폐기된다. (　　)

62. 우리나라 헌법에는 회계불계속의 원칙을 규정하고 있다. (　　)

63. 국회의원의 수는 법률로 정하되, 200인 이하로 한다. (　　)

64. 부결된 안건은 같은 회기 중에 다시 발의하거나 제출할 수 없다. (　　)

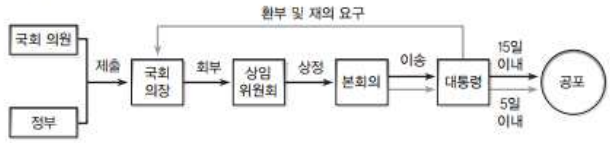
▶ 정답 및 해설

50. O
51. O
52. X – 국회의 입법에 관한 권한
53. X – 국회의 재정에 관한 권한
54. O
55. O
56. X – 회기계속의 원칙
57. X – 정당이 아니라 국회의 효율적인 운영을 위한 것
58. X– 국민투표 부의권은 대통령의 고유한 권한
59. X – 감사원
60. X – 국회의원은 탕핵소추의 대상이 아님
61. X – 국회에 제출된 법률안 기타의 의안은 회기 중에 의결되지 못한 이유로 폐기되지 아니한다. 다만, 국회의원의 임기가 만료된 때에는 그러하지 아니하다. (헌법 제51조)
62. X – 회기 계속의 원칙을 규정
63. X – 200인 이상
64. O – 이를 일사부재의 원칙이라고 함

입법 과정

① 헌법의 개정 절차

② 법률의 제·개정 절차



1. 국회의원과 정부가 법안을 제출하기 위해서는 국무 회의의 심의를 거쳐야 한다. (　　)
2. 법률안은 국회 재적의원 1/3이상의 발의로 할 수 있을 뿐만 아니라 정부도 제출할 수 있다. (　　)
3. 국회에서 의결된 법률안에 대하여 대통령은 20일 이내에 공포하거나 거부권을 행사해야 한다. (　　)
4. 헌법 개정안을 제안하기 위해서 대통령은 국무회의의 심의를 거쳐서 해야 하고, 국회의원은 재적의원 과반수 이상의 찬성으로 할 수 있다. (　　)
5. 법률안은 재적 의원 과반수의 출석과 출석 의원 과반수의 찬성으로 의결한다. (　　)
6. 정부로 이송된 법률안을 15일이 지나도록 대통령이 공포를 하지 않은 경우 법률로서 확정되며, 이 경우 대통령은 국회에 재의를 요구할 수 없다. (　　)
7. 제안된 헌법 개정안에 대하여 대통령은 10일 이상 공고해야 한다. (　　)
8. 헌법 개정안은 공고가 끝난 날로부터 60일 이내에 국회의 의결을 거쳐야 한다. (　　)
9. 헌법 개정안은 국회의장이 20일 이상 공고한다. (　　)
10. 헌법 개정안은 대통령이 20일 이하 공고한다. (　　)
11. 헌법 개정안이 국회 재적의원 과반수 출석에 출석의원 과반수의 찬성을 얻었으면 국민투표에 붙인다. (　　)
12. 국회의 의결을 거친 헌법 개정안에 대하여 대통령은 즉시 국민투표를 실시해야 한다. (　　)
13. 헌법 개정안이 국민투표로 확정된 경우 대통령은 15일 이내에 공포해야 한다. (　　)
14. 국회의 의결을 거친 헌법 개정안에 대하여 대통령은 15일 이내에 환부 거부할 수 있다. (　　)
15. 헌법 개정안에 대하여 국회 의결 시 무기명 투표로 한다. (　　)
16. 헌법 개정안은 국회의원 선거권자 과반수의 찬성을 얻으면 확정되며, 대통령은 즉시 이를 공포해야 한다. (　　)
17. 국회의 법안 의결 과정에서 찬반표가 동수일 경우 해당 법안은 가결된다. (　　)
18. 환부 거부된 법률안에 대하여 국회가 재의결하기 위해서는 재적의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다. (　　)
19. 대통령이 환부 거부한 법률안에 대하여 국회에서 재의결한 경우 법률안은 확정되고, 이에 대해서는 대통령이 더 이상 거부권을 행사할 수 없다. (　　)
20. 헌법 개정안은 대통령과 국회, 일정 수 이상의 국민이 제안할 수 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 정부 제출 법안에 대해서만 국무회의 심의를 거침
2. X – 국회의원 10인 이상 또는 상임위원회, 정부가 제출할 수 있음
3. X –15일 이내
4. O
5. O
6. O
7. X – 20일 이상
8. X – 공고한 날로부터 60일 이내
9. X – 대통령이 공고
10. X – 20일 이상 공고
11. X – 헌법 개정안은 국회 재적의원 2/3이상의 찬성으로 의결됨
12. X – 30일 이내에 국민 투표 실시
13. X – 즉시 공포
14. X – 헌법 개정안에 대한 거부권은 없음
15. X– 헌법 개정안 의결은 기명투표
16. X– 국회의원 선거권자 과반수 투표와 투표자 과반수 찬성
17. X – 가부동수의 경우 부결됨
18. X – 재의결을 위해서는 국회 재적의원 과반수의 출석과 출석 의원 2/3 이상의 찬성을 요함
19. O
20. X – 헌법 개정안에 대한 국민발안은 인정되지 않음

21. 대통령의 법률안 공포는 법률 효력 발생요건이다. (　　)

22. 국회에서 벌률안을 발의하고 심의·의결된 경우 국회의장이 공포하는 것이 원칙이다. (　　)

23. 국회에서 의결된 법률안에 대해서 대통령은 수정 재의를 요구할 수 있다. (　　)

24. 대통령이 거부권을 행사하면서 재의를 요구할 때 법률안 일부만의 수정을 요구하는 것은 허용되지 않는다. (　　)

25. 재의결된 법률안에 대하여 대통령이 5일 이내에 공포하지 않는 경우 국회의장이 이를 공포한다. (　　)

26. 법률은 특별한 규정이 없는 한 공포한 날로부터 20일을 경과함으로써 효력이 발생한다. (　　)

27. 헌법은 국민투표 통과 시에 확정되지만, 법률안은 국회 의결 시 확정되는 것은 아니다. (　　)

> **법률안의 확정시기**
>
> ⇒ ① 대통령이 공포한 때, ② 국회에서 재의결한 경우, ③ 대통령이 15일 이내 재의 요구를 하지 않거나 공포하지 않은 경우

28. 법률안과 예산안이 국회에서 의결되더라도 대통령은 거부권을 행사할 수 있다. (　　)

29. 정부가 제출한 법률안에 대하여 국회의장은 반드시 상임위원회에 회부해야 하며, 상임위원회를 거치지 않고 본회의로 바로 직권 상정할 수는 없다. (　　)

30. 국회에서 의결된 법률안에 대해서 대통령은 15일 이내에 공포하면 되지만, 국회의결과 국민투표로 확정된 헌법 개정안에 대해서 대통령은 즉시 공포해야 한다. (　　)

31. 국회의 의결을 거친 법률안과 국민투표로 확정된 헌법 개정안은 대통령이 15일 이내에 공포해야 한다. (　　)

32. 헌법 개정안의 경우 공고한 내용과 다른 내용으로 수정 의결할 수 없다. (　　)

33. 법률안의 경우 발의한 내용과 다른 내용으로 본회의에서 수정 의결할 수 없다. (　　)

34. 법률안의 경우 상임 위원회와 본회의 의결을 거친 후 법제 사법위원회에서 체계와 자구(字句) 심사를 한다. (　　)

35. 법률안의 확정시기는 ① 대통령이 공포한 때, ② 국회에서 재의결한 후 대통령이 공포한 경우, ③ 대통령이 15일 이내 재의 요구를 하지 않거나 공포하지 않은 경우이다. (　　)

36. 헌법 개정안은 국회 의결로 확정되고, 법률안은 대통령이 공포할 때 확정된다. (　　)

37. 국회에서 발의한 경우와 달리 정부에서 발의한 헌법 개정안과 법률안은 국무회의 심의를 거쳐야 한다. (　　)

38. 법률안은 국회에서 재적 의원 과반수의 찬성으로 의결되지만, 헌법 개정안은 국회에서 재적 의원 2/3 이상의 찬성으로 의결된다. (　　)

39. 법률안을 개정할 경우 소관 상임 위원회의 의결을 생략하고 본회의 바로 상정할 수 있다. (　　)

40. 법률안을 소관 상임위원회에 회부하는 것은 대통령의 권한이다. (　　)

41. 헌법 개정안의 공고와 공포는 동일인에 의해 이루어진다. (　　)

▶ 정답 및 해설

21. O
22. X - 대통령이 공포하는 것이 원칙, 국회의장은 예외적 공포권 가짐
23. X - 전부 거부만 가능
24. O - 전부 거부만 가능
25. O
26. O
27. O - 헌법의 확정 시기와 법률안의 확정시키는 구별할 것!!
28. X - 예산안에 대하여 거부권은 인정되지 않음.
29. X - 직권 상정도 가능함.
30. O
31. X - 법률안은 15일 이내, 헌법 개정안은 즉시 공포
32. O
33. X - 헌법과 달리 법률안은 수정 의결할 수 있음. 즉, 헌법의 경우에는 국회의 수정의결은 공고제도에 반하여 허용되지 않음
34. X - 본회의로 가기 전에 법제 사법 위원회에서 체계와 자구(字句) 심사를 함.
35. X - ② 국회에서 재의결시 확정되는 것이지 대통령의 공포시 확정되는 것이 아님.
36. X- 헌법 개정안은 국민투표로 확정됨
37. O
38. X - 법률안은 국회 재적 의원 과반수의 출석과 출석의원 과반수의 찬성으로 의결됨
39. O - 이를 국회의장의 직권상정
40. X - 국회의장의 권한
41. O (대통령에게 공고권과 공포권 인정)

행정부와 대통령

1. 대통령이 국법상 행위에 대해서 문서로 하는 것은 권한 행사의 객관적인 명확성과 신중성을 위한 것이다. (　　)
2. 긴급명령권은 대통령의 행정부 수반으로서의 지위에 해당하는 권한이다. (　　)

> ▶ **행정부 수반으로서의 권한**
> 행정부 지휘·감독권, 공무원 임면권, 국군 통수권, 대통령령 발포권 등

3. 대통령은 내란 또는 외환의 죄를 범한 경우에는 재직 중이라도 형사상 소추를 받는다. (　　)
4. 대통령의 형사불소추권은 대통령 직에서 물러나더라도 인정된다. (　　)
5. 대통령이 재직 중에 투자금을 유치한다는 명목으로 국무총리에게 금전을 차용한 후 이를 갚지 않았다면 국무총리는 대통령의 재직 중에는 민사소송을 제기할 수 없다. (　　)
6. 대통령에 대한 민사상 손해배상 청구는 대통령이 현직에 있는 경우에도 가능하다. (　　)
7. 국가원로 자문회의는 헌법상 필수기관으로 반드시 이를 두어야 한다. (　　)
8. 국가원로 자문회의의 의장은 현직 대통령으로 한다. (　　)
9. 국가안전보장 회의는 헌법상 필수기관으로 반드시 이를 두어야 한다. (　　)
10. 우리나라에서 인정하는 감사원의 감찰은 행정부에 대한 내적 통제로 볼 수 있다. (　　)
11. 각종 자문회의의 결정에 대해 대통령이 이를 따라야 할 의무는 없다. (　　)
12. 공무원의 임면권은 대통령의 국가원수로서의 지위에서 나오는 권한이다. (　　)
13. 대통령의 계엄 선포에 대해 국회 재적의원 과반수의 출석과 출석 의원 과반수의 찬성으로 계엄의 해제를 요구할 수 있다. (　　)
14. 국무총리는 국무위원의 임명 제청권을 가지며, 국무위원에 대한 해임건의권도 가지고 있다. (　　)
15. 국무총리는 대통령과 권한을 병립하여 독자적으로 가지고 있다. (　　)
16. 국무총리는 행정 각부를 통할하고 국군을 통수할 권한을 가진다. (　　)
17. 국무 회의는 의결 기관이 아닌 심의 기관으로 대통령은 국무 회의의 결정에 구속되지 않는다. (　　)
18. 국무회의는 대통령을 의장으로 하고 국무총리를 부의장으로 하는 정부의 주요 정책을 의결하는 행정부 최고의 의결기관이다. (　　)
19. 국무회의는 필수적 헌법기관으로 법률로서 이를 폐지할 수 없다. (　　)
20. 국무회의의 심의 결과에 반하는 결정을 대통령이 한다면 이는 탄핵사유가 된다. (　　)
21. 국무회의는 대통령과 국무총리 이외 15명 이상 30명 이하의 국무위원으로 구성된다. (　　)
22. 국무회의의 구성원은 최저 17명 이상이어야 하고, 최대 32명을 넘을 수 없다. (　　)
23. 국무 회의에서 심의해야 하는 중요한 사안에는 헌법 개정안, 국민 투표안 등도 포함된다. (　　)
24. 우리나라에서 국회의원은 국무 회의의 위원이 될 수 없다. (　　)
25. 국무회의의 구성원은 누구나 행정 각부의 장을 겸직할 수 있다. (　　)

> ▶ **정답 및 해설**
>
> 1. O
> 2. X – 국가원수로서의 권한
> 3. O – 대통령은 내란 또는 외환의 죄를 법한 경우를 제외하고는 재직 중 형사상의 소추를 받지 아니한다.(헌법 제84조)
> 4. X – 재직중에만 인정
> 5. X – 민사소송은 재직 중에도 제기 가능
> 6. O
> 7. X – 임의적 기관. 현재 폐지됨
> 8. X – 직전 대통령이 의장
> 9. O – 유일한 필수 자문회의
> 10. O
> 11. O – 자문회의 결정은 구속력 없음
> 12. X – 행정부 수반으로서의 권한
> 13. X – 국회 재적의원 과반수의 찬성으로 계엄 해제를 요구
> 14. O
> 15. X – 병립적 권한이 아니라 보조적 권한
> 16. X – 국군 통수권은 대통령의 권한
> 17. O
> 18. X – 의결기관이 아니라 심의기관
> 19. O
> 20. X – 법적 구속력이 없으므로 탄핵 사유가 되지 않음
> 21. O – 헌법 규정 사항
> 22. O
> 23. O
> 24. X – 우리나라는 국회의원과 국무위원의 겸직이 가능
> 25. X – 대통령과 국무총리는 행정각부의 장을 겸직할 수 없음

26. 감사원은 독립된 직무를 수행하므로 체계상 대통령 직속의 헌법기관은 아니다. (　　)

27. 감사원은 대통령 소속하에 있지만, 직무와 관련해서는 독립적이다. (　　)

28. 감사원장은 국회의 동의를 얻어 감사위원 중에서 대통령이 임명한다. (　　)

29. 감사위원은 감사원장의 제청으로 대통령이 임명한다. (　　)

30. 감사원장과 감사위원의 임기는 6년이며 1회에 한하여 연임이 가능하다. (　　)

31. 감사원은 국가의 세입·세출의 결산 검사와 공무원의 직무 감찰, 국가 기관의 회계 감사 등을 직무로 한다. (　　)

32. 감사원장은 감사위원 중에서 호선(互選)한다. (　　)

33. 감사원은 감사원장과 5인 이상 15인 이하의 감사위원으로 구성된다고 헌법에 규정하고 있다. (　　)

34. 감사원은 국정감사권과 국정조사권을 가진다. (　　)

35. 감사원은 행정 각부의 예산을 심의·의결하는 권한을 가진다. (　　)

36. 특별사면과 일반사면은 모두 국무회의의 심의 대상이다. (　　)

37. 대통령은 헌법재판관 9인을 모두 임명한다. (　　)

38. 대통령은 중앙선거관리위원회 위원 9인을 모두 임명한다. (　　)

39. 대통령은 국회의 동의를 얻어 중앙선거관리 위원장을 임명한다. (　　)

40. 대통령은 면책 특권이 있어서 직무상 행한 발언에 대해서는 책임을 지지 않는다. (　　)

41. 감사원의 세입·세출 결산 검사는 행정부의 재정 사용에 대한 내부 견제 방안의 하나로 볼 수 있다. (　　)

42. 중앙선거관리위원회 위원장은 중앙선거관리위원회 위원 중에서 대통령이 임명한다. (　　)

43. 감사원은 권력 분립의 원리에 따라 국회, 법원, 헌법재판소에 소속된 공무원에 대한 직무 감찰은 할 수 없다. (　　)

44. 대통령의 법률안 거부권은 대통령이 국회를 견제하는 중요한 수단으로서 전형적인 대통령제 요소이다. (　　)

45. 대통령이 긴급 재정·경제 처분 및 명령권을 발동하기 위해서는 사전에 국회의 동의를 얻어야 한다. (　　)

46. 대통령은 외국과의 조약을 체결할 권한을 가지고, 국회는 비준할 권한을 가진다. (　　)

47. 대통령이 궐위된 경우 국회의장이 대통령을 대행한다. (　　)

48. 대통령의 국법상 행위는 문서로써 행하고 국무총리와 관계 국무 위원의 부서를 받아야 한다. (　　)

49. 국무회의, 부서 제도 등은 행정부 내부의 대통령 통제 수단이다. (　　)

50. 대통령이 장관을 국회의 동의를 얻지 않고 임명한 경우 탄핵 소추의 사유가 된다. (　　)

51. 대통령과 국무총리, 행정 각부의 장은 모두 행정 집행에 필요한 명령을 발동할 수 있다. (　　)

52. 선거와 국민투표의 공정한 관리 및 정당에 관한 사무를 처리하기 위하여 감사원을 둔다. (　　)

▶ 정답 및 해설

26. X - 조직상으로는 대통령 직속. 다만 직무상 독립 기관
27. O
28. X - 감사위원 중에서 임명하는 것 아님
29. O
30. X - 임기는 4년임 (감4ONE)
31. O
32. X - 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명
33. X - 5인 이상 11인 이하로 규정함
34. X - 국정감사권과 국정조사권은 국회의 권한
35. X - 국회
36. O - 모든 사면, 감형, 복권은 국무회의 심의대상
37. O - 이는 중앙선관위원 3인을 대통령이 임명하는 것과 다음
38. X - 대통령이 지명한 3인만 임명함
39. X - 호선으로 선출
40. X - 이러한 권한은 없음. 면책 특권은 국회의원의 권한
41. O
42. X - 호선할 뿐, 대통령이 임명하는 것은 아님
43. O - 독립 기관에 대한 직무 감찰은 할 수 없으나 회계검사는 가능
44. O
45. X - 국회에 사후 승인을 받으면 됨
46. X - 대통령에게 조약 체결권과 비준권 모두 인정, 국회는 동의권
47. X - 국무총리가 권한 대행
48. O
49. O
50. X - 장관 임명은 국회의 동의를 필요로 하지 않음
51. O - 이를 대통령령, 총리령, 부령이라고 함
52. X - 선거관리위원회

법원

1. 사법(司法)은 법을 수호하고 질서를 유지하기 위한 법원의 능동적이고 적극적인 활동이라고 할 수 있다. (　　)
2. 법관의 자격을 법률로 정하는 것은 외부 기관으로부터 법관의 독립성을 유지하는 데 필수적인 규정이다. (　　)
3. 법원의 독립, 법관의 신분상의 독립의 궁극적인 목적은 공정한 재판을 통해 국민의 기본권을 보장하고자 하는 데 있다. (　　)
4. 법관에게 법률이나 징계 처분에 의하지 않고는 불이익을 받지 않도록 한 것은 법관이 공정한 재판을 할 수 있도록 하기 위한 것이라고 볼 수 있다. (　　)
5. 법관의 독립과 심급 제도는 서로 상충하는 제도이다. (　　)
6. 심급 제도는 법관의 오판 가능성을 전제로 하고 있다. (　　)
7. 소를 제기하기 위해서는 재판의 당사자가 재판을 할 것을 합의해야 한다. (　　)
8. 각급 법원은 위헌법률 심판 제청권을 가지고 있다. (　　)
9. 각급 법원은 위헌·위법 규칙·명령·처분 심사권을 가지고 있다. (　　)
10. 법관은 소속 법원장의 지시나 명령을 받지 않고 재판을 하지만 상급 법원의 지시나 명령에는 따라야 한다. (　　)
11. 명령·규칙 및 처분에 관한 위헌·위법심사권은 헌법재판소에 있다. (　　)
12. 대법원은 법률과 명령이 헌법에 위반되었을 경우 이를 위헌 판결할 수 있다. (　　)
13. 위헌법률심판의 제청권은 대법원만이 가지며, 지방법원이나 고등법원은 위헌법률심판 제청권이 없다. (　　)
14. 위헌 법률 심판 제청은 사법부가 국회를 견제할 수 있는 제도이다. (　　)
15. 국회의원 선거소송의 경우 단심제이다. (　　)
16. 광역지방자치단체장의 선거소송의 경우 고등법원을 제 1심으로 한다. (　　)
17. 지방자치단체 광역의원의 경우 지역구와 비례대표 모두 단심제로 한다. (　　)
18. 대통령, 국회의원, 시·도 지사의 선거 소송은 대법원에서 단심으로 진행된다. (　　)
19. 비상계엄 하에서 군인·군무원의 범죄는 단심으로 하며, 사형과 무기징역을 선고할 경우에는 그러하지 아니하다. (　　)
20. 행정소송과 특허소송의 경우 모두 3심제로 운영된다. (　　)
21. 우리 헌법에서 인정되고 있는 특별법원으로는 행정법원이 있다. (　　)
22. 심급 단계는 민사 소송과 달리, 형사 소송에는 일반적으로 적용된다. (　　)
23. 사건이 중한 경우 제1심은 지방법원의 합의부가 되며, 제2심은 고등법원이 된다. (　　)
24. 사건이 경한 경우 제1심은 지방법원 단독부, 제2심은 지방법원 합의부, 제3심은 고등법원이 된다. (　　)
25. 판결에 대하여 제1심에서 제2심으로 상소하는 경우 이를 항고라고 한다. (　　)
26. 2심 법원의 결정과 명령에 대해 3심 법원에 상소하는 것을 항고라고 한다. (　　)
27. 결정과 명령에 대해서 고등법원에서 대법원으로 상소하는 경우 이를 상고라고 한다. (　　)
28. 우리 헌법에서는 최종심을 대법원으로 해야 하고, 3심제를 원칙으로 한다고 규정하고 있다. (　　)
29. 우리 헌법의 해석상 심급제도는 적어도 2심제 이상이어야 한다는 해석이 가능하다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 소극적이고 수동적인 국가 작용
2. O
3. O
4. O
5. X – 함께 조화를 이룰 수 있음
6. O
7. X – 당사자 일방의 소 제기로 가능. 이것이 ICJ와의 차이점.
8. O
9. O – 대법원이 최종 심사권
10. X – 상급 법원의 지시나 명령에도 따르지 않음
11. X – 각급 법원에 있음
12. X – 법률에 대해서는 헌법 재판소가 심사함
13. X – 각급 법원이 모두 제청권 가짐
14. O
15. O (국/대/광.비/광.단⇒단심제)
16. X – 대법원의 단심으로 함
17. X – 광역의원의 경우 비례대표는 단심제, 지역구 의원은 2심제
18. O
19. X – 사형의 경우 비상계엄이라도 3심제
20. X – 특허소송은 2심제
21. X – 군사법원이 특별법원
22. X – 모든 소송에서 심급제도 적용
23. O
24. X – 3심은 대법원
25. X – 항소
26. X – 재항고
27. X – 재항고
28. X – 3심제를 헌법에서 규정하고 있지는 않고 법원 조직법에서 규정하고 있음
29. O – 헌법상 대법원과 각급 법원으로 구성된다고 규정하고 있으므로 최소 2심제 이상이어야 함을 해석 가능

30. 1심 판결에 불복하여 2심 재판을 청구하는 것을 항소라고 하고, 2심 판결에 불복하여 3심 재판을 청구하는 것을 항고라고 한다. (　　)

31. 대통령 선거 소송의 경우 지방법원 합의부가 제1심이 된다. (　　)

32. 재판의 심리와 판결은 공개가 원칙이지만 국가안전보장이나 안녕질서 등을 위해서 비공개로 할 수 있다. (　　)

33. 재판의 판결은 반드시 공개해야 하며 비공개로 할 수 있는 예외 사유가 인정되지 않는다. (　　)

34. 대통령과 국회의원의 임기를 변경하기 위해서는 헌법을 개정해야 하지만, 지방의회 의원의 임기를 변경하기 위해서는 법률을 개정하면 된다. (　　)

35. 지방법원 단독부의 결정에 불복하면 지방법원 합의부가 항소심이 된다. (　　)

36. 대통령의 선거소송은 국회의원과 달리 단심제로 제1심이 대법원이 된다. (　　)

37. 법관의 독립을 위해서 법관의 임기를 대법원이 자율적으로 정하도록 하고 있다. (　　)

38. 1심의 판결에 불복할 경우 항고와 재항고를 거친다. (　　)

39. 1심의 결정이나 명령에 불복할 경우 항소와 항고를 거친다. (　　)

40. 사법권의 독립은 공정한 재판을 보장하고 국민의 기본권 보장에 기여할 수 있다. (　　)

41. 대법원장, 대법관, 일반 법관은 모두 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다. (　　)

> 헌법 제104조 ① **대법원장**은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다.
> ② **대법관**은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다.
> ③ **대법원장과 대법관이 아닌 법관**은 대법관회의의 동의를 얻어 대법원장이 임명한다.

42. 대법원장, 대법관, 일반 법관의 임기는 모두 6년이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

30. X - 항고가 아니라 상고
31. X - 대법원이 1심이자 최종심이 됨
32. X - 판결에 대해서는 예외 없이 공개해야 함.
33. O
34. O - 대통령과 국회의원 임기는 헌법에 규정. but 지방의원의 임기는 법률에 규정되어 있으므로
35. X - 결정에 대하여 불복하였으므로 항고심
36. X - 둘다 대법원이 1심
37. X - 법관의 독립을 위해서는 법관의 자격을 법률로 정함
38. X - 항소와 상고
39. X - 항고와 재항고
40. O
41. X- 일반 법관은 대법관회의의 동의를 얻어 대법원장이 임명
42. X - 일반 법관의 임기는 10년

헌법 재판소

1. 헌법재판관 중 3인은 국회가 선출하고, 국회에서 임명한다. (　　)
2. 법원은 재판을 받던 사람의 위헌 법률 심판 제청 신청이 없다면 자체적인 판단으로 헌법 재판소에 위헌 법률 심판 제청을 할 수 없다. (　　)
3. 위헌 법률 심판 제청은 대법원만이 할 수 있다. (　　)
4. 국민이 자신의 기본권이 침해당한 경우 헌법재판소에 권한 쟁의 심판을 청구할 수 있다. (　　)
5. 헌법 소원 심판의 인용 결정은 청구 당사자뿐만 아니라 전 국가 기관에 효력을 미친다. (　　)
6. 헌법 재판소의 결정에 대해서는 법원에 상소할 수 없다. (　　)
7. 헌법재판소는 법률뿐만 아니라 명령이 헌법에 위반되는지 판단한다. (　　)
8. 법원이 위헌 법률 심판 제청 신청을 기각하면 재판을 받는 사람은 기각 결정에 대하여 상급 법원에 상소할 수 없지만, 그 경우 재판을 받는 사람은 헌법 재판소에 위헌 심사형 헌법 소원 심판을 청구할 수 있다. (　　)
9. 헌법재판관은 헌법재판소장의 제청으로 대통령이 임명하며, 임기는 6년이다. (　　)
10. 재판당사자는 위헌법률 심판 제청권을 가지고, 법원은 위헌법률 심판 제청 신청권을 가진다. (　　)
11. 재판당사자가 위헌법률 심판 제청을 신청한 경우 법원은 이에 구속되어 위헌법률 심판을 헌법재판소에 제청해야 한다. (　　)
12. 헌법소원의 인용, 위헌법률심판에서의 위헌 결정, 위헌정당의 해산, 권한쟁의의 인용결정의 경우 헌법재판관 7인 이상의 출석과 6인 이상의 찬성을 요한다. (　　)
13. 각급 법원이 위헌법률심판을 제청하기 위해서는 재판당사자의 위헌법률심판 제청의 신청을 필요로 한다. (　　)
14. 헌법소원의 경우 공권력의 행사·불행사로 인하여 현재 자신의 기본권을 침해당한 자가 헌법재판소에 그 공권력의 취소 또는 위헌확인을 구하는 것이다. (　　)
15. 독일과 달리 법원의 재판에 대해서도 헌법소원을 제기할 수 있다. (　　)
16. 재판 중 법원이 위헌법률심판을 제청한 경우 헌법재판소의 결정이 있을 때까지 재판절차는 정지된다. (　　)
17. 위헌법률심판을 통하여 위헌결정이 난 경우 원칙적으로 소급효가 인정되지만 형벌조항에 대해서는 장래효가 원칙이다. (　　)
18. 위헌법률 심판 제청 신청이 기각된 경우 재판 당사자는 권리구제형 헌법소원을 제기할 수 있다. (　　)
19. 헌법재판소장과 달리 헌법재판관의 임명을 위해서는 국회의 동의를 요하지 않는다. (　　)
20. 법원의 위헌법률 심판 제청은 재판 당사자의 신청이 없더라도 법원의 직권에 의해서도 가능하다. (　　)
21. 법원의 재판은 예외 없이 헌법소원의 대상이 되지 않는다. (　　)
22. 위헌법률심판은 반드시 재판의 전제성을 갖추어야 한다. (　　)
23. 권리구제형 헌법소원과 달리 위헌법률심판과 위헌심사형 헌법소원의 경우 재판의 전제성을 청구 요건으로 한다. (　　)
24. 청구기간을 도과하여 헌법소원을 청구하였다면 기각결정을 한다. (　　)
25. 위헌정당의 제소는 정부가 하지만, 탄핵소추는 의회가 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 대통령이 헌법 재판관 9인 모두 임명
2. X – 직권으로도 가능
3. X – 각급 법원이 모두 가능
4. X – (권리구제형) 헌법소원
5. O – 이를 기속력이라고 함
6. O – 헌법재판소는 단심이자 최종심
7. X – 법률에 대해서만 판단. 명령의 위헌·위법 여부는 법원에서 판단
8. O
9. X – 대통령, 대법원장, 국회에서 각각 3인을 선출하고 9인 모두 대통령이 임명함. 임기는 6년 맞음
10. X – 순서가 바뀜.
11. X – 기각 결정을 할 수 있음
12. X – 권한쟁의는 7인 이상의 출석과 출석 과반수의 찬성을 요함
13. X – 직권으로도 가능
14. O
15. X – 독일과 달리 법원의 재판에 대해서는 헌법소원을 제기할 수 없음
16. O – 위헌심사형 헌법소원의 경우와 달리 재판 절차가 정지됨
17. X – 원칙 장래효, 형벌 조항의 경우 소급효
18. X – 위헌 심사형 헌법소원
19. O
20. O
21. X – 헌법재판소가 위헌으로 선언하였음에도 위헌 선언된 법률을 적용하여 재판한 경우에는 예외적으로 법원의 재판에 대해서 헌법소원 제기가 가능
22. O – 위헌 심사형 헌법소원과 마찬가지로 재판의 전제성을 요건으로 함
23. O
24. X – 각하 결정
25. O – 헌법 재판의 종류에 따른 청구권자는 매우 중요!!

26. 재판이 계속 중인 경우 소송 당사자는 재판의 전제성이 인정되는 법률에 대하여 위헌법률 심판을 헌법재판소에 제청할 수 있다. (　　)

27. 대법원장과 대법관, 헌법재판소장, 헌법재판관의 임기는 모두 6년으로 동일하다고 보는 것이 다수설이다. (　　)

28. 대법원장과 대법관, 헌법재판소장의 임기는 6년으로 헌법에 규정되어 있지만, 헌법재판관의 임기는 규정이 없다. (　　)

29. 재판당사자는 재판에 적용되는 법률의 위헌성이 의심되면 곧바로 위헌 심사형 헌법소원을 제기할 수 있다. (　　)

30. 권리 구제형 헌법소원은 헌법소원의 사유를 인지한 날로부터 90일 이내, 사유가 발생한 날로부터 180일 이내에 제기하여야 한다. (　　)

31. 위헌 심사형 헌법소원은 제청신청을 기각하는 결정을 통지받은 날로부터 1년 이내에 제기하여야 한다. (　　)

32. 헌법소원이 인용되거나 법률이 위헌으로 선고되기 위해서는 재판관 과반수의 출석과 출석 과반수의 찬성이 필요하다. (　　)

33. 모든 헌법 재판소의 판단은 재판관 7인 이상의 출석이 필요하다. (　　)

34. 헌법 재판소는 재판소장 1인과 별도의 9인의 재판관으로 구성된다. (　　)

35. 헌법 재판소장은 헌법재판관 자격을 겸유한다. (　　)

36. 탄핵 결정과 달리 권한쟁의 심판은 재판관 7인 이상의 출석과 출석 과반수의 찬성이 필요하다. (　　)

37. 재판 당사자가 위헌 법률심판 제청 신청을 하였으나 법원이 기각 결정을 하였다면 법원의 결정에 대하여 항고를 통하여 구제받을 수 있다. (　　)

38. 위헌법률심판으로 위헌으로 선고된 법률은 제정한 때로 소급하여 효력이 상실된다. (　　)

39. 해당 법률이 위헌이지만 위헌 선언을 할 경우 법률의 공백으로 인하여 사회적 혼란이 우려될 경우 국회에 조속한 개정을 촉구하여 한시적으로 법률의 효력을 유지시키는 결정을 헌법 불합지 결정이라고 한다. (　　)

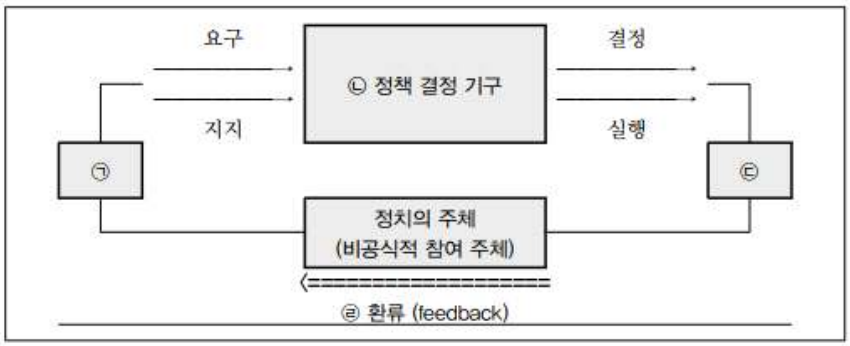
40. 당해 사건의 법원이 당사자의 위헌법률심판 제청 신청을 기각하면 당사자는 헌법재판소에 헌법 소원 심판을 청구할 수 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

26. X – 재판 당사자는 위헌법률 심판 제청을 법원에 할 수 있을 뿐 직접 헌재에 위헌법률 심판을 제청할 수는 없음.
27. O
28. O – 헌법 재판관의 임기는 헌법에 규정이 없지만, 대법관의 임기와 마찬가지로 6년으로 보는 것이 다수설
29. X – 휘헌법률 심판 제청 신청이 기각되었을 때 제기할 수 있음
30. X – 안 날로부터 90일, 발생한 날로부터 1년
31. X – 기각 결정 통지를 받을 날로부터 30일 이내
32. X – 7인 이상의 출성과 6인 이상의 찬성을 요함
33. O
34. X – 헌법 재판소장을 포함하여 9인의 헌법재판관. 왜냐하면 헌법재판관 중에서 헌법 재판소장을 임명함
35. O
36. O
37. X – 항고할 수는 없고 위헌 심사형 헌법소원으로 다투어야 함
38. X – 위헌 결정이 있는 그때부터 효력이 상실되는 것이 원칙
39. O
40. O

제3장 정치 과정과 참여

정치 과정의 이해(이스턴의 정책 결정 모형)



1. 이스턴의 정책결정 모형에서 정치의 주체에 입법부, 행정부, 언론이 포함된다. (　　)
2. 정책 결정기구에는 입법부, 행정부, 정당 등이 포함된다. (　　)
3. 권위주의 국가일수록 투입보다는 산출을 강조한다. (　　)
4. 이스턴의 정책결정 모형에서 투입은 하향식 의사결정, 산출은 상향식 의사결정과 관계 있다. (　　)
5. 정책 결정 기구 중 오늘날에는 행정부보다 입법부의 역할과 권한이 강화되고 있다. (　　)
6. 투입에서는 언론, 시민단체, 정당 등이 중요한 역할을 한다. (　　)
7. 정치 과정 중 산출에서는 공청회나 청문회가 중요한 역할을 담당한다. (　　)
8. 국회 본회의에서 새로운 법률이 통과되는 것은 정책 결정 기구에 의한 산출에 해당된다. (　　)
9. 투입 과정에서는 개인만이 참여가 가능하고 집단은 참여가 제한된다. (　　)
10. 대표자 선출을 위하여 선거에 참여하는 행위는 산출에 해당한다. (　　)
11. 국무 회의의 정책 심의는 정책 결정 기구의 활동 사례로 볼 수 있다. (　　)
12. 시민 단체 및 이익 집단은 사회 구성원의 집단으로 정치 주체에 해당되며, 정책 결정 기구에 포함되지 않는다. (　　)
13. 정당에서 후보자를 공천하여 대표자를 배출하는 것은 정치 충원의 기능이다. (　　)
14. 투입 과정이 활발할수록 국민의 정치적 효능감은 높아진다. (　　)
15. 환경 보호 단체의 캠페인 활동은 산출의 과정이다. (　　)
16. 오늘날 민주주의 국가에서는 산출보다는 투입과 환류의 과정이 중시된다. (　　)
17. 환류와 달리 투입은 시민의 정치적 효능감 향상에 기여할 수 있다. (　　)
18. 정부가 정책안을 제안하는 것과 달리 정책을 시행하는 것은 정치 과정에서 산출에 해당한다. (　　)
19. 시민단체와 달리 정당은 정책 결정 기구에 해당한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 언론만 정치의 주체, 나머지는 국가기관으로 공식적 정책 결정 기구
2. X – 정당은 정치의 주체
3. O
4. X – 순서가 바뀜
5. X – 행정부의 역할과 권한이 강화됨
6. O
7. X – 투입이나 환류 과정에서 공청회나 청문회가 중요한 역할을 함
8. O
9. X – 집단도 참여 가능
10. X – 투입 또는 환류에 해당
11. O
12. O
13. O
14. O
15. X – 투입 또는 환류에 해당
16. O
17. X – 투입과 환류 모두 정치적 효능감 향상에 기여함
18. X – 모두 정책에 해당
19. X – 정당도 정책 결정 기구 아님

정치 참여와 태도

1. 정당이나 이익단체, 시민 단체의 활동에 참여하여 자신의 정치적 주장을 펼치는 것은 개인적 정치 참여의 방법이다. (　　)
2. 시민들의 정치 참여는 정책 결정 과정의 신속성을 높이는 요인이 된다. (　　)
3. 시민들의 정치 참여는 공익 실현을 목적으로 하는 경우에만 허용된다. (　　)
4. 정책 결정에 시민들이 활발하게 참여함으로써 국민 주권을 실현할 수 있으며, 민주적 정당성을 높일 수 있다. (　　)
5. 국민 투표에 참여하는 것은 집단적 정치 참여 유형에 속한다. (　　)
6. 전자 민주주의의 발달로 정치 참여의 시간과·공간적 제약이 커졌다. (　　)
7. 국민 투표는 개인 차원의 정치 참여이며, 시민 단체의 활동은 집단 차원의 정치 참여이다. (　　)
8. 선거는 개별적인 정치 참여 행위이다. (　　)
9. 정당이나 이익단체, 시민 단체의 활동에 참여하여 자신의 정치적 주장을 펼치는 것은 개인적 정치 참여의 방법이다. (　　)
10. 개별적 정치 참여 방법보다 집단적 정치 참여 방법의 효과가 일반적으로 크다. (　　)
11. 갑(甲)이 길을 가다가 보도블럭이 파손되어 있는 것을 보고 사진을 찍어 지역 구청 홈페이지의 민원에 수리를 요청하는 글을 올렸다면 개별적·일시적 정치 참여 방법이다. (　　) [2022 국회직]

▶ 정답 및 해설

1. X – 집단적 정치 참여 방법
2. X – 정당성이나 효능감을 높이는 것이며, 오히려 신속성은 떨어짐
3. X – 정치 참여 중 이익 집단의 활동은 특정 집단의 이익 실현을 목적으로 하므로 공익 실현을 목적으로 한 정치 참여만 허용되는 것은 아님
4. O
5. X – 개별적 정치 참여 방법
6. X – 시간과 공간적 제약은 작아짐
7. O
8. O – 선거는 가장 대표적인 개별적 정치 참여 방법
9. X
10. O – 집단적 정치 참여 방법의 경우 효과가 큼.
11. O

선거의 기능과 선거 원칙

1. 과도한 기탁금의 요구는 평등선거의 원칙에 위배된다. (　　)
2. 선거를 통해 대표자를 교체하려는 것은 정치권력의 통제 기능과 관련된다. (　　)
3. 선거의 기능으로 대표자 선출, 국민 주권 실현, 정치 권력 통제, 정치권력의 정당성 부여, 국민의 의사 반영, 정치 교육의 장 제공 등이 있다. (　　)
4. 선상투표는 현재 우리나라에서 실시하고 있지 않다. (　　)

▶ 선상 투표
① 우리나라에서는 선상 투표를 실시하고 있음
② 이는 보통 선거 원칙을 실현하기 위한 제도임.
but 선상 투표는 사표를 줄이는 것이나 선거 비용 감소와는 관계 없음.

5. 선상투표는 평등 선거 원칙을 보장하기 위한 제도이다. (　　)
6. 선거구 획정에서 과대 대표되는 지역과 과소 대표되는 지역의 격차를 줄이는 것은 보통 선거의 원칙을 실현하려는 것이다. (　　)
7. 해당 선거구에 3년 이상 거주와 지방세 납부라는 자격이 있어야만 선거권을 부여하는 것은 평등 선거 원칙에 위배된다. (　　)
8. 일정한 연령에 도달한 국민 모두에게 선거권을 부여하는 원칙은 평등선거 원칙과 관계가 있다. (　　)
9. 유권자가 직접 투표하지 않고 거동이 불편하다는 이유로 대리인이 투표를 하는 행위는 비밀 선거 원칙에 위배된다. (　　)
10. 선거구 간에 인구 편차로 표의 가치가 현격하게 차이가 날 경우는 표의 가치 차등으로 인하여 평등 선거 원칙에 위배된다. (　　)
11. 사회적 신분이나 지위에 따라 선거에 참여할 수 있도록 선거권을 제한하는 행위는 평등 선거의 원칙에 위배된다. (　　)
12. 선거 참여 확인을 위해 투표용지에 이름을 쓰게 하는 공개 행위는 자유 선거 원칙에 위배된다. (　　)
13. 투표에 참여하지 않은 선거권자에게 과태료를 물리도록 하자는 주장을 하는 甲은 선거권자의 투표율 제고에 주안점을 두는 생각이다. (　　)
14. 헌법재판소는 1인 1표제의 투표 방식은 보통선거와 직접선거에 위배된다고 판시하였다. (　　)
15. 헌법재판소는 집행유예 중인 자에 대한 선거권 제한에 대해서는 헌법불합치 결정을 내렸고, 유기징역 또는 유기금고의 실형을 선고받은 자에 대한 선거권 제한에 대해서는 위헌 결정을 내렸다. (　　)
16. 집행유예 중인 자에게 선거권을 주지 않는 것은 평등선거의 원칙에 위배된다. (　　)
17. 기표소 안에서 자신이 기표한 투표지를 촬영하여 외부에 공개하는 행위는 비밀 선거 원칙에 위배된다. (　　)
18. 현행 헌법과 선거법에서는 선거에 참여하지 않을 자유를 명시적으로 규정하고 있다. (　　)
19. 헌법재판소의 경우 국회의원의 지역 선거구 간 인구편차와 관련하여 1:3의 경우 합헌이라고 판시하였다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 보통선거 원칙 위배
2. O
3. O – 선거의 기능은 이 정도로 정리하면 됨.!!
4. X
5. X – 보통 선거 원칙 실현
6. X – 평등 선궈 원칙 실현
7. X – 선거권 수 차이가 아닌 선거권 부여와 관계 있으므로 보통 선거 원칙 위배
8. X – 보통 선거 원칙
9. X – 직접 선거 원칙 위배
10. O – 이는 소선거구에서 주로 나타남
11. X – 선거권 부여 여부이므로 보통 선거 원칙 위배
12. X – 비밀 선거 원칙 위배
13. O – 다만 이는 자유 선거 원칙 위배될 소지가 있음
14. X – 1인 1표제 방식은 평등 선거와 직접 선거 원칙 위배라고 판시
15. X – 순서가 바뀜. 집행유예인 자는 위헌, 유기징역 또는 유기금고의 실형을 선고받은 자에 대한 선거권 제한에 대해서는 헌법불합치 결정을 내림 ⇒ 이는 보통선거 원칙 위배
16. X – 보통선거 원칙 위배
17. O
18. X – 자유 선거 원칙은 명문의 규정이 없음
19. X – 1:2 까지가 합헌

20. 헌법재판소의 경우 현재 시점에서 시·도의원 지역구 획정과 관련해 헌법이 허용하는 인구편차 기준을 인구편차 상하 50%(인구비례 3:1)로 변경하는 것이 타당하다고 판시하였다. (　　) - 참조용

21. 투표에 참여하지 않은 선거권자에게 과태료를 물리는 것은 자유 선거의 원칙에 위배될 소지가 있다. (　　)

22. 일정 이상의 득표를 한 경우에만 지출한 선거 비용의 전액 또는 일부를 보전해 주고, 일정 미만의 득표를 한 경우에는 지출한 선거 비용을 보전해 주지 않는 것은 보통 선거 원칙에 위배된다. (　　)

23. 사전 투표나 근로자의 투표 시간 보장은 평등 선거 원칙을 실질적으로 보장하고자 하기 위한 것이다. (　　)

24. 사전 투표제나 근로자의 투표 시간 보장을 법제화하면 비밀 선거 원칙에 위배될 소지가 있다. (　　)

25. 비례 대표제를 통하여 평등 선거 원칙에 충실할 수 있게 된다. (　　)

▶ 정답 및 해설

20. O - 참조용 (모르셔도 됨!!)
21. O
22. X - 이는 선거 원칙 위배가 아님 ⇒ 현재 우리나라에도 기탁금 반환 조건을 정하여 시행하고 있음.
23. X - 보통 선거 원칙 보장을 위한 것
24. X - 이는 국민주권주의를 실현하기 위한 것으로 오히려 많은 국가에서 시행하고 있음.
25. O - 비례 대표제는 표의 등가성을 실현하는데 유리한 제도이므로 평등 선거 원칙에 충실할 수 있게 됨.

선거구 제도 + 대표 결정 방식

구분	소선거구제	중 · 대선거구제
의미	• 선거구의 크기가 작고, **한 명의** 대표자만 선출 • **다수 대표제와 결합**	• 선거구의 크기가 크고 **두 명 이상**의 대표자를 선출 • **소수 대표제**10)**와 결합**
장점	• **양당제를 촉진**하고 군소 정당의 난립을 막아 정국이 안정됨 • 선거구당 후보자 수가 적어 유권자의 후보자 파악이 용이함 → 인물 중심의 선거가 될 가능성이 높음 • 한 선거구의 범위가 좁기 때문에 선거 관리와 선거 운동에 대한 감시와 단속이 편리하고, 후보자의 선거 비용이 감소함	• 사표가 적어 국민의 의사가 선거에 더 잘 반영될 수 있음 • 선거구가 넓어 전국적으로 지명도가 있는 인물에게 유리하고, 지연 · 학연 · 혈연 등 연고주의가 당선에 미치는 영향이 줄어 듦 • 후보자 선택의 폭이 넓어 국민의 다양한 의사가 반영됨 • **사표가 적고, 군소 정당에 유리(다당제 경향)** • 정책선거에 유리하고 지역주의가 약화됨
단점	• 여러 후보 중 한 사람만 당선되기 때문에 **사표(死票)**11)**가 많이 발생** (이로 인해 **득표율과 의석 비율의 불일치가 심하고, 과대 대표 · 과소 대표 문제가 발생**) • 선거구의 범위가 좁기 때문에 지역 명망가에게 유리하고 전국적인 지명도가 있는 인물에게 불리함 • 대표자가 출신 지역구의 문제에만 몰두하여 지역 대표로 전락하기 쉬움 (연고주의의 폐단 극대화) • **거대정당에게 유리**한 제도로서 소수 정당이나 신인 정치인의 의회 진출에 불리함 • 유권자의 인물 선택의 범위가 좁음	• 군소 정당의 난립으로 정국 불안정이 우려됨 • 당선자 간의 득표 격차로 투표 가치 차등 문제 발생 • 한 선거구의 범위가 넓기 때문에 선거 비용이 많이 듦 • 선거구당 후보자가 많아서 유권자가 후보자에 대해 자세히 알기 어렵기 때문에 선거에 대해 무관심해 질 수 있음 • 후보자의 난립 및 후보자에 대한 검증 없이 전국적인 지명도만으로 당선 결정 가능성이 있음

1. 게리맨더링의 위험은 소선거구제에서보다 중·대선거구제에서 더 크게 나타난다. (　　)

2. 소선거구 제도는 사표(死票)가 적고 다수당에 유리한 특징이 있다. (　　)

3. 소선거구제는 인물 중심의 선거가 될 가능성이 높지만, 학연이나 지연 등이 영향을 미칠 가능성이 크다. (　　)

4. 소선거구제의 경우 다수당에게 유리하여 정국이 안정된다는 장점이 있다. (　　)

5. 소선거구제는 중·대선거구제 보다 선거에 대해 무관심해 질 가능성이 높다. (　　)

6. 정치 신인에게 유리한 선거구 제도는 소선거구제이다. (　　)

7. 정치적 실정(失政)에 대한 책임 소재가 분명한 선거구 제도는 소선거구제이다. (　　)

8. 비례대표제는 사표(死票) 적고 소수당에 유리한 장점이 있다. (　　)

9. 현행 우리나라의 비례대표제는 사표(死票)가 발생하지 않는다는 특징이 있다. (　　)

10. 다수대표제는 사표의 발생이 많으나 거대 정당에게 유리하고, 비용이 절감된다는 장점이 있다. (　　)

11. 절대다수대표제는 상대다수대표제보다 대표의 역설이라는 문제가 발생할 가능성이 높다. (　　)

12. 현재 우리나라 광역 지방의회 의원의 경우 중선거구제가 시행되고 있다. (　　)

13. 우리나라 대통령 선거는 유권자가 1인 1표를 행사하며, 국회의원 선거는 유권자가 2표를 행사한다. (　　)

14. 게리맨더링은 선거구 내 투표 가치의 차등 문제가 발생한다. (　　)

선거구 획정과 지역 분할에 따른 인구 차이로 선거구 간에 투표 가치의 차등 문제가 발생할 수 있지만, 선거구 내 투표 가치의 차등 문제는 관련이 없다.

▶ 정답 및 해설

1. X – 소선거구제에서 더 크게 나타남
2. X – 사표 발생이 많음
3. O
4. O
5. X – 오히려 많은 후보가 참여하는 중·대선거구제가 선거 무관심 유발할 가능성이 높음
6. X – 소선거구제는 기성 정치인에게 유리하고 정치 신인은 중·대선거구제가 유리함
7. O – 소선거구제는 과반수 의석 확보가 유리하여 정치적 책임 소재가 명확
8. O
9. X – 봉쇄조항 등으로 일정 수의 득표를 하고도 의석이 배분되지 않아 사표로 처리되기 함.
10. O
11. X – 대표의 역설은 상대(단순)다수대표제에서 나타남
12. X – 기초의회의원 선거에서 중선거제를 채택
13. O
14. X – 선거구 내가 아니라 선거구 간 투표 가치의 차등 문제가 발생 가능함

15. 게리맨더링은 선거 운동 기회의 균등 보장 제한을 가져 온다. (　　)

게리멘더링으로 선거 운동 기회의 균등 보장 제한을 직접적으로 추론하기는 어렵다.

16. 개리맨더링으로 인해 사표의 발생이 증가한다. (　　)

게리멘더링으로 사표 발생 증가를 가져온다고 추론하기는 어렵다.

17. 다수대표제와 비례대표제는 소수 정당의 난립으로 정국이 불안해질 수 있다는 문제가 있다. (　　)

18. 비례대표제는 사표를 최소화하고 득표율과 의석률을 최대한 일치시킬 수 있는 제도이다. (　　)

19. 중·대선거구제에서는 소수 대표자의 등장으로 투표 가치의 차등 문제가 발생할 수 있다. (　　)

20. 중·대선거구제도 하에서 각 정당이 선거구 당 한명씩의 후보만을 선출하게 한다면 절대로 한 정당에서 의석률의 50%를 초과할 수 없다. (　　)

21. 현행 우리나라 국회의원 선거의 경우 다수대표제와 소선구제 뿐만 아니라 비례대표제도도 실시하고 있다. (　　)

22. 소선거구제에 비해 중·대선거구제는 일반적으로 지연과 학연 등 연고주의에 의한 당선 가능성이 낮다. (　　)

23. 비례대표제를 채택할 경우 다양한 국민의 의사를 반영하기 용이할 것이다. (　　)

24. 소선거구제의 경우 다수당에게 유리하여 정국이 안정된다는 장점이 있다. (　　)

25. 소선거구제는 양당제 형성을 촉진하며 정국의 안정을 가져올 수 있다. (　　)

26. 결선 투표제는 선호 투표제와 달리 절대 다수 대표제 방식이다. (　　)

27. 우리나라의 국회의원은 소수대표제와 비례대표제로 선출되고 있다. (　　)

28. 현행 대한민국의 모든 선출직의 경우 다수대표제와 소선거구제를 채택하고 있다. (　　)

29. 소선거구제는 대통령제와 중·대선거구제는 의원내각제와 결합된다. (　　)

30. 비례대표제의 경우 지역구에서 당선되기 힘든 군소 정당도 당선을 기대할 수 있는 방식이다. (　　)

31. 정당 명부식 비례 대표제는 양당제 국가에서 많이 나타난다. (　　)

32. 비례 대표제는 다수 대표제에 비해 정당 정치를 실현하는데 불리하다. (　　)

33. 직접 선거 원칙에 완벽하게 부합하는 제도로 정당 명부식 비례 대표제가 있다. (　　)

34. 현재 우리나라의 경우 지역구 국회의원 선거구 수는 지역구 국회의원과 동일하지만, 비례대표 선거구는 1개이다. (　　)

35. (준)연동형 비례대표제의 경우 지역구 의석 수가 많은 정당에게 유리한 선거 제도이다. (　　)

36. 우리나라는 정당 명부의 후보를 직접 지정하여 선거를 할 수 있는 자유 정당 명부식 비례 대표제도를 운영하고 있다. (　　)

37. 소선거구제는 선거구 획정 시 게리멘더링의 위험이 내포되어 있다. (　　)

38. 소선거구제는 정치 신인에게 유리한 선거구제이다. (　　)

39. 후보자 입장에서 소선거구제가 중·대선거구제보다 선거 비용이 적게 든다. (　　)

40. 우리나라에서는 현재 기초의회의원 선거와 달리 광역의회의원 선거에서 소선거구제를 적용하고 있다. (　　)

41. 비례대표제는 대표 결정의 방법과 절차가 복잡하다는 단점이 있으나, 표의 등가성을 실현하는데 유리하다. (　　)

42. 소선거구제는 소수 대표자와 일반적으로 결합한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

15. X
16. X
17. X - 오히려 거대 정당에 유리하므로 양당제를 촉진하고 정치적 안정을 가져옴
18. O
19. O - 당선자간 득표율의 차등으로 인한 투표 가치 차등 문제가 발생 가능
20. O - 한 선거구당 한명 당선되는 것이 최대이므로 중·대선거구제 하에서 과반수 의석을 차지할 수는 없게 됨.(이러한 지문은 표 분석이 자주 나오는 지문이므로 유의할 것!!)
21. O
22. O - 연고주의는 선거구가 작은 소선거구제에서 주로 나타남
23. O - 다양한 정당의 원내 진입으로 국민의 다양한 의사를 반영하기 용이함
24. O
25. O - 한 셋트 (소선거구제 → 거대 정당에 유리 → 양당제 촉진 → 정국 안정)
26. X - 둘 다 절대 다수 대표제 방식
27. X - 다수 대표제와 비례 대표제로 선출
28. X - 기초의원 선거는 중·대선거구제 소수 대표제 채택
29. X - 정부형태와 선거구제는 관계 없음 ⇒ 결합시키기 나름!!
30. O
31. X - 다당제 국가에서 주로 나타남
32. X - 정당 정치 실현에 유리
33. X - 고정 정당 명부식 비례 대표제의 경우 후보자를 직접 선택할 수 없으므로 직접 선거 원칙 위배 소지 있음
34. O
35. X - 오히려 불리함. 총 득표율에 따른 총의석수에서 지역구 의석수를 빼기 때문
36. X - 우리나라는 고정 정당 명부식 비례 대표제로 비례 대표 후보자를 직접 선택할 수는 없음.
37. O
38. X - 불리. 기성 정치인에게 유
39. O
40. O
41. O
42. X - 다수대표제와 결합

우리나라의 선거 제도

1. 우리나라는 비례대표제에 의해 군소 정당이 난립하는 것을 방지하기 위해 봉쇄조항을 두고 있다. (　　)
2. 현행 우리나라에서는 1인 1표제를 실시하고 있다. (　　)
3. 우리나라는 소수 정당의 보호를 위해 봉쇄조항을 두고 있다. (　　)
4. 현행 우리나라의 비례대표 국회의원 선거에서는 유효 투표 총수의 2% 이상을 득표하고 지역구 국회의원 총 선거에서 5석 이상을 차지한 정당에게만 득표 비율에 따라 비례 대표 국회의원 의석을 배분하고 있다. (　　)
5. 현재 우리나라에서는 게리멘더링을 방지하기 위한 제도를 실시하고 있다. (　　)
6. 현행 우리나라의 비례대표제는 사표(死票)가 발생하지 않는다는 특징이 있다. (　　)
7. 우리나라 비례대표 국회의원은 권역별로 선출하고 있기 때문에 지역 대표성이 강하다. (　　)
8. 현행 지방자치 단체장과 지방의원, 교육감은 3회에 한하여 연임이 가능하다는 제한이 있다. (　　)
9. 정당은 동일인에 대하여 지역구 국회의원 선거와 비례대표 의원에 동시에 공천할 수 없다. (　　)
10. 재외국민에게 국회의원 선거권을 부여하지 않는 것은 평등원칙에 위배된다. (　　)
11. 현행법상 외국인에게도 국회의원 선거권이 인정되고 있다. (　　)
12. 재외국민의 경우 지역구 국회의원 선거 뿐만 아니라 비례대표 의원 선거에 대해서도 선거권이 있다. (　　)
13. 현행 공직선거법에서 국회의원, 지방자치단체장, 교육감의 임기는 동일하다. (　　)
14. 현행 우리나라 비례대표 의원 선거의 경우 정당의 득표율과 의석률은 일치한다. (　　)
15. 현행 우리나라 대통령 선거의 경우 절대다수대표제를 채택하고 있다. (　　)
16. 현행 우리나라에서는 국회의원 선거, 광역 의회 의원 선거, 기초 의회 의원 선거 모두 1인 2표제가 실시되고 있다. (　　)
17. 우리나라 지역구 선거에서 기초 의회 의원 선거에 비해 광역 의회 의원 선거에서 사표 발생 가능성이 더 낮다. (　　)
18. 교육감 선거와 달리 지방자치 단체장 후보자의 경우 무소속 후보자도 당선될 수 있다. (　　)
19. 교육감 선거에서는 정당 공천이 허용되지 않는다. (　　)
20. 우리나라 구·시·군 의회 의원 선거에서는 선거구 내 당선자 간 투표 가치의 차등 문제가 발생할 수 있다. (　　)
21. 우리나라 비례 대표제에서 도입한 봉쇄조항은 소수당을 보호하기 위한 것이다. (　　)
22. 우리나라 국회의원 선거에서 지역구 후보로 공천된 사람을 비례대표 후보로 공천할 수는 없다. (　　)
23. 현재 우리나라의 국회의원 선거구 수는 지역구 의석수와 동일하다. (　　)
24. 국회의원과 지방의회의원, 교육감은 연임 제한이 없다. (　　)
25. 국회의장과 국회의원은 상대다수대표제에 의하여 당선자가 결정된다. (　　)
26. 우리나라 국회의원의 선거는 계속 소선거구제를 채택하여 왔다. (　　)
27. 현행 우리나라 비례 대표제의 경우 지역구 의석 5석 이상과 정당 투표을 3% 이상 획득한 정당에 대해서만 비례대표 의석을 배분한다. (　　)
28. 정당이 비례 대표 국회의원 선거에 후보자를 추천하기 위해서는 그 후보자 중 100분의 50 이상을 여성으로 추천해야 하고, 그 후보자 명부의 매 홀수에는 여성을 추천해야 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. X – 1인 2표제
3. X – 봉쇄조항은 소수 정당의 난립을 막기 위한 것이지 소수 정당을 보호하기 위한 것 아님. ⇒ 소수 정당에게는 더 불리함
4. X – 3% or 5석 이상
5. O – 선거구 법정주의 채택함
6. X – 사표 발생함(∵봉쇄조항)
7. X – 권역별 비례 대표제를 실시하지 않고 전국 단위 비례 대표제만 실시
8. X – 지방의원은 연임 제한 없음
9. O
10. X – 보통 선거 원칙 위배
11. X – 외국인은 지방 선거나 주민 투표 선거에만 참여 가능
12. O – 재외국민은 모든 선거에 참여 가능
13. O – 모두 4년으로 동일
14. X – 봉쇄 조항과 연동형 비례 대표 등으로 일치하지 않음
15. X – 상대 다수 대표제 채택 ⇒ 득표율에 관계없이 최다 득표자 1인이 당선
16. O
17. X – 광역 의원 선거는 소선거구제 ⇒ 사표 발생의 가능성이 더 높음
18. X – 둘 다 무소속 후보자 당선 가능 다만, 교육감은 무소속 후보자만 출마 가능
19. O
20. O – 중·대선거구제는 선거구 내 당선자간 득표율에 따른 표의 가치 차등 문제가 발생
21. X – 우리나라에서 봉쇄 조항은 도입하고 있으나 이는 소수당 보호를 위한 것이 아님.
22. O
23. X – 비례대표 선거구 1개가 있으므로 지역구 의석수보다 1개가 더 많음.
24. X – 교육감은 연속 3선 연임 제한 있음
25. X – 국회 재적의원 과반수의 득표로 당선됨.
26. X – 중선거구제 채택한 적 있음
27. X – 5석 이상 또는 3% 이상
28. O

공정한 선거를 위한 제도

1. 선거 공영제는 게리맨더링을 극복하기 위해 인정된 제도이다. (　　)
2. 선거구 법정주의는 재력이 없어도 선거에 입후보할 수 있도록 도와주기 때문에 공무 담임권 보장에 기여하는 제도이다. (　　)
3. 선거 공영제와 선거구 법정주의 모두 우리나라에서 시행되고 있는 제도이다. (　　)
4. 국회의원 선거구는 국회에서 확정한다. (　　)
5. 선거구획정위원회는 국회에 두되, 법률로 정한다. (　　)
6. 중앙 선거 관리 위원회 산하에 '국회의원 선거구 획정 위원회'가 설치되어 있으며, 여기에서 국회 의원 선거구가 확정된다. (　　)
7. 선거구는 중앙선거관리위원회 산하 선거구획정위원회에서 정하며, 선거관리위원회 위원장이 공포함으로써 효력이 발생한다. (　　)
8. 감사원은 선거와 국민 투표의 관리, 정당 및 정치 자금에 관한 사무를 처리한다. (　　)
9. 선거관리 위원회는 선거법 위반 행위자에 대한 수사를 담당한다. (　　)
10. 헌법재판소는 선거구 획정에 있어서 가장 중요한 기준은 행정구역이라고 판시하였다. (　　)
11. 선거구 법정주의는 후보자에게 선거 운동의 기회를 균등하게 보장하기 위한 제도이다. (　　)
12. 헌법재판소는 선거구의 획정에 있어서는 인구 비례의 원칙을 가장 중요하고 기본적인 기준으로 삼아야 하며, 그 밖의 조건들은 고려 대상이 아니라고 하였다. (　　)
13. 국회의원 선거에서 최소 선거구 선거권자가 1만 명이고 최대 선거구 선거권자가 3만 명일 경우 헌법재판소에 따르면 평등 선거 원칙에 위배된다.(　　)
14. 기탁금 제도는 후보자의 난립으로 인한 선거의 혼란 방지하기 위한 제도이다. (　　)
15. 기탁금 제도는 선거 참여의 기회를 제한하여 보통선거 원칙에 위배된다고 헌법재판소는 판시하였다. (　　)
16. 선거관리위원회는 선거, 국민투표를 관장하지만, 정당의 사무에 대하여는 관여하지 않는다. (　　)
17. 게리멘더링을 막기 위해서 우리나라는 기탁금 제도를 두고 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 선거 공영제는 자력이 없는 후보자도 동등한 선거 기회를 주기 위한 것. 게리 멘더링 극복을 위한 것은 선거구 법정주의
2. X – 선거 공영제에 대한 설명
3. O
4. O – 국회에서 법률로 확정
5. X – 과거 국회에 두었으나, 현재는 중앙선거관리위원회에 두고, 법률로 정하는 것은 국회의 권한
6. X – 국회에서 확정
7. X – 국회에서 법률롤 의결하며, 대통령이 공포함으로써 효력이 발생 (일반 법률 제·개정 절차와 동일)
8. X – 선거 관리 위원회의 권한
9. X – 수사는 수사기관에서
10. X– 인구 비례의 원칙이 가장 중요한 기준이라고 판시함
11. X – 선거 공영제
12. X – 행정구역이나 지형 등 그 박의 조건도 고려한다고 판시함
13. O – 1:2를 넘어섰기 때문
14. O
15. X – 기탁금 제도 자체는 합헌 but 과도한 기탁금은 보통 선거 원칙 위배라고 판시
16. X – 정당 사무에 대하여도 일정 부분 관할함
17. X – 선거구 법정주의를 채택

정당을 통한 정치 참여

1. 정치적 효능감이 높을수록 정치에 대한 참여율이 높아진다. (　　)
2. 의사 결정에의 당원 참여 보장을 정당 운영 방안이 마련되었다면, 이는 전문성을 신장하여 국민의 다원화된 요구를 반영하고자 하는 것이다. (　　)

> 정당 운영에 대한 당원 참여와 민주적인 정당 운영을 도모하는 것이지 국민의 다원화된 요구를 반영하기 위해 정당의 전문성을 신장시키려는 것과는 관계없다.

3. 정당은 의회와 행정부를 매개하는 기능을 한다. (　　)
4. 정당은 각종 공청회와 대중 집회 등을 통해 정치에 대한 국민의 지식과 관심을 증진시키는 정치 사회화 기능을 수행한다. (　　)
5. 일반 당원들에 의한 후보 선정 방식은 상향식 의사결정의 한 예이다. (　　)
6. 일당제는 하나의 정당이 곧 집권당이기 때문에 정부 정책에 대한 감시와 견제가 어렵다. (　　)
7. 일당제는 독재 정치의 가능성이 높고, 민주적인 정권 교체가 불가능하며, 국민의 다양한 의사를 반영하기 어렵다. (　　)

구분	양당제	다당제
의미	▪ 대표적인 두 정당이 번갈아가며 정권을 획득하는 유형 ▪ 정당이 여러 개 있지만 실제 정권 획득 경쟁을 벌이는 정당이 2개인 유형	▪ 경쟁할 수 있는 정당이 세 개 이상 존재하는 유형 ▪ 의회 내 다수당이 존재하지 않아 다수결(과반)을 위해 정당 연합16)이 일상화되어 있는 정당제 유형
장점	▪ 정국 안정에 기여 ▪ 강력한 정책 추진 가능 ▪ 정치적 책임 소재의 명확 ▪ 유권자의 정당 선택 용이	▪ 다양한 민의 반영 ▪ 소수의 이익 보호 ▪ 정당 간 대립 시 중재 용이 ▪ 유권자의 정당 선택 범위 넓음
단점	▪ 다양한 민의 반영 곤란 ▪ 다수당 횡포로 소수 이익 무시 ▪ 양당 간 극한 대립 시 해결 곤란 ▪ 유권자의 정당의 선택 범위 좁음	▪ 군소 정당의 난립으로 정국의 불안정 우려 ▪ 강력한 정책 수행 곤란 ▪ 책임 소재가 불분명
국가	미국, 영국 등	독일, 프랑스, 이탈리아, 일본 등

8. 양당제보다 다당제가 정국 안정에 기여하지만 책임 소재가 불명확한 단점이 있다. (　　)
9. 다당제의 경우 양당제보다 강력한 정책을 수행하기 어렵다는 단점이 있다. (　　)
10. 다당제의 경우 의원 내각제에서는 연립 정부의 구성 가능성이 높다. (　　)
11. 양당제의 경우 책임 소재가 명확하고 정국이 안정된다는 장점은 있지만, 양당 간 극한 갈등 시 해결이 곤란하다는 단점이 있다. (　　)
12. 양당제는 다양한 민의를 반영할 수 있다는 장점이 있다. (　　)
13. 오늘날 민주주의 국가 대부분은 양당제를 채택하고 있어서 안정된 국정을 운영할 수 있다. (　　)
14. 대통령제에서는 정부의 구성이 양당제와 다당제와 관계없이 이루어진다. (　　)
15. 의원내각제에서 다당제의 경우에는 양당제보다는 연립내각을 구성할 가능성이 높다. (　　)
16. 이익단체와 정당은 여론을 형성하고 정책 결정에 영향력을 형성한다는 점에서 공통적이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. X
3. O – 정당의 중개적(매개적) 기능
4. O
5. O
6. O
7. O
8. X – 양당제가 정국 안정에 기여
9. O – 강력한 정책은 양당제에서 용이함
10. O – 과번수 의석을 차지한 정당이 없을 가능성이 높기 때문
11. O
12. X – 다당제에서의 장점
13. X – 민주주의 국가에서는 양당제와 다당제가 모두 나타나며, 이는 모두 복수 정당제의 유형으로 민주적인 정당제임
14. O – 대통령 선거를 별로도 하므로
15. O
16. O

17. 정당은 국민에 대하여 정치적 책임을 지지만, 시민단체는 비영리성, 비권력성, 자발성을 특징으로 한다. (　　)

18. 여당은 정부 형태와 관계없이 행정부 수반을 배출한 정당이고, 의회 내 최다 의석을 차지한 정당은 제1당이다. (　　)

19. 야당과 달리 여당은 국민에 대해 정치적 책임을 진다. (　　)

20. 정치 과정에서 여당과 야당 모두 투입 기능을 담당한다. (　　)

21. 양당제와 달리 다당제는 복수 정당제에 해당한다. (　　)

22. 양당제가 형성된 갑국과 다당제가 형성된 을국은 모두 민주적 정권 교체가 가능한 정당 제도를 취하고 있다. (　　)

23. 미국과 영국은 대표적인 다당제 국가이다. (　　)

24. 양당제는 다당제보다 민주적인 정당 형태이다. (　　)

25. 정당은 정치 과정에서 정책 집행의 주체인 국가 기관이다. (　　) [2023 수능]

26. 정당은 시민단체와 달리 국정전반을 감사할수 있는 국정 감사권을 가진다. (　　)

27. 정당은 정치적 충원 기능을 담당하는 국가 기관이다. (　　)

28. 정당은 당정협의회를 구성하여 행정부와 의회를 매개한다. (　　)

29. 복수 정당제를 실현하기 위해서 양당제보다 다당제를 실현해야 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

17. O
18. O
19. X - 여당이든 야당이든 모두 국민에 대하여 정치적 책임을 짐.
20. O
21. X - 모두 복수 정당제에 해당
22. O - 복수 정당제는 일당제와 달리 모두 민주적 정권 교체가 가능
23. X - 대표적인 양당제 국가
24. X - 둘다 민주적인 정당 형태
25. X - 정당은 국가기관이 아님
26. X - 국정 감사권은 국회의 권한
27. X - 정치적 충원 기능은 있지만, 국가기관이 아님
28. O
29. X - 양당제와 다당제는 모두 복수 정당제에 해당

이익 집단, 시민 단체, 언론을 통한 정치 참여

1. 집단의 특수한 이익 실현을 목적으로 하는 이익 집단은 자신들의 행위에 대해 정치적 책임을 져야 한다. (　　)
2. 이익 집단은 제한된 분야에 특수한 이익을 추구하는 집단이다. (　　)
3. 이익 집단은 시민 단체와 달리 영리를 추구하는 집단이다. (　　)
4. 시민단체는 공익성, 영리성, 자발성, 비정부성 등을 특징으로 한다. (　　)
5. 시민단체는 비정부기구에 해당한다. (　　)
6. 정치적 책임을 지지 않는다는 것은 시민단체와 이익집단의 공통점이다. (　　)
7. 시민단체는 다양한 직업적 이익과 요구를 정치 과정에 반영하려는 집단이다. (　　)
8. 언론은 보도 기능, 권력에 대한 감시와 견제 기능, 심층적 정보 제공 및 의제 설정 기능을 가지고 있다. (　　)
9. 시민이 개인적으로 언론을 통해 정치 과정에 참여한 경우보다는 정당을 통한 참여의 경우 지속성이 큰 편이다. (　　)
10. 시민단체는 정권 획득을 위해 정책적 대안을 제시한다. (　　) [2023 수능]
11. 이익집단과 시민단체는 대의제의 한계를 보완한다. (　　)
12. 시민단체는 당정 협의회를 구성하여 행정부와 의회를 매개한다. (　　)
13. 시민단체와 이익집단은 모두 정치적 충원 기능을 담당하는 국가 기관이다. (　　)
14. 시민단체는 이익 집단보다 가입이 제한적이다. (　　)
15. 이익 집단은 특정 집단의 이익을 추구하며, 정치적 책임을 진다. (　　)
16. 이익 집단은 자발성, 공공성, 비영리성, 비권력성, 비정부성을 특징으로 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 정치적 책임은 정당만 짐
2. O
3. O
4. X – 비영리성
5. O
6. O
7. X – 이익단체
8. O
9. O – 집단적 정치 참여방법이 개별적 정치 참여보다는 지속성이 큰 편
10. X– 정당
11. O
12. X – 정당
13. X – 국가기관 아님, 정치적 충원 기능은 정당
14. X– 이익단체는 특정 직업이나 소속인 사람만 가입이 가능하므로 더 제한적
15. X – 정치적 책임은지지 않음
16. X – 시민단체의 특징

정치 참여 종합 문제

	정당	이익단체	시민단체
공통점	① 비공식적 참여 주체 ② 여론 형성과 조직 기능 ③ 참여자들에게 정치 사회화[23] 담당 ④ 정책 결정에 영향력 행사 ⑤ 정부의 견제와 비판 기능		
등장 배경	의회민주주의 발전과 보통 선거제도의 확립	지역대표제와 정당정치의 한계	대의정치의 한계
목표	정권 획득 · 유지	자기 집단의 특수이익 실현	공공선의 실현, 공공의 이익 추구
정치적 책임	진다	지지 않음	지지 않음
특징	① 정치적 충원 기능, 정치 지도자 훈련 ② 의회 정치의 운영 기능 ③ 매개적(중개적) 기능	① 특수한 분야의 특수한 이익 추구 ② 사회 전체의 보편적 이익과 충돌할 우려 있음 ③ 로비활동으로 인한 부정부패 가능성 있음	① 비영리성 ② 비권력성-정치권력을 추구하지 않는다는 점에서 정당과 구분됨 ③ 비정부성-정부의 통제나 간섭을 받지 않는 비정부 기구임(NGO)

1. 정당과 시민 단체는 국민 전체의 이익을 추구한다는 공통점이 있다. (　　)
2. 시민 단체와 정당, 이익단체는 모두 비공식적 정치 참여주체이다. (　　)
3. 이익단체는 정치적 책임을 지지 않으며, 특수한 이익을 추구한다는 점에서 정당과 다르다. (　　)
4. 이익단체와 달리 시민단체는 대의정치의 한계를 보완하는 기능을 한다. (　　)

▶ 이익 집단과 시민 단체의 공통점 - 대의정치의 한계 보완, 정치적 책임 X

5. 정당과 이익 집단, 시민단체는 모두 정치 사회화를 담당한다. (　　)
6. 정당과 이익 집단, 시민단체는 모두 집단적 정치 참여의 방법이라고 할 수 있다. (　　)
7. 정당과 달리 이익 단체는 자기 집단의 배타적인 이익을 추구하는 집단이다. (　　)
8. 정당은 시민 단체. 이익 집단과 달리 정부 정책에 대한 견제 기능을 수행한다. (　　)
9. 정당과 시민 단체는 국민에 대해 정치적 책임을 진다는 점에서 공통적이다. (　　)
10. 정당은 이스턴의 정책 결정 모형에서 시민 단체와 이익 집단과 달리 산출 기능을 담당한다. (　　)
11. 시민단체와 달리 정당은 사회적 쟁점에 대한 여론을 형성한다. (　　) [2023 수능]
12. 시민단체와 이익집단은 모두 정부 정책에 대한 감시와 비판의 기능을 수행한다. (　　) [2023 수능]
13. 정당과 달리 이익단체는 자신의 활동에 대해 정치적 책임을 진다. (　　) [2023 수능]
14. 정당, 시민단체, 이익집단은 모두 정치적 충원 기능을 담당한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. O
4. X
5. O
6. O
7. O
8. X - 모두 정부 정책에 대한 견제 기능을 수행함
9. X - 정당만 국민에 대해 정치적 책임을 짐
10. X - 모두 투입 기능 담당
11. X - 시민단체도 여론 형성함
12. O
13. X - 정치적 책임은 정당만 짐
14. X - 정당만 해당

여론 분포 [참조]

정치 문화 유형에 따른 정치 체계 인식여부

	정치 체계	투입 과정	산출 과정	정치적 자아
향리형	−	−	−	−
신민형	+	−	+	−
참여형	+	+	+	+

(+ : 민감한 반응, − : 반응을 보이지 않음)

⇒ **향리형 정치 문화**는 정체 체계의 4부분에 대한 인식이 모두 없고, **신민형 정치 문화**는 정치 체계가 있다는 점과 정부의 정책과 제도 등의 산출이 있음을 인식하나 투입과 정치적 자아에 대한 인식은 없다. **참여형 정치 문화**는 네 가지 영역 모두 인식하며 반응을 보이고 있다.

1. 상향식 여론 형성은 공식적 정치 참여 주체의 주도로 여론을 형성한다. (　　)
2. 여론 형성과 관련하여 분산형의 경우 의견의 대립이 심해 사회적 갈등이 증가하여 불안정해질 가능성이 높다. (　　)
3. 정치 정향에 따라 분류할 경우 신민형은 미분화된 전통사회에서 주로 나타난다. (　　)
4. 신민형 정치 문화는 정치 체계가 있다는 점과 정부의 정책과 제도 등의 산출이 있음을 인식하나 투입과 정치적 자아에 대한 인식은 없다. (　　)
5. 분산형 여론 분포의 경우 정부가 여론을 정책에 반영하기 쉽기 때문에 정책 추진이 원만하게 이루어지며, 사회가 안정될 가능성이 높다. (　　)
6. 분산형 여론 분포의 경우 신속한 정책 결정을 할 수 있다는 특징이 있다. (　　)
7. 합의형 여론 분포의 경우 대다수가 공통된 의견을 갖고 있어 정책 추진이 원만하게 이루어질 가능성이 높다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 상향식 여론 형성은 비공식적 정치 참여 주체의 주도로 여론 형성
2. O
3. X – 권위주의 국가에서 주로 나타남
4. O
5. X –합의형 여론 분포
6. X – 분산형은 견해 대립으로 설득의 과정을 거치므로 신속한 정책 결정을 할 수 없음
7. O

제4단원 개인 생활과 법

민법의 의미와 기능

1. 민법은 사인(私人) 간의 사적 생활 관계를 규율하는 가장 대표적인 사법으로, 개인주의, 자유주의 등을 기본 이념으로 한다. (　　)
2. 민법은 재산 관계와 가족 관계를 규율하는 법이다. (　　)
3. 개인 간 금전 대차는 개인 간의 법률관계로서 사법에서 규율한다. (　　)
4. 민법이나 상법 등은 사법에 속한다. (　　)
5. 국가 기관에 대한 청원 절차는 국가와 개인 간의 공적 생활 관계로서 사법에서 규율한다. (　　)
6. 사법은 개인과 개인 간의 관계를 규율하지만 경우에 따라 국가나 공공 단체와의 계약에서도 사법의 적용을 받을 수 있다. (　　)
7. 국회의원의 아버지가 사망하자 상속받는 경우 공법인 국회법의 적용을 받는다. (　　)
8. 미성년자의 계약 관계에 대해서는 사회법이나 공법의 적용을 받을 뿐, 민법과 같은 사법의 적용을 받는 것은 아니다. (　　)
9. 민법에는 민사에 관하여 법률이 없으면 조리에 의하고 조리가 없으면 관습을 따른다고 규정하고 있다. (　　)
10. 민법은 가족 관계를 규율하는 법 규범으로서 우리 사회의 가족 관계 질서가 안정적으로 유지되도록 하는 기능을 수행한다. (　　)
11. 민법은 재산 관계와 달리 가족 관계를 다루는 법이다. (　　)
12. 민법과 상법은 사법(私法)이지만, 헌법과 형법은 공법(公法)에 해당한다. (　　)
13. 민법과 민사 소송법은 사인의 대등한 법률 관계를 규율하는 사법(私法)이다. (　　)
14. 민법은 개인 간의 사적 생활 관계를 다루는 법이다. (　　)
15. 공법은 국가와 개인 간의 공적 생활 관계를 다룬다. (　　)
16. 혼인과 약혼은 민법에서 규율하고 있지만, 유언과 상속은 공법에서 규율하고 있다. (　　)
17. 민법은 재산 관계와 가족 관계 뿐만 아니라 법의 일반 원칙을 제시하고 있다. (　　)
18. '민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 조리에 의하고 조리가 없으면 관습법에 의한다.'라고 민법 제1조에서 규정하고 있다. (　　)
19. 민법과 상법은 대표적인 사법(私法)이다. (　　)
20. 민사 관계에서 조리도 재판 규범이 되기도 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. O
4. O
5. X - 공법에서 규율
6. O - 국가와 기차표 매매계약이나 학교에서 문구 상품을 구매하는 계약 등
7. X - 사법인 민법이 적용됨
8. X - 민법이 적용됨
9. X - 법률 → 관습법 → 조리의 순
10. O - 혼인, 약혼, 친자 관계, 유언, 상속 등은 민법에서 규율하고 있음
11. X - 재산 관계와 가족 관계 모두를 다룸
12. O
13. X - 민사 소송법은 공법(公法)이다.
14. O
15. O
16. X - 모두 사법 관계로서 민법에서 규율
17. O
18. X - 법률 → 관습법 → 조리
19. O
20. O

근대 민법의 기본 원칙과 수정 원칙

1. 근대 민법의 3대 원칙으로 소유권 공공의 원칙, 계약자유의 원칙, 과실책임의 원칙을 들 수 있다. (　　)
2. 근대 민법의 수정의 원칙으로 인하여 근대 민법의 3대 원칙은 폐기되었다. (　　)
3. 사적 자치의 원칙(계약 자유의 원칙)에 대한 수정 원칙인 계약 공정의 원칙은 계약 자유의 원칙을 부정하는 것이다. (　　)
4. 과실 책임의 원칙은 사회적 강자의 책임 회피 수단으로 악용되기도 하였다. (　　)
5. 사유 재산권 존중의 원칙과 과실 책임의 원칙은 현대에 와서 사법상 원칙으로 정착되었다. (　　)
6. 불공정한 계약을 무효로 하는 것은 계약 자유의 원칙과 관계 된다. (　　)
7. 대부업 등의 등록 및 금융 이용자 보호에 관한 법률은 소유권 공공복리의 원칙이 반영된 법률이다. (　　)
8. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률은 계약 공정의 원칙을 반영한 법률이다. (　　)
9. 공작물 점유자 책임, 제조물 책임법 상의 제조업자의 책임, 환경 정책 기본법 상의 책임은 무과실 책임의 원칙의 대표적인 예이다. (　　)
10. 사유 재산권 존중의 원칙은 경제적 강자의 약자에 대한 횡포 등의 문제를 야기하여 현대에 들어와 소유권 공공복리의 원칙으로 대체되었다. (　　)
11. 근대 민법의 기본 원칙과 현대 민법의 수정 원칙은 양립할 수 없다. (　　)
12. 갑은 자신이 운영하는 식당에서 직접 음식을 나르던 중 미끄러져 손님의 옷에 음식물을 쏟아 의류 세탁비를 배상하였다면 이는 무과실 책임의 원칙이 적용된 것이다. (　　)
13. 을은 의류 공장을 운영하면서 근처 수질이 악화되자 특별한 귀책사유가 없었으나 피해자들에게 손해를 배상하였다면 무과살 책임의 원칙을 적용한 것이다. (　　)
14. 병은 공항 근처에 있는 본인 소유의 땅에 고층 아파트를 지어 분양하고자 하였으나 고도 제한의 적용을 받아 5층 건물을 짓게 되었다면 이는 소유권 공공 복리의 원칙이 적용된 것이다. (　　)
15. 정은 취업하면서 노동조합에 가입하지 않을 것이며, 가입할 경우 퇴사에 동의하는 계약서를 작성하였으나 그 계약이 무효가 되었다면 이는 계약 자유의 원칙이 적용된 결과이다. (　　)
16. 상가 분양자들 상호 간의 약정에 의해 영업 업종의 제한을 정하는 것은 계약 공정의 원칙에 따른 것이다. (　　)
17. 계약 자유의 원칙에 따르면 개인 간 자유로운 의사 표시의 합치에 의한 계약은 당사자를 구속한다. (　　) [2023 수능]
18. 계약 자유의 원칙은 국가가 사용자에게 근로자의 적정한 임금을 보장하도록 강제하는 근거가 된다. (　　) [2023 수능]
19. 계약 공정의 원칙은 국가의 적절한 개입을 통해 거래상 불균형을 시정해야 한다고 본다. (　　) [2023 수능]
20. 계약 공정의 원칙에 따르면 사회 질서에 반하는 내용의 법률 행위도 유효하다. (　　) [2023 수능]
21. 계약 공정의 원칙은 경제적 약자에 대한 경제적 강자의 부당한 대우를 정당화한다는 비판을 받는다. (　　) [2023 수능]
22. 계약 자유의 원칙과 달리 계약 공정의 원칙은 국가나 사회보다 개인의 자유를 우선시하는 사상에 기초한다. (　　) [2023 수능]

▶ 정답 및 해설

1. X – 소유권 절대의 원칙
2. X – 폐기된 것이 아니라 수정·보완된
3. X – 부정하는 것이 아니라 수정·보완하는 것임
4. O – 그 결과 무과실 책임이 보완됨
5. X – 근대에 정착된 것이고, 현대에 와서도 계승됨
6. X – 계약 공정의 원칙
7. X – 이자율을 제한하여 법에 정한 이자율을 초과한 대부 계약을 무효화하는 것으로 계약 공정의 원칙과 관계됨
8. X – 공익 목적을 위해 소유권을 제한할 수 있는 것으로 소유권 공공복리의 원칙에 해당
9. X– 공작물 점유자 책임은 과실 책임이고, 공작물 소유자 책임이 무과실 책임
10. X – 대체가 아니라 수정·보완됨
11. X – 양립 가능 ⇒ 현대에는 두가지 모두 규정되어 있음
12. X – 과실 책임의 원칙이 적용됨
13. O
14. O
15. X – 계약 공정의 원칙
16. X – 계약 자유의 원칙이 적용됨
17. O
18. X – 계약 공정의 원칙
19. O
20. X – 무효
21. X – 계약 자유의 원칙
22. X – 순서가 바뀜

23. 계약 자유의 원칙은 '깨트린 자는 배상하여야 한다.'는 법언을 기초로 하고 책임의 예측을 가능하게 함으로써 개인의 자유로운 경제 활동을 보호할 수 있다. ( )

24. 과실책임의 원칙과 달리 무과실책임의 원칙은 경제적 강자인 기업이 자신의 책임을 회피하는 수단으로 악용될 수 있다. ( )

25. 공작물의 설치 또는 보존의 하자로 인해 타인에게 발생한 손해에 대해 공작물 점유자가 지는 특수 불법 행위 책임에는 무과실 책임의 원칙이 적용된다. ( )

26. 동물이 타인에게 가한 손해에 대해 그 동물 점유자가 지는 특수 불법 행위 책임에는 과실 책임의 원칙이 적용된다. ( )

27. '숙박 예약에 대한 위약금을 예약 취소가 소비자의 고의나 과실에 의한 것인지 아니면 다른 원인이 있는지 등을 따지지 않고 무조건 숙박 대금의 50%를 부과하는 것은 소비자에게 부당하게 불리하다'고 밝힌 것은 계약 공정의 원칙과 관련 있다. ( )

28. 소유권 공공복리의 원칙의 등장으로 소유권 절대의 원칙은 폐기되었다. ( )

29. 소유권 절대의 원칙과 소유권 공공복리의 원칙은 현대 사회에서 모두 적용되고 있다. ( )

30. 계약 공정의 원칙은 불공정한 계약을 정당화하는 수단으로 악용되기도 했다. ( )

31. 무과실책임의 원칙과 계약 공정의 원칙은 개인이나 기업의 사회적 책임을 강조하는 것으로 볼 수 있다. ( )

▶ 정답 및 해설

23. X - 과실 책임의 원칙
24. X - 순서가 바뀜
25. X- 공작물 점유자 책임은 과실 책임, but 공작물 소유자 책임은 무과실 책임
26. O (동물 점유자 책임은 과실 책임이므로 주의의무를 다한 경우 면책됨)
27. O
28. X - 폐기된 것 아님
29. O
30. X- 계약 자유의 원칙
31. O

계약의 이해

1. 일정한 법률 효과를 발생시킬 것을 목적으로 둘 이상의 당사자 간의 합의에 의해 성립하는 것을 계약이라고 한다. (　　)
2. 채무불이행 책임은 계약을 체결한 당사자가 진다. (　　)
3. 계약의 성립은 당사자의 의사의 합치만으로는 부족하고 계약서를 작성해야 한다. (　　)
4. 계약은 계약 당사자의 의사의 합치로 성립하며, 계약서를 작성할 때 효력이 발생한다. (　　)
5. 계약 시 의사능력이 없거나 권리능력이 없는 자와 체결한 경우에는 그 계약은 무효가 된다. (　　)
6. 식당 종업원 갑이 주문한 음식을 나르다가 실수로 손님의 손에 쏟게 되었다면 갑은 채무불이행 책임을 지게 된다. (　　)
7. 법정 대리인의 동의를 얻지 않은 미성년자와 체결한 계약은 무효가 된다. (　　)
8. 사망한 자와 체결한 계약은 취소의 대상이 된다. (　　)
9. 행위능력이 결여된 자와의 계약은 무효가 된다. (　　)
10. 계약의 내용이 현저히 불공정한 경우에는 무효가 된다. (　　)
11. 도박자금을 대여한 계약은 무효가 된다. (　　)
12. 계약 상대방의 기망에 의하여 체결한 계약은 취소할 수 있다. (　　)
13. 교통 사고 후 작성한 합의서는 증거로 활용될 수 있으며, 집행력 있는 공증을 받은 경우 재판 절차를 거치지 않고도 강제 집행 절차에 들어가 쉽게 권리를 실현할 수 있다. (　　)
14. 계약의 내용을 이행하지 않은 것 뿐만 아니라 불완전하게 이행한 것도 채무불이행이 된다. (　　)
15. 채무 불이행의 경우 재산적 손해 뿐만 아니라 정신적 손해도 배상해야 한다. (　　)
16. 매매 계약은 청약시 성립한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O – 계약은 당사자 간의 의사의 합치로 성립
2. O
3. X – 계약서 작성은 성립 요건 X
4. X – 계약의 성립으로 효력이 발생함
5. O
6. X – 식당 사장이 채무불이행 책임을 지고, 종업원은 계약 당사자가 아니므로 일반 불법행위 책임을 짐
7. X – 취소의 대상
8. X – 권리능력 없는 자와의 계약은 무효
9. X – 취소의 대상
10. O – 민법 제104조⇒불공정한 계약은 무효
11. O – 민법 제103조⇒선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 계약은 무효
12. O – 사기에 의한 의사표시 취소의 대상
13. O
14. O – 가령 주문한 물량 보다 적게 배달한 경우
15. O
16. X – 승낙시 성립

미성년자의 계약

1. 미성년자의 법률 행위는 원칙적으로 단독으로 할 수 없고, 법정대리인의 동의를 얻거나 대리를 통해서 하여야 한다. (　　)
2. 미성년자가 법정대리인의 동의를 얻지 않고 한 계약은 무효이다. (　　)
3. 만 14세인 A와 B가 서로 게임기를 사고 파는 계약을 한 경우 만약 게임기를 구매하려는 B가 자신의 부모에게 게임기 구매를 허락 받았다면 A와 B의 게임기 매매 계약은 확정적으로 유효가 된다. (　　)
4. 미성년자가 근로계약을 체결할 경우에는 법정대리인의 동의를 얻거나 법정대리인의 대리를 통해서 하여야 한다. (　　)
5. 미성년자가 임금을 청구할 경우에는 법정대리인의 동의를 얻을 필요가 없으며, 단독으로 청구할 수 있다. (　　)

최고권	철회권
선의 · 악의 불문	선의의 경우에만 행사 가능
법정대리인이나 행위능력이 있는 자에 대해서 행사할 수 있음.	법정대리인이나 제한능력자 모두에 대해서 행사할 수 있음.

6. 제한 능력자와 거래한 상대방은 그 계약을 철회할 수 있는데, 계약 당시에 제한능력자임을 알았다면 철회할 수 없다. (　　)
7. 제한 능력자와 거래한 상대방은 그 계약을 최고할 수 있는데, 이 때 최고의 상대방은 제한능력자와 법정 대리인 모두에 대해서 할 수 있다. (　　)
8. 미성년자가 근로계약을 체결할 경우에는 법정대리인의 동의를 얻어 직접 해야 하지만 임금을 청구하는 경우에는 법정대리인의 대리에 의해서도 가능하다. (　　)
9. 아버지로부터 용돈 10만원을 받은 철수는 단독으로 유효하게 게임기를 구매할 수 있으며, 법정대리인의 동의를 얻지 않았음을 이유로 그 계약을 취소할 수 없다. (　　)
10. 미성년자가 단독으로 체결한 계약이 취소된 경우 미성년자는 현존하는 이익의 한도에서 반환하면 족하다. (　　)
11. 만 18세인 甲과 乙이 혼인을 하고 자신들의 신혼집을 계약할 경우 법정대리인의 동의를 얻을 필요가 없다. (　　)
12. 성년 의제된 미성년자라도 이혼했을 당시 미성년자에 해당한다면 이혼 이후부터 사법상의 법률행위에 대해서 단독으로 할 수 없다고 보는 것이 통설이다. (　　)
13. 미성년자가 단독으로 행한 법률행위에 대해서 법정대리인은 이를 취소할 수 있으나, 미성년자 본인은 이를 취소할 수 없다. (　　)
14. 미성년자가 거래 상대방에 대하여 자신이 능력자임을 칭했다면 미성년자 측의 취소권이 배제된다고 보는 것이 판례의 태도이다. (　　)
15. 만 18세인 돌쇠는 법정대리인의 동의를 얻어서 유언을 할 수 있으며, 동의를 얻지 않고 단독으로 한 유언은 취소의 대상이 된다. (　　)
16. 미성년자가 혼인한 경우 미성년자는 성인으로 의제되므로 단독으로 술을 구매할 수 있다. (　　)
17. 성년 의제된 미성년자의 경우 사법상의 법률행위에 있어서는 단독으로 유효하게 할 수 있다. (　　)
18. 미성년자인 갑이 법정대리인의 동의 없이 할아버지에게서 받은 세뱃돈으로 게임기를 구입한 경우 이는 처분을 허락한 재산으로 미성년자측이 취소할 수 없다. (　　)
19. 미성년자가 주민등록증 위조와 같은 속임수로 계약을 한 경우 미성년자는 그 계약을 취소할 수 없지만, 법정대리인은 취소를 할 수 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. X – 취소의 대상
3. X – A도 부모의 동의를 얻어야 확정적으로 유효가 되고, 동의를 얻지 못한 경우 A측에서 취소 가능
4. X – 미성년자의 근로계약은 법정대리인의 동의를 얻어 직접해야 하며, 대리는 허용되지 않음.
5. O
6. O – 철회권은 선의인 경우에만 가능
7. X – 최고는 추인할 수 있는 권한이 있는 법정 대리인에게만 가능하고, 제한 능력자에게는 할 수 없음
8. X – 후단의 설명이 틀림. 대리에 의한 임금 청구는 허용되지 않음
9. O – 용돈은 처분을 허락받은 재산 ⇒ 단독으로 유효한 법률행위 할 수 있음.
10. O – 사용하던 게임기 그대로 반환하면 족함
11. O – 성년의제
12. X – 이혼 후에도 성년의제는 지속되어 단독으로 유효한 법률행위 할 수 있는 것으로 보는 것이 통설
13. X – 미성년자 본인도 취소권 가짐
14. X – 판례는 능력자라고 칭하는 것으로 부족하고 주민등록증이나 동의서 위조 등 적극적인 속임수를 요한다고 판시함
15. X – 유언은 만 17세 이상부터 단독으로 유효하게 할 수 있음
16. X – 사법상의 행위만 단독으로 가능하고, 여전히 청소년보호법의 적용을 받아 술, 담배 구매는 할 수 없음
17. O
18. X – 부모가 처분을 허락한 재산이 아니므로 최소의 대상이 됨.
19. X – 속임수로 인하여 확정적 유효가 되고, 미성년자 본인 뿐만 아니라 법정 대리인 모두 취소할 수 없음

20. 거래 상대방이 계약 체결 당시 A가 미성년자인 것을 알았더라도 A 또는 A의 법정 대리인에게 계약 체결의 의사 표시를 철회할 수 있다. (　　)

21. 계약 상대방은 단독으로 계약한 미성년자와의 계약에 대해 미성년자나 그 법정 대리인에게 확답을 촉구할 수 있는 권리가 있다. (　　)

22. 거래 상대방이 최고권을 행사하였으나 미성년자의 법정대리인이 확답을 하지 않고 일정한 기간이 경과한 경우 미성년자가 단독으로 한 계약은 확정적으로 유효가 된다. (　　)

23. 거래 상대방의 최고권의 행사는 법정대리인에게 해야 하며, 미성년자에게는 할 수 없다. (　　)

24. 미성년자가 법정대리인의 동의를 얻지 않고 게임기를 구매하였다고 하더라도 거래 상대방이 이를 몰랐다면 미성년자측은 이를 취소할 수 없다. (　　)

25. 책을 사라고 준 용돈을 미성년자 甲이 게임기를 부모의 동의 없이 구매하였다면 甲의 부모는 그 계약을 취소할 수 있다. (　　)

26. 권리만을 얻거나 의무를 면하는 계약은 미성년자가 단독으로 할 수 있다. (　　)

27. 만 15세인이 甲이 100만원 짜리 컴퓨터를 30만원에 구매하는 계약을 법정 대리인의 동의 없이 단독으로 체결하는 것은 유리한 계약이므로 법정 대리인이 이를 취소할 수 없다. (　　)

28. 주민등록을 위조하여 성인인 것처럼 기망하여 법정 대리인의 동의없이 계약을 체결할 경우 거래 상대방이 알았다면 미성년자 본인 뿐만 아니라 법정 대리인은 취소할 수 있다. (　　)

29. 미성년자가 적극적으로 속임수를 써서 자신을 능력자로 믿게하여 체결한 계약의 경우 확정적으로 유효하다. (　　)

30. 미성년자라고 하더라도 만 15세 이상이면 유언을 단독으로 할 수 있다. (　　)

31. 거래 상대방이 미성년자임을 알고 체결한 계약은 무효가 된다. (　　)

32. 미성년자가 법정 대리인의 동의 없이 계약을 체결하는 것을 거래 상대방이 몰랐을 경우 미성년자가 그 계약을 취소하려고 한다면 거래 상대방은 이를 거절할 수 있다. (　　)

33. 미성년자가 속임수를 써서 성년자인 것으로 속이거나 법정 대리인의 동의를 받은 것처럼 속인 경우에는, 미성년자 본인이나 법정 대리인의 취소권이 배제된다. (　　)

34. 거래 상대방이 미성년자가 법정 대리인의 동의없이 계약을 체결하는 것을 알았다면 법정 대리인에게 계약의 취소를 통보해야 할 의무가 있다. (　　)

35. 미성년자가 법정 대리인의 동의를 얻지 않아 미성년자 측이 그 계약을 취소하면 미성년자 측은 이에 대하여 거래 상대방에게 위자료나 손해배상을 지급해야 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

20. X - 철회권은 거래 당시 미성년자임을 몰랐을 경우에만 행사 가능
21. X - 확답을 촉구할 수 있는 권리인 최고권은 법정 대리인에게만 행사할 수 있음 (이는 철회권과 다름)
22. O - 최고를 받고 상당한 기간 확답을 하지 않으면 추인한 것으로 봄
23. O
24. X - 미성년자 측의 취소권은 거래 상대방의 선의 여부와 무관하게 행사할 수 있는 것임
25. X - 처분을 허락한 용돈은 용도를 다르게 사용하더라도 처분을 허락한 재산이 되어 동의를 얻지 않더라도 유효한 계약이 성립하고 취소의 대상이 되지 않음.
26. O
27. X - 유리한 계약도 그에 대한 반대급부를 제공하므로 동의가 필요하고 법정 대리인은 이를 취소할 수 있음
28. X - 확정적 유효가 되므로 거래 상대방이 알았는지 여부와 관계없이 미성년자 뿐만 아니라 법정 대리인도 취소할 수 없음
29. O
30. X - 유언은 만 17세 이상부터 단독으로 가능
31. X - 무효가 아니라 취소의 대상
32. X - 거절할 수 없음
33. O
34. X - 취소의 통보의무는 없음
35. X - 계약 취소 시 위자료나 손해배상은 지급하지 않음

권리능력, 의사능력, 행위능력, 무효와 취소 [참고]

1. 출생 시점과 관련하여 민법은 진통설을 따르고, 형법은 전부노출설을 따르고 있다고 보는 것이 통설의 입장이다. (　　)
2. 태아의 경우 원칙적으로 권리능력이 인정되지만 예외적으로 권리능력이 인정되지 않는다. (　　)
3. 태아의 경우 불법행위로 인한 손해배상 청구권을 행사해야 할 경우에는 출생한 것으로 보아 권리능력이 인정된다. (　　)
4. 태아의 경우 원칙적으로 권리능력이 인정되지 않지만, 행위능력은 인정된다. (　　)
5. 자신의 행위에 대한 의미와 결과를 이해할 수 있는 능력을 행위능력이라고 한다. (　　)
6. 권리능력은 살아있는 자연인만 인정되며, 법인의 경우에는 인정되지 않는다. (　　)
7. 의사무능력자의 행위는 취소할 수 있으며, 제한능력자의 단독행위에 대해서는 무효가 된다. (　　)
8. 미성년자는 독자적으로 유효한 법률행위를 할 수 없음이 원칙이다. (　　)
9. 젖먹이, 만취자와 같은 의사무능력자의 법률행위는 무효이다. (　　)
10. 당연무효인 법률 행위는 처음부터 효과가 발생하지 않는다. (　　)
11. 취소할 수 있는 법률행위는 특정인이 취소할 때까지는 유효하고 그 이후부터 장래를 향하여 효력을 상실한다. (　　)
12. 제한능력자 제도는 1차적으로 거래 상대방을 보호하고 2차적으로는 제한능력자를 보호하기 위해 인정된 제도이다. (　　)
13. 피성년후견인은 후견인의 동의를 얻거나 대리를 통하여 법률행위를 할 수 있는 것이 원칙이다. (　　)
14. 피한정후견인은 원칙적으로 행위능력이 있으므로 단독으로 유효하게 법률행위를 할 수 있다. (　　)
15. 사람이 출생하여 출생신고를 한 순간 권리능력이 인정된다. (　　)
16. 만취자가 증여를 한 경우 언제든지 무효를 주장할 수 있다. (　　)
17. 질병, 장애, 노령 등의 사유로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람을 피성년후견인이라고 한다. (　　)
18. 피성년후견인 甲이 후견인의 동의를 얻지 않고 단독으로 마트에서 돼지고기 한 근을 샀다면 후견인이 이를 취소할 수 있다. (　　)
19. 행위능력과 책임능력의 유무는 행위자에 따라 개별적으로 판단한다. (　　)
20. 민법상 태아의 출생 시점은 살아있는 상태로 모체 밖으로 전부 나온 때라고 본다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 순서가 바뀜
2. X – 원칙적으로 권리 능력이 인정되지 않고, 예외적으로 인정
3. O (유/불/상/인)
4. X – 태아는 권리능력, 행위능력 모두 원칙적으로 인정되지 않음
5. X – 의사능력
6. X – 권리능력은 자연인 뿐만 아니라 법인에게도 인정됨
7. X – 순서가 바뀜
8. O
9. O
10. O
11. X – 취소는 소급하여 효력이 상실
12. X – 순서가 바뀜
13. X – 피성년후견인은 대리만 가능 ⇒ 피성년후견인이 동의를 얻어 행한 법률행위도 취소의 대상이 됨
14. O – 피한정후견인은 원칙적으로 행위능력이 있다는 점이 미성년자와 피성년후견인과의 차이점
15. X – 권리능력은 태어난 순간 발생하고, 출생 신고 여부와 무관
16. O – 무효는 언제든지 주장 가능
17. X – 가정법원으로부터 피성년후견인 선고를 받아야 함
18. X – 피성년후견인이라도 일상용품을 구매하는 행위는 단독으로 가능
19. X – 행위능력은 유형화하여 객관적으로 일률적으로 판단 가능 (ex. 만 19세 미만, 가정법원의 선고)
20. O – 민법은 전부노출설이 통설

불법행위와 손해배상

1. 자동차 운전자가 고의로 사고를 낸 것은 아니더라도 상대방에게 불법 행위 책임을 지는 경우 을의 차량 수리비와 치료비와 같은 재산적 손해는 물론 정신적 손해에 대해서도 배상 책임을 진다. (　　)
2. 고의나 과실로 인한 위법 행위로 타인에게 손해를 입힌 행위를 불법행위라고 한다. (　　)
3. 손해배상 책임에 대해서 무과실 책임주의가 원칙이다. (　　)
4. 책임능력의 유무는 행위자에 따라 개별적으로 판단한다. (　　)
5. 타인의 명예를 훼손한 경우 법원은 피해자의 청구에 의해 명예 회복을 위한 적당한 처분을 할 수 있으며, 이 때 사죄광고도 가능하다. (　　)
6. 책임무능력자의 감독자 책임과 사용자 배상책임, 공작물 소유자의 책임, 동물의 점유자의 책임은 모두 면책 규정이 있다. (　　)
7. 가해자에게 피해자의 손해를 배상할 수 있는 능력이 있는지 여부는 불법 행위의 성립 요건에 해당하지 않는다. (　　)
8. 책임능력이 없는 자가 타인에게 재산상 손해를 끼쳤을 경우 피해자는 책임능력 없는 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 없다. (　　)
9. 책임능력이 없는 자가 타인에게 재산상 손해를 끼쳤다고 하더라도 감독자가 자신의 감독의무를 다했음을 입증한 경우 피해자는 가해자 뿐만 아니라 그 감독자에 대해서 손해를 배상받을 수 없다. (　　)
10. 책임능력이 있는 미성년자가 타인에게 재산상 손해를 끼쳤을 경우 피해자는 가해자 뿐만 아니라 그 감독자에 대하여 손해배상을 받을 수 있다. (　　)
11. 불법행위에 기한 손해배상은 금전배상을 원칙으로 한다. (　　)
12. 불법행위는 고의인 경우에만 성립하고 과실에 의해서는 성립할 수 없다는 점에서 범죄의 성립과 동일하다. (　　)
13. 을과 병이 함께 갑을 폭행했다고 하여 반드시 두 사람이 동일한 액수의 배상액을 부담해야 하는 것은 아니다. (　　)
14. 우리나라에서는 불법행위를 한 행위자에게 징벌적 손해배상을 부과하는 것이 원칙이다. (　　)
15. 손해 배상 책임이 성립하기 위해서는 가해 행위와 손해 발생 사이에 상당 인과관계가 존재하여야 한다. (　　)
16. 합의 당시에 예측할 수 있었던 손해가 발생하고 처음 합의된 액수와 후발 손해 사이에 현저한 차이가 발생한 경우 후발손해에 대한 손해배상을 청구할 수 있다. (　　)
17. 책임을 지는 성립요건이 경감되거나, 타인이 저지른 행위에 대해서도 책임을 지는 경우를 일반불법행위 책임이라고 한다. (　　)
18. 사용자책임은 피용자의 일반불법행위 책임을 전제로 한다. (　　)
19. 민법에서는 특수불법행위 책임으로 책임무능력자의 감독자 책임, 사용자 책임, 공작물 소유자 책임, 동물 소유자 책임 등을 규정하고 있다. (　　)
20. 공동불법행위 책임이 발생한 경우 피해자는 공동불법행위 책임자 누구에게라도 손해배상 금액 전액을 청구할 수 있다. (　　)
21. 공동불법행위에 있어서 누가 손해를 가했는지를 알 수 없거나 불법행위를 교사 또는 방조한 자도 공동불법행위의 책임을 진다. (　　)
22. 일반불법행위책임에서 피해자가 가해자 측의 고의나 과실 등을 입증하는 것이 원칙이지만, 특수 불법행위책임에서는 가해자 측이 오히려 특정내용에 대한 입증책임을 부담한다고 볼 것이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O – 과실도 불법행위가 성립함
2. O
3. X – 고의나 과실을 요건으로 하므로 과실 책임주의가 원칙
4. O – 책임을 변식할 능력은 개별적 판단
5. X – 사죄광고는 위헌 판결 받음
6. X – 공작물 소유자 책임은 무과실 책임으로 면책 규정이 없음. 다만 공작물 점유자 책임은 과실 책임으로 면책 규정 있음
7. O – 가난하다고 불법행위 책임이 면제되는 것 아님
8. O – 이 경우 책임 무능력자의 감독자 책임만 물을 수 있을 뿐임
9. O – 맞는 내용. but 법리는 맞지만, 실무상으로는 거의 받아들여지지 않음
10. O – 이 경우 미성년자와 그 감독자 모두 민법 제750조의 일반불법행위 책임을 짐.(대법원 전원합의체 판례)
11. O
12. X – 고의나 과실을 구별하지 않고 둘다 책임을 짐 ⇒ 고의범을 원칙적으로 처벌하고 과실범은 예외적으로 처벌하는 형법과 다른 점
13. O – 가해 정도나 과실 비율은 다를 수 있음.
14. X – 손해 한도로 책임을 지는 것이 원칙으로 징벌적 손해배상은 예외적으로만 인정됨
15. O – 상당인과관계설
16. X – 후발 손해에 대해서 손해배상을 청구하기 위해서는 합의 당시에 예측할 수 없었던 손해가 발생해야 함.
17. X – 특수 불법행위 책임
18. O – 따라서 사용자배상책임은 피용자의 일반 불법행위책임이 성립하지 않으면 문제될 여지가 없음
19. X – 동물 소유자 책임은 없음 ⇒ 동물 점유자 책임을 규정
20. O – 연대채무
21. O – 민법에서 규정하고 있음
22. O

23. 가해자의 행위가 고의적・악의적・반사회적 의도로 불법행위를 한 경우 피해자에게 입증된 재산상 손해보다 훨씬 많은 금액의 배상을 하도록 한 제도를 징벌적 손해배상제도라고 한다. (　　)

24. 채무불이행 책임과 마찬가지로 불법행위 책임을 인정하기 위해서는 계약 관계가 존재해야 한다. (　　)

25. 현재 우리나라에서는 아직 징벌적 손해배상을 규정하고 있는 개별 법령이 없다. (　　)

26. 책임능력 있는 미성년자가 불법행위를 한 경우 다른 불법행위 책임의 요건을 모두 갖추었더라도 그 미성년자는 불법행위 책임을 부담하지 않고 감독자가 책임을 부담한다. (　　)

27. 친구의 개를 데리고 산책을 하는 도중 그 개가 사람을 물었을 경우 개 주인이 특수 불법 행위 책임을 진다. (　　)

28. 특수불법행위 책임으로서 사용자배상 책임이 인정되기 위해서는 피용자의 일반불법행위 책임이 성립하여야 한다. (　　)

29. 학교에서 성적 상위권을 유지하는 만 17세의 고등학생이 장난으로 지나가는 행인에게 돌을 던져 상해를 입혔다면 일반불법행위책임을 진다. (　　)

30. 공작물 점유자의 불법행위 책임이 인정되는 경우에는 공작물 소유자의 책임은 문제되지 않는다. (　　)

31. 공작물 점유자의 책임은 무과실책임주의를 따른다. (　　)

32. 특수 불법행위의 유형으로 공동 불법행위 책임, 고용관계의 경우 사용자의 책임, 미성년자의 감독자 책임 등이 해당한다. (　　) [2015 서울시]

33. 특수 불법행위 중 감독의무자와 직접 가해자가 모두 불법행위가 성립하지 않을 수 있는 것은 책임 무능력자의 감독자 책임이다. (　　)

34. 미성년자의 경우 책임 능력이 없으므로 일반불법행위가 성립하지 않는다. (　　)

35. 불법행위를 교사한 자 뿐만 아니라 방조한 자도 공동불법행위 책임을 진다. (　　)

36. 공작물의 하자로 지나간 행인이 큰 상처를 입은 경우 공작물 점유자와 공작물 소유자는 공동불법행위 책임을 진다. (　　)

37. 민사상 불법행위가 성립하는 경우 책임의 성립 여부는 고의에 의한 경우이든 과실에 의한 경우이든 차이가 없다. (　　) [2023 수능]

38. 민사상 불법행위 책임은 채무자의 책임 있는 사유로 인해 계약에 따른 의무를 이행하지 않은 상태를 의미한다. (　　) [2023 수능]

39. 일반불법행위 책임이 성립하기 위해서 가해자의 고의나 과실은 피해자가 입증해야 한다. (　　)

40. 건물의 창틀이 떨어져 지나가는 행인이 부상을 입은 경우 점유자인 세입자의 수리 요청에도 불구하고 이를 무시하다 창틀이 떨어져 손해를 발생시켰다면 세입자는 면책되지만, 집주인은 과실과 무관하게 책임을 지게 된다. (　　)

41. 공작물 소유자는 1차적 책임자, 공작물 점유자는 2차적 책임자이다. (　　)

42. 후발 손해에 대한 배상 책임이 인정되기 위해서는 ① 합의당시에 예측할 수 있었던 손해가 발생되어야 하고, ② 처음 합의된 액수와 후발 손해 사이에 현저한 차이가 나타날 것이라는 요건이 충족되어야 한다. (　　)

43. 공동불법행위에 있어서 누가 손해를 가했는지를 알 수 없거나 불법행위를 교사 또는 방조한 자도 공동불법행위의 책임을 진다. (　　)

44. 공동불법행위에 있어서 피해자는 공동불법행위자 전원 중 한 사람을 선택해서 피해액 전부를 청구할 수는 없고, 부담 부분만을 청구할 수 있다. (　　)

45. 일반불법행위책임에서 피해자가 가해자 측의 고의나 과실 등을 입증하는 것이 원칙이자만, 특수불법행위책임에서는 가해자 측이 오히려 특정내용. 가령 자신의 감독 의무 등에 과실이 없음에 대한 입증책임을 부담한다. (　　)

46. 정신 능력이 뛰어난 만 18세의 고등학생의 불법행위의 경우 법정 대리인은 책임을 지지 않는다. (　　)

▶ 정답 및 해설

23. O – 과실의 경우 징벌적 손해배상의 대상 아님
24. X – 채무불이행 책임은 계약 관계를 전제로 하지만, 불법행위 책임은 계약 관계가 없는 경우에 성립
25. X – 개별법령에서 인정하고 있음 (ex. 하도급 거래, 개인정보 유출 등)
26. X – 책임 능력 있는 미성년자도 일반불법행위 책임을 짐
27. X – 동물 점유자인 친구가 책임을 짐. 민법에서는 동물 소유자가 아닌 동물 점유자 책임을 인정하고 있음
28. O
29. O – 책임 능력 있는 미성년자이므로
30. O – 공작물 점유자가 1차적 책임자이고, 공작물 소유자가 2차적 책임자이므로
31. X – 과실 책임주의
32. X – 미성년자의 감독자 책임이 아니라 책임 무능력자의 감독자 책임을 규정
33. O – 책임 무능력자는 책임을 지지 않고, 감독자가 감독 의무를 다했음을 입증한 경우
34. X – 미성년자도 책임 능력이 있는 경우 일반불법행위가 성립함.
35. O
36. X – 공작물 점유자가 책임이 면책되는 경우에 공작물 소유자가 무과실 책임을 짐
37. O – 반면 형사상 책임은 원칙적으로 고의범만 처벌
38. X – 이는 불법행위 책임이 아니라 채무불이행 책임에 해당
39. O – 피해자 측이 불법행위 성립 요건 입증
40. O
41. X – 공작물 점유자는 1차적 책임자, 공작물 소유자는 2차적 책임자
42. X – 예측할 수 없었던 손해 발생
43. O
44. X – 전부와 일부 모두 청구 가능
45. O
46. X – 책임 능력있는 미성년자의 부모도 일반불법행취 책임을 짐

민사 분쟁 해결 [참고]

1. 조정안에 대해서 분쟁 당사자들이 그것을 받아들이면 조정이 성립하고, 조정조서가 작성되는데, 이러한 조정조서는 재판상화해와 동일한 효력이 있고 분쟁당사자들은 이에 대해서는 더 이상 다툴 수 없다. (　　)
2. 내용증명을 통하여 차후 법정에서 주요한 증거자료가 될 수 있으며, 우편에 기재된 내용 그대로 사실관계가 확정된다. (　　)
3. 내용증명의 경우 법적인 효과가 인정된다. (　　)
4. 공증의 경우 다툼이 생겼을 경우 법정에서 유력한 증거로 사용되며, 때로는 재판을 거치지 않고 권리를 실현할 수 있도록 해준다. (　　)
5. 소액 사건 심판은 2천만원 이하의 금전의 지급을 목적으로 하는 소송이다. (　　)
6. 소액사건 심판제도에서는 피고가 특별한 답변서 없이 1회라도 출석하지 않으면 원고의 청구를 인정하는 것으로 처리된다. (　　)
7. 계약서에 집행력 있는 공증을 받으면, 갑이 돈을 갚지 않을 경우 을은 재판 절차 없이 바로 집행 절차에 들어갈 수 있다. (　　)

	민사소송	형사소송
원 고	피해자(채권자)	검사
피 고	가해자(채무자)	범죄인(가해자)
소송의 시작	원고의 소장 제출로 소송 시작	검사의 공소 제기로 소송 시작
변호인 여부	변호인의 도움 없이도 소송 가능	변호인 참석 반드시 필요
재판의 가능성	당사자의 합의, 소 취하, 화해 등으로 재판 종료될 수 有	당사자의 합의와 관계없이 재판은 계속 진행됨

8. 민사소송의 경우 소를 제기한 자가 원고가 되지만, 형사소송의 경우 범죄 피해자가 원고가 된다. (　　)
9. 민사소송과 달리 형사소송의 경우 반드시 변호사의 참석이 필요하다. (　　)
10. 민사소송과 마찬가지로 형사소송의 경우에도 당사자의 합의로 소송을 종료할 수 있다. (　　)
11. 조정의 경우 조정안을 수락할 의무가 없으나, 중재는 법적구속력이 있으므로 당사자들이 중재안을 반드시 수용해야 한다는 점에서 차이가 있다. (　　)
12. 대한법률구조공단의 경우 민사·가사 사건의 경우 소송구조 비용을 의뢰인에게 부담시키는 것이 원칙이고, 형사 소송의 경우 일체의 비용은 공단이 부담한다. (　　)
13. 대한법률구조공단은 우리나라에 최초로 설립된 법률 구조 기관이다. (　　)
14. 대한법률구조공단은 시민단체가 자발적으로 운영하는 비영리법인이다. (　　)
15. 대한법률구조공단의 경우 민사 사건과 ·가사 사건만을 다루며, 형사사건은 다루지 않는다. (　　)
16. 민사 조정 제도는 가급적 1회의 변론으로 진행되는 재판 제도이다. (　　)
17. 민사 소송 이전에 내용증명을 반드시 보내야만 한다. (　　)
18. 민사소송을 제기하기 전에 원고는 반드시 피고의 재산에 대해 가압류를 신청하여야 한다. (　　)
19. 차용증에 집행력 있는 공증을 받아 두었다면 재판 절차 없이 강제 집행 절차를 밟을 수 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. X – 전자의 설명은 맞지만, 우편에 기재된 내용 그대로 사실 관계가 확정되는 것이 아니라 법정에서 다투어야 할 사안임
3. X – 법적 효력이 인정되는 것이 아니라 주요한 증거자료가 됨
4. O – 계약서에 집행력 있는 공증을 받으면, 이 서류가 곧 집행이 가능한 문서가 되어 강제집행 절차에 들어갈 수 있음.
5. X – 3천만원 이하
6. O
7. O
8. X – 형사 소송의 경우 검사가 원고가 됨
9. O
10. X – 형사소송은 당사자의 합의로 소송을 종료시킬 수 없음.
11. O
12. O
13. X –가정 법률 상담소가 최초의 법률구조 기관
14. X – 국가가 운영하는 공적 기관
15. X – 모든 사건 취급
16. X – 민사 조정 제도는 재판이 아님. 민자 소정은 소송을 하기 앞서 법관이나 조정위원회에서 타협안을 제시하고 당사자들에게 그것을 수락하도록 권고하는 절차
17. X – 내용증명은 필수적 절차 아님
18. X – 가압류는 언제나 신청 가능하고 필수적인 절차도 아님
19. O

혼인과 이혼

1. 당사자의 혼인의 의사의 합치만으로 혼인이 성립한다. (　　)
2. 부부는 공동생활을 위해 필요한 통상적 거래 행위에 대해 서로 대리권을 가지는데, 이를 부부 별산제라고 한다. (　　)
3. 만 18세인 미성년자가 부모의 동의를 얻어 법률혼을 한 경우 성년의제 되어 민법상 단독으로 유효한 법률 행위를 할 수 있는 책임능력이 인정된다. (　　)
4. 재산 분할에 관한 협의가 이루어지지 않은 경우에는 협의 이혼을 할 수 없다. (　　)
5. 남편과 아내가 성격 차이로 갈등을 겪다 구두로 이혼에 합의를 하고 이혼 신고서를 작성하면 이혼의 효과가 발생한다. (　　)
6. 혼인 당사자들이 8촌 이내의 혈족 사이에 해당하는 경우 혼인 신고를 하였더라도 이를 취소할 수 있을 뿐, 혼인이 무효인 것은 아니다. (　　)
7. A와 B가 혼인 의사로 동거를 하였지만, 혼인 신고를 하지 않은 경우에는 일상가사 대리권이 인정되지 않는다. (　　)
8. 협의 이혼과 재판상 이혼의 경우 모두 숙려 기간을 거쳐야 한다. (　　)

▶ 협의 이혼과 재판상 이혼의 공통점

① 법원을 통한 이혼의 절차가 필요
② 재산 분할 청구권이 인정됨(유책 배우자라도 마찬가지)
③ 자녀에 대한 면접 교섭권이 인정됨
④ 이혼의 책임이 있는 상대방에 대한 손해배상 청구 가능(위자료)

▶ 협의 이혼과 재판상 이혼의 차이점

① 재판상 이혼의 경우 민법에서 정한 이혼 사유가 존재해야 함
② 이혼의 발생 시점이 다름 (협의 이혼은 신고를 통하여, 재판상 이혼은 판결 확정 시에 이혼의 효력이 발생함.)
③ 이혼 숙려 기간은 협의 이혼에서만 필요

9. 협의 이혼의 경우 가정법원에서 이혼의사 확인서를 발급했을 때 이혼의 효력이 발생하지만, 재판상 이혼의 경우 판결의 선고로 이혼의 효력이 발생한다. (　　)
10. 재판상 이혼과 달리 협의 이혼은 이혼의 효력이 발생하기 위해서 이혼 신고를 해야 한다. (　　)
11. 협의 이혼을 하기 위해서는 법에서 정한 사유가 있어야 한다. (　　)
12. 미성년인 자가 있는 부부가 협의 이혼을 하기 위해서는 1개월의 숙려 기간을 거쳐야 한다. (　　)
13. 이혼의 경우 이혼 신고를 해야 이혼의 효력이 발생한다. (　　)
14. 이혼이 성립하면 미성년인 자녀를 양육하지 않는 부 또는 모와 그 자녀에게 서로 만나거나 연락을 취할 수 있는 권리인 면접 교섭권이 인정된다. (　　)
15. 협의 이혼과 재판상 이혼은 모두 이혼 시 혼인 중 취득한 재산에 대한 분할 청구가 가능하다. (　　)
16. 사실혼의 경우 당사자가 혼인의 의사를 가지고 혼인 생활의 실체를 가지고 있지만, 혼인신고를 하지 않은 경우를 말한다. (　　)
17. 사실혼의 경우에도 부부에게는 동거·부양·협조·정조 의무가 부가되며, 일상가사 대리권과 재산분할 청구권이 인정된다. (　　)
18. 사실혼을 해소시키기 위해서는 별도의 이혼절차가 필요하다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 혼인 신고까지 있어야 혼인이 성립함
2. X – 일상가사 대리권
3. X – 행위 능력이 인정되어 단독으로 유효한 사법상의 행위를 할 수 있음
4. O – 협의이혼을 하기 위해서는 자녀에 대한 친권양육권, 위자료, 재산분할 등에 관해 모두 합의가 이루어져야 두 사람이 협의이혼신청을 할 수 있으며, 만일 그 중 일부에 대해서 합의가 이루어지지 않으면 협의이혼을 할 수 없음.
5. X – 이혼의 의사 확인서를 발급받아 이혼 신고를 할 때 이혼의 효력발생
6. X– 혼인 무효 사유
7. X – 사실혼의 경우에도 일상가사 대리권 인정됨
8. X – 협의이혼에서만 이혼 숙려기간을 필요로 함
9. X – 협의 이혼은 이혼신고시, 재판상 이혼은 이혼 판결 확정시 이혼의 효력 발생
10. O
11. X – 재판상 이혼에서만 필요
12. X – 3개월
13. X – 협의 이혼과 달리 재판상 이혼의 경우 이혼 판결 확정시 이혼의 효력이 발생
14. O
15. O
16. O
17. O
18. X – 혼인 신고를 하지 않았기 때문에 별도의 이혼 절차가 필요 없음

19. 협의 이혼과 재판상 이혼은 모두 법원의 절차를 거쳐야 한다는 점에서 공통적이다. (　　)

20. 사실혼은 혼인 관계를 인위적으로 해소하기 위해 법원을 거칠 필요가 없다. (　　)

21. 사실혼의 경우 일방이 부당하게 파기하더라도 별도의 손해배상 책임을 지는 것은 아니다. (　　)

22. 사실혼 부부 사이에 태어난 자(子)에 대해서는 모(母)가 단독으로 친권을 행사하며, 부(父)가 친권을 행사하기 위해서는 입양 절차를 거쳐야 한다. (　　)

23. 사실혼 배우자가 사망한 경우 타방 배우자는 사망한 자의 재산을 상속한다. (　　)

24. 법률혼을 해소하기 위해서는 가정법원의 확인이나 판결이 필요하지만, 사실혼과 동거의 경우에는 당사자의 의사 표시만으로 해소가 가능하다. (　　)

25. 법률혼과 사실혼의 경우 당사자 사이에 모두 실질적인 혼인의 의사가 존재한다는 점에서 공통적이다. (　　)

26. 사실혼 관계에 있는 자가 혼인 관계를 파기하고자 하는 때에는 재판상 이혼은 청구할 수 없고, 협의이혼만 가능하다. (　　)

27. 일상 가사란 부부와 그 자녀의 공동 생활을 위하여 가정에서 필요로 하는 통상의 거래 행위를 말하는데, 부부간에는 상대방의 동의 없이도 일상 가사를 결정할 수 있는 대리권과 그에 따른 연대 책임이 인정된다. (　　)

28. 일상 가사 대리권은 법률혼이나 사실혼에도 똑같이 적용된다. (　　)

29. 혼인생활에 파탄의 책임이 있는 유책배우자는 재판상 이혼을 청구할 수 없지만, 재산분할 청구는 가능하다. (　　)

30. 혼인 관계를 인위적으로 해소하면 혼인 이후 발생한 모든 친족 관계가 종료된다. (　　)

> 갑과 을이 이혼으로 혼인 관계를 인위적으로 해소한다고 하더라도 직계 비속과의 관계는 유지되므로 혼인 이후 발생한 모든 친족 관계가 종료하는 것은 아니다.

31. 갑이 혼인 전 부모님의 병원비를 위해 타인으로부터 빌린 금전에 대해 갑과 혼인한 을은 연대 책임을 진다. (　　)

> 갑이 혼인 전 부모님의 병원비를 위해 타인으로부터 빌린 금전은 부부의 일방이 혼인 전부터 가진 고유 재산으로 갑의 특유 재산에 해당하며 부부 별산제가 적용된다. 따라서 을은 갑이 진 채무에 대해 연대 책임을 지지 않는다.

32. 자녀의 학원비를 마련하기 위해 친구 A로부터 10만 원을 빌린 경우 직접 돈을 빌리지 않은 배우자도 이에 대해 책임을 져야 한다. (　　)

33. 배우자가 혼인 전 증여받은 집은 원칙적으로 재산분할의 대상이 된다. (　　)

34. 혼인을 하면 부부가 혼인 전부터 가지고 있던 재산은 부부 공동소유가 된다. (　　)

35. 혼인을 한 부부 사이에서 태어난 자녀가 부모로부터 상속을 받기 위해서는 우선 인지 신고가 있어야 한다. (　　)

36. 재산 분할 청구권은 부부가 혼인 중 공동으로 마련한 재산을 분할 대상으로 하는데, 이는 협의 이혼과 재판상 이혼 모두에서 인정된다. (　　)

37. 면접교섭권은 재판상 이혼과 달리 협의 이혼에서 인정된다. (　　)

38. 협의 이혼의 경우 이혼 숙려 기간을 거쳐야 하는데, 양육할 미성년인 자녀가 있으면 3개월, 없으면 1개월의 기간을 거쳐야 한다. (　　)

39. 재판상 이혼은 법원에 의해 이혼 판결이 확정된 때에 이혼의 효력이 발생하지만, 협의 이혼은 이혼 신고서를 행정 관청에 제출하여 접수한 때에 이혼의 효력이 발생한다. (　　)

40. 이혼 조정 절차는 협의이혼과 재판상 이혼 모두에서 필요하다. (　　)

41. 당사자의 이혼의 의사가 합치할 경우 재판상 이혼을 거치게 된다. (　　)

▶ 정답 및 해설

19. O
20. O - 이혼 신고가 없었음
21. X - 사실혼의 경우에도 부당하게 파기한 경우 손해배상 책임을 짐
22. X - 입양이 아니라 인지 절차를 거치면 됨.
23. X - 사실혼 배우자는 상속권이 인정되지 않음.
24. O
25. O - 단지 혼인 신고 유무에 따른 차이가 있을 뿐.
26. X - 별도의 이혼 절차 필요 없으며, 그냥 bye bye~!!
27. O
28. O
29. O - 유책 배우자도 재산 분할 청구는 가능함~
30. X - 친자 관계는 유지됨
31. X - 혼인 전 취득한 재산과 부담한 채무는 각자 특유 재산에 해당하므로 연대 책임지지 않음.
32. O - 일상가사 대리권
33. X - 특유재산으로 재산 분할 대상이 아님. 이는 부부별산제에 기인함
34. X - 각자 소유
35. X - 혼인 중 태어난 자녀는 출생과 동시에 친자 관계가 있으므로 별도의 인지 절차 필요 없음
36. O
37. X - 면접 교섭권은 협의 이혼과 재판상 이혼 모두에서 인정
38. O
39. O
40. X - 이혼 조정 절차는 재판상 이혼에서 예외적인 경우를 제외하고 거쳐야 함
41. X - 협의 이혼을 함

부모와 자녀의 법률 관계

1. 혼외자에 대하여 부나 모가 자신의 자식임을 인정하는 절차를 입양이라고 한다. (　　)
2. 일반입양의 경우에는 친부모와의 관계가 친권을 제외하고는 유지되므로 친부모의 사망 시 입양되었던 자녀는 친부모에게서도 상속을 받을 수 있다. (　　)
3. 친양자 제도의 경우 친부모의 성과 본을 그대로 유지한다. (　　)
4. 친양자 제도는 미성년자만을 입양할 수 있지만, 일반입양의 경우에는 성년자라도 입양 부모보다 연장자가 아니라면 가능하다. (　　)
5. 친양자 입양을 위해서는 당사자의 의사의 합치만으로 가능하다. (　　)
6. 일반 입양의 경우 친부모와 양부모의 친권 충돌 시 친생 부모의 친권을 따른다. (　　)
7. 미성년인 자에 대한 부모의 친권 행사는 공동으로 하는 것이 원칙이다. (　　)
8. 미성년인 자에 대한 부모의 친권은 부모의 고유한 권리이므로 친권을 상실시킬 수는 없다. (　　)
9. 일반 입양된 자나 친양자 모두 입양에 의해 친자 관계가 형성되므로 인지 절차는 필요 없다. (　　)
10. 친권은 자녀에 대한 부모의 권리로서 절대적 권리이므로 가정 법원이 친권 상실을 선고할 수 없다. (　　)
11. 친권 상실이 선고되면 부양에 관한 권리와 의무, 상속권 등은 소멸한다. (　　)

> 가정 법원이 친권 상실을 선고하면 친권자로서의 지위는 포괄적으로 박탈되지만, 부모 내지 직계 혈족의 자격으로 가지는 권리는 친권 상실 선고에 영향을 받지 않는다. 따라서 가정 법원이 친권 상실을 선고하더라도 부양에 관한 권리와 의무, 상속권 등은 유지된다.

12. 친양자는 양부모의 혼인 중의 출생자로 보며, 일반 양자는 입양된 때부터 양부모의 친생자와 같은 지위를 가진다. (　　)
13. 성년의제된 미성년자에 대한 법정대리인의 친권은 소멸한다. (　　)
14. 혼인 외의 출생자는 인지 절차를 거치면 친생자가 되나, 혼인 중의 출생자는 인지 절차를 거치지 않아도 친생자가 된다. (　　)
15. 친양자로 입양하기 위해서는 가정 법원에 미성년자에 대한 친양자 입양을 위한 재판을 청구하여 청구가 받아들여져야 하지만, 일반 입양으로 미성년자를 입양하는 경우에는 가정 법원을 통하지 않더라도 가능하다. (　　)
16. 만 12세의 A를 입양하고자 하는 甲은 일반 입양이든 친양자 입양이든 반드시 가정법원의 허가를 얻어야 한다. (　　)
17. 친권은 부모가 미성년자인 자녀에 대해 갖는 신분·재산상의 여러 권리를 말하며, 의무는 포함되지 않는다. (　　)
18. 친권은 부모가 연령을 불문하고 자녀에 대해 갖는 신분·재산상의 여러 권리와 의무를 말한다. (　　)
19. 자녀가 성년이 되면 별도의 절차 없이 부모의 친권은 소멸한다. (　　)

> ▶ **친권**
> 부모가 <u>미성년자인 자녀</u>에 대해 갖는 신분·재산상의 여러 <u>권리와 의무</u>

20. 친권은 부부가 공동으로 행사하는 것이 원칙이다. (　　)
21. 미성년자를 입양할 경우에는 일반입양과 친양자 입양 모두 가정법원의 허가를 받아야 한다. (　　)
22. 만 18세인 미성년인 자가 결혼하더라도 부모의 친권이 소멸하지 않는다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 인지
2. O
3. X – 양부의 성과 본을 따름
4. O
5. X – 가정법원의 허가가 필요
6. X – 양부모의 친권이 우선함
7. O
8. X – 친권 남용시 법원의 판결로 친권이 상실될 수 있음
9. O
10. X – 친권 상실 선고 가능
11. X
12. O
13. O – 혼인 생활의 독립성을 위해
14. O
15. X – 미성년자의 경우 일반입양과 친양자 입양 모두 가정법원의 허가를 얻어야 함.
16. O
17. X – 친권에는 의무도 포함됨
18. X – 미성년자인 자녀에 대해서 갖는 권리와 의무
19. O
20. O
21. O
22. X – 친권은 미성년인 자녀에 대해 갖는 권리이므로 자녀가 19세에 이르러 성년자가 되거나 18세라도 혼인하면 성년으로 의제되면 소멸함

유언과 상속

1. 사망한 경우 사망신고를 할 때 권리능력이 소멸한다. (　　)
2. 민법에서 규정하고 있는 유언의 방식은 5가지이다. (　　)
3. 민법에서 규정하고 있는 유언은 모두 증인이 필요하다. (　　)
4. 유언을 우선시 하며, 유언이 없거나 무효인 경우에는 법정상속이 이루어진다. (　　)
5. 유언의 경우 엄격한 형식과 절차가 필요하며, 이를 따르지 않은 경우에는 진실한 유언임을 증명한 경우라도 그 유언은 무효가 된다. (　　)
6. 유언의 경우 미성년자는 법정대리인의 동의를 얻어야 할 수 있다. (　　)
7. 유언은 미성년자라도 단독으로 할 수 있는 경우가 있다. (　　)
8. 의사능력 없는 자의 유언은 무효가 된다. (　　)
9. 유언자는 사망 전 언제든지 유언의 전부나 일부를 철회할 수 있다. (　　)
10. 유언자가 공정증서에 의한 유언을 한 경우라면 사망 전이라도 유언의 전부나 일부를 철회할 수 없다. (　　)
11. 유언은 유언자가 유언장 작성 시점에 효력이 발생한다. (　　)
12. 민법에 정한 방식에 의하지 않더라도 유언자의 진실된 의사임이 사후에 입증되면 그 유언은 유효하다. (　　)
13. 권리능력을 가지는 자연인과 법인은 상속인이 될 수 있다. (　　)
14. 유언자가 법정 상속분을 침해하는 유언을 한 경우에는 유언의 효력이 처음부터 발생하지 않는다. (　　)

유언자에게는 유언의 자유가 인정되므로 을의 법정 상속분 침해 여부와 관계없이 유언이 일정한 형식을 갖추고 있으면 유효하다..

15. 법인은 상속을 받을 수는 없지만, 유증을 통하여 상속과 동일한 효과를 얻을 수 있다. (　　)
16. 상속권자와 유류분 청구권자는 동일하다. (　　)
17. 상속인이 아닌 자는 유류분 청구를 통하여 구제받을 수 있다. (　　)
18. 피상속인이 사망할 당시 상속재산이 5억이고, 임신한 처(妻)와 노모(老母)가 생존해 있는 경우 처와 노모가 상속인이 되며, 3억과 2억을 상속받을 수 있다. (　　)
19. 상속으로 자신의 상속권이 침해된 경우 직계비속은 자신의 법정 상속분의 1/2까지, 직계존속은 자신의 법정 상속분의 1/3까지 유류분으로 청구할 수 있다. (　　)
20. 유류분 제도는 피상속인의 상속재산 처분의 자유를 보장하기 위한 제도이다. (　　)
21. 유류분 이상을 상속받은 법정 상속인은 유류분을 청구할 수 없다. (　　)
22. 상속의 경우 적극재산 뿐만 아니라 소극재산(채무)도 상속한다. (　　)
23. 동 순위의 상속인들끼리의 상속분은 성별이나 혼인 여부와 관계없이 균분하게 상속되며, 배우자의 경우 5할을 가산한다. (　　)
24. 적극재산보다 소극재산이 많은 경우 상속인을 보호하기 위한 제도로써 상속포기와 한정승인 제도가 있다. (　　)
25. 피상속인이 남긴 재산보다 부채가 더 많은 경우 상속인은 상속을 포기할 수 없다. (　　)
26. 한정 승인과 상속 포기는 가정법원에 신고를 함으로써 효력이 발생한다. (　　)
27. 한정 승인과 상속 포기는 관할 구청이나 주민센터에 신고를 함으로써 효력이 발생한다. (　　)
28. 법정 순위에서 선순위 상속권자가 있는 경우 후순위 상속권자는 상속을 받을 수 없을 뿐만 아니라 유류분의 청구도 할 수 없다. (　　)
29. 한정 승인은 상속에 의해 얻은 재산의 한도 내에서만 채무를 변제하면 된다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 사망 시 권리능력이 소멸하고 사망신고시가 아님
2. O – 자/녹/공/비/구 (증인 숫자 – 0/1/2/2+/2+)
3. X – 지필증서에 의한 유언은 증인이 필요 없음
4. O
5. O – 유언은 엄격한 요식행위
6. X – 만 17세 이상이면 단독으로 가능
7. O
8. O
9. O – 아무리 유언장이 작성되더라도 언제든지 유언은 철회 가능
10. X – 언제든지 철회 가능
11. X – 사망 시에 효력이 발생
12. X– 민법의 방식과 절차에 어긋나면 그 유언은 무효
13. X – 자연인만 상속인이 될 수 있음
14. X – 유언의 효력이 발생하고 다만 유류분 반환 청구의 문제가 생길 뿐
15. O – 법인은 상속은 받을 수 없지만 유증은 가능
16. X – 4촌 이내의 방계혈족은 상속권자는 되지만 유류분 반환 청구권은 없음
17. X – 유류분은 상속인만이 가능
18. X – 태아의 경우 상속에 있어서 출생한 자로 보므로 태아와 처는 각각 2억 원, 3억 원을 상속받으며, 노모는 상속받을 수 없음
19. O – 배우자와 직계비속은 1/2, 직계존속과 형제자매는 1/3까지
20. X – 상속인 보호를 위해 피상속인의 상속재산 처분의 자유를 제한
21. O – 상속권 침해가 아니므로
22. O
23. O
24. O
25. X
26. O
27. X – 법원에 신고해야 함
28. O
29. O

30. 아버지와 아들이 동시 사망한 것으로 추정되는 경우 아버지와 아들 사이에는 상속이 일어나지 않는다. (　　)

31. 유류분은 피상속인의 자의로부터 일정 범위의 상속인을 보호하는 것을 목적으로 한다. (　　)

32. 자신의 유류분이 침해된 경우 상속인은 자신의 유류분을 침해한 자에게 반드시 유류분 반환을 청구해야 한다. (　　)

33. 상속 포기와 한정 승인은 상속인의 채권자를 보호하기 위한 제도이다. (　　)

34. 선순위의 상속인이 있는 경우에는 후순위의 상속인은 상속을 받을 수 없다. (　　)

[사례] (35-42)
가족들이 모인 자리에서 甲은 자신의 전 재산을 OO 재단에 기부한다는 말을 남기고 사망하였다. 甲에게는 부동산과 예금을 포함한 재산 20억 원과 아파트 담보 대출로 인한 5억 원이 있었다. 甲에게는 결혼식을 올리지 않은 채 혼인 신고만 하고 살고 있는 乙과 이혼한 전처 丙과 사이에 태어난 자녀 丁이 있었으며 시골에는 노모 戊가 홀로 살고 있다.

35. 甲의 유언에 따라 유증이 이루어지므로 상속인들은 유류분 반환 청구권을 행사할 수 있다. (　　)

36. 甲의 상속 재산은 20억 원이다. (　　)

37. 상속인들은 적극 재산에 대해서만 상속을 받고 채무에 대해서는 상속 포기를 할 수 있다. (　　)

38. 결혼식을 하지 않은 채 혼인 신고만 한 乙은 상속인이 될 수 없다. (　　)

39. 甲의 자녀인 丁은 상속인이 될 수 없다. (　　)

40. 만약 상속이 이루어지면 乙은 10억 원, 丙은 0원, 丁은 5억 원, 戊는 0억 원의 상속을 받게 된다. (　　)

41. 만약 유효한 유언서가 발견되었다면 상속인들은 유류분 반환 청구를 하여야 한다. (　　)

42. 만약 유효한 유언서가 발견되었다고 하더라도 노모 戊는 유류분 반환 청구를 할 수 없다. (　　)

[사례] (43-45)
甲은 아내 乙과 혼인한 자녀 丙, 미혼인 자녀 丁을 두고 있었다. 甲과 丁이 외국 여행 중에 비행기가 추락하여 모두 사망하게 되었다. 甲에게는 14억 원의 재산이 丁에게는 7억 원의 재산이 있었다. (별도의 유언은 없었다.)

43. 甲과 丁은 동시에 사망한 것으로 간주된다. (　　)

44. 동시 사망의 경우 甲의 재산은 乙에게 6억 원, 丙에게 4억 원, 丁에게 4억 원이 이루어지지만, 丁도 사망하였으므로 丁이 받은 4억 원은 乙에게로 간다. (　　)

45. 위의 사례에서 상속이 최종적으로 이루어지게 된다면 乙은 15억 4천만 원을, 丙은 5억 6천만 원을 상속받게 된다. (　　)

46. 상속의 경우 채무는 빼고 적극재산만 상속받는 것이 가능하다. (　　)

47. 법률상 배우자는 직계 존속과 직계 비속과 동일한 비율로 상속을 받는다. (　　)

48. 만 15세의 미성년자가 유언을 하기 위해서는 법정 대리인의 동의가 필요하다. (　　)

49. 공정증서에 의한 유언은 특별한 사정이 있는 경우에만 철회할 수 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

30. O - 동시 사망 시 서로 간에는 상속이 일어나지 않음.
31. O
32. X - 유류분 반환 청구는 선택임. 가령 아버지의 유지를 받들어 상속재산 전액 재단에 기부한 것을 상속인들이 받아들일 수도 있는 것임
33. X - 상속인을 보호하기 위한 것
34. O
35. X - 유언은 엄격한 요식행위로서 사례의 유언은 무효임. ⇒ 유언이 없는 것이 되어 법정 상속이 이루어짐
36. X - 적극재산 뿐만 아니라 소극재산도 상속되므로 상속재산은 15억 원임
37. X -상속 포기는 적극재산과 소극재산 모두에 대하여 하여야 함
38. X - 결혼식 유무는 법률혼 성립에 영향을 주지 않으므로 乙은 상속인이 됨
39. X - 이혼하더라도 친자 관계는 유지되므로 丁은 甲의 상속인이 됨
40. X - 乙은 9억 원, 丙은 0원, 丁은 6억 원, 戊는 0억 원
41. X - 유류분 반환 청구는 선택임 ⇒ 따라서 반드시 유류분 반환 청구를 하여야 하는 것은 아님
42. O - 노모는 후순위 상속인으로 상속권이 없으므로 유류분 반환 청구권이 없음
43. X - 동시 사망으로 추정되므로 반대의 증거가 나오면 추정이 뒤집어짐 (추정과 간주는 다름)
44. X - 동시 사망의 경우 서로 간에는 상속이 이루어지지 않으므로 甲의 재산 14억 원은 乙과 丙에게 3:2의 비율로 상속이 됨 ⇒ 乙 8.4억, 丙 5.6억
45. O - 갑의 재산은 위의 문제에서처럼 을 8.4억, 병 5.6억이 상속되게 되며, 丁의 경우 배우자와 자녀가 없고 직계존속은 乙만 존재하므로 전액 乙이 상속받게 됨. ⇒ 乙 15.4억, 병 5.6억
46. X - 포괄적 승계로 채무도 포함
47. X - 배우자는 5할을 가산
48. X - 만 17세 미만인 자의 유언은 무효이고 만 17세 이상은 단독으로 가능
49. X - 유언은 자유롭게 철회 가능

제5단원 사회 생활과 법

형법의 의미와 기능

1. 형법은 형법에 규정된 범위 내에서만 처벌하도록 함으로써 국가 형벌권의 재량을 확대한 것이다. (　　)
2. 형법에서 범죄에 대한 형벌권 행사는 국가만이 할 수 있다. (　　)
3. 형법의 보호적 기능은 개인이나 공동체의 존립을 해치거나 위협하는 행위를 범죄로 규정하여 형벌을 부과함으로써 사회 윤리적 행위 가치를 보호하는 기능을 말한다. (　　)
4. 형법의 보장적 기능은 국가가 행사할 형벌권의 내용과 한계를 명확히 하여 국가 권력의 자의적인 형벌권 남용을 방지함으로써 국민의 자유와 권리를 보장하는 기능을 말한다. (　　)

보호적 기능	개인이나 공동체의 존립을 해치거나 위협하는 행위를 범죄로 규정하여 형벌을 부과함 → 사회 윤리적 행위 가치를 보호함
보장적 기능	국가가 행사할 형벌권의 내용과 한계를 명확히 하여 국가 권력의 자의적인 형벌권 남용을 방지함 → 국민의 자유와 권리 보장

5. 형법이 범죄인의 인권 침해를 예방해야 한다는 점을 강조하는 것은 형법의 보호적 기능이다. (　　)
6. 형법의 보호적 기능은 보장적 기능과 달리 형법이 죄형 법정주의를 바탕으로 할 때 그 효과를 발휘할 수 있음을 강조한다. (　　)

죄형 법정주의는 범죄와 형벌은 법률에 규정되어야 한다는 원칙으로서 형법의 모든 기능에 적용될 때 그 효과를 발휘할 수 있다.

7. 형법의 보장적 기능은 범죄로부터의 보호라고 할 수 있고, 형법의 보호적 기능은 국가로부터의 보호라고 할 수 있다. (　　)

보호적 기능 - 범죄(인)로부터 보호 · 보장적 기능 - 국가로부터 보호

8. 형법전을 실질적 의미의 형법이라고 한다. (　　)
9. 교통사고 처리 특례법은 형법이라는 명칭은 아니지만, 범죄와 형벌을 규정하고 있으므로 실질적 의미의 형법에 해당한다. (　　)
10. 형법의 기능 중 보호적 기능은 범죄를 저지르면 형벌이 부과됨을 미리 알려 잠재적 범죄자가 범죄를 저지르지 못하게 하여 일반 국민을 범죄로부터 보호하는 기능을 말한다. (　　)
11. 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률은 형식적 의미의 형법에 해당한다. (　　)
12. 형법이 범죄를 예방하여 일반 국민이 보다 안전하게 생활할 수 있도록 하는 것은 형법의 보장적 기능에 해당한다. (　　)
13. 형법은 국가로 하여금 법률로 정한 범죄와 형벌만 적용하도록 함으로써 자의적인 형벌권 남용으로부터 국민의 자유와 권리를 보장하는 기능을 수행하는데, 이를 형법의 보장적 기능이라고 한다. (　　)
14. 형법의 보장적 기능은 죄형 법정주의의 뒷받침을 받을 때 그 효과를 발휘할 수 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X - 형벌권의 재량을 축소한 것
2. O - 자력 구제는 허용 X
3. O
4. O
5. X - 보장적 기능
6. X - 모두 죄형 법정주의를 바탕으로 실현됨
7. X - 순서가 바뀜
8. X - 형식적 의미의 형법
9. O
10. O
11. X - 실질적 의미의 형법
12. X - 보호적 기능
13. O
14. O

죄형 법정주의

1. 실질적 의미의 죄형 법정주의는 법률의 내용도 실질적 정의에 합치되도록 강조하여 법관의 자의적 판단뿐 아니라 입법부의 자의로부터 국민의 자유와 권리를 보호하고자 한다. (　　)
2. 실질적 의미의 죄형 법정주의는 법관으로부터의 자의를 방지하고자 하는 것이고, 형식적 의미의 죄형 법정주의는 입법부로부터의 자의를 방지하고자 하는 것이다. (　　)
3. 법관이 성문의 법률에 정해진 대로 형벌을 주어야 한다는 것은 형식적 의미의 죄형 법정주의, 실질적 의미의 죄형 법정주의 모두에서 강조되는 것이다. (　　)
4. 근대적 의미의 죄형 법정주의는 법률 내용을 문제 삼지 않아 부당한 법률에 의한 형벌권의 남용이 가능했다. (　　)
5. 갑이 타인에게 해를 끼치는 행위를 하였으나, 이 행위가 법에 범죄로 규정되어 있지 않아 이를 처벌하기 위해서 법률을 만들어 적용하는 것은 유추해석 금지의 원칙에 위배되는 것이다. (　　)
6. 형벌은 최후의 수단으로 범죄의 경중에 따라 부과되어야 하며 그에 따르는 책임을 초과해서는 안 된다는 원칙은 적정성의 원칙과 관계된다. (　　)
7. 죄형법정주의의 형벌불소급 원칙은 사회권적 기본권의 실현과 관계된다. (　　)
8. 오늘날 죄형법정주의는 "법률이 없으면 범죄도 없고 형벌도 없다."라고 할 수 있다. (　)
9. 절도죄보다 살인죄의 법정형이 낮은 경우 이는 죄형 법정주의의 명확성의 원칙에 위배된다. (　　)
10. 대법원은 성희롱성 편지를 이웃 여성에게 전달했더라도 우편 등 통신 매체를 이용하지 않고 그냥 출입문에 끼워 놓는 식으로 전달한 것에 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제13조를 적용해서는 안 된다고 판단했는데, 이는 통신 매체를 이용하지 않고 성희롱성 편지를 전달한 것이므로 이 조항을 적용하여 처벌하는 것은 유추 해석이라고 본 것이다. (　　)
11. "미풍양속을 해친 자는 처벌받는다.", "사람들이 많은 곳에서 신체를 과다하게 노출한 자는 엄하게 벌한다."라고 규정할 경우 이는 죄형법정주의의 적정성의 원칙에 위배된다. (　　)
12. 개정 전에 행위를 한 사람들까지 개정된 형법 조항을 적용하여 처벌한다면 이는 유추해석 금지의 원칙에 위배된다. (　　)
13. 산행 중 음주 행위의 금지와 처벌을 규정한 조항이 없자 운전 중 음주 행위를 규정한 다른 법률을 가져와 행위자를 처벌한다면, 이는 유추해석 금지의 원칙에 위배된다. (　　)
14. 법관이 적용할 수 있는 형벌에 관한 법에는 성문의 법률 뿐만 아니라 관습법과 같은 불문의 법률도 포함된다. (　　)
15. 유추해석 금지의 원칙이라고 하여 행위자에게 유리하거나 형을 감경하는 유추해석까지 금지하는 것은 아니다. (　　)
16. 개정된 법률이 행위 시의 법률보다 형이 가벼울 경우에도 개정된 법률을 적용해서는 안 된다. (　　)
17. 범죄와 형벌 간에 적정한 균형이 이루어져야 한다는 것은 적정성의 원칙과 관계된다. (　　)
18. 관습형법 금지의 원칙, 소급입법금지의 원칙, 유추해석 금지의 원칙에 있어서 범죄자(피고인)에게 유리한 경우에는 관습형법을 적용하거나 법률을 소급하여 적용하거나 유추해석하여 적용하는 것이 가능하다. (　　)
19. 죄형법정주의에 따르면 사회적으로 비난을 받는 행위는 법률에 규정되어 있지 않아도 처벌할 수 있도록 한다. (　　)
20. 유추해석 금지의 원칙은 입법자의 자의로부터 국민의 자유와 권리를 보호하고자 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O – 내용도 정당해야 함
2. X – 순서가 바뀜
3. O – 형식적 법치주의, 실질적 법치주의에서 통치의 합법성을 공통적으로 강조하는 것을 생각해보면 됨!!
4. O – 그 결과 현대적 의미의 죄형 법정주의는 범죄와 형벌의 균형과 같은 내용도 중시함
5. X – 관습형법금지의 원칙
6. O
7. X – 신체의 자유 보호와 관련되므로 자유권적 기본권 실현과 관련됨
8. X – "적정한 법률이 없으면 범죄도 없고 형벌도 없다"라고 할 수 있다.
9. X – 적정성의 원칙
10. O
11. X – 명확성의 원칙
12. X – 소급입법금지의 원칙
13. O
14. X – 관습형법금지의 원칙
15. O – 금지가 붙은 것은 행위자에게 유리하다면 적용할 수 있음!!
16. X – 행위자에게 유리하므로 개정된 법률을 적용해야 함
17. O
18. O
19. X – 법률에 규정이 없으면 처벌X
20. X – 유추 해석 금지의 원칙은 법의 해석에 대한 문제이므로 입법과 관련된다기보다는 법을 해석하는 경우 법관의 자의적 판단으로부터 국민의 자유와 권리를 보호하고자 하는 것

21. 소급효 금지의 원칙에 따라 범죄와 형벌은 원칙적으로 법 시행 이전에 이루어진 행위에 대해서만 적용되어야 한다. (　　)

22. 어떠한 범죄에 대하여 "그 죄를 중하게 처벌한다."라고 규정한 것은 유추해석 금지의 원칙에 위배된다. (　　)

23. 축산물가공처리법 소정의 '수축' 중의 하나인 '양'의 개념 속에 '염소'가 당연히 포함되는 것으로 해석하는 것은 유추해석 금지의 원칙에 반한다. (　　)

24. 특가법 상의 도주차량의 형을 '사형, 무기 징역 또는 10년 이상의 징역'에 처하도록하여 살인죄에 비해 그 법정형을 더 무겁게 한 것은 명확성의 원칙에 위배된다고 법원은 판시하였다. (　　)

25. 명확성의 원칙은 실질적 죄형법정주의와 관계된다. (　　)

▶ 정답 및 해설

21. X - 법 시행 이후에 이루어진 행위에 대해서만 적용되는 것이 원칙
22. X - 명확성의 원칙 위배
23. O
24. X - 적정성의 원칙에 반함
25. X - 적정성의 원칙은 실질적 죄형법정주의와 관계됨

범죄의 성립

1. 아무리 법적 비난을 받을 만한 행위라고 하더라도 법률에서 규정하고 있지 않다면 처벌할 수 없다. (　　)
2. 타인의 물건을 자신의 것으로 착각하여 집으로 가져왔다면 이는 절도죄의 구성요건 해당성이 인정된다. (　　)

> ▶ 구성요건 해당성조차 인정되지 않는 경우
> ① 과실 절도
> ② 과실 손괴
> ③ 과실 폭행
> ④ 과실 낙태 등

3. 가족의 생명을 위협하는 협박범의 지시에 못 이겨 자신이 근무하는 회사의 생산 설비를 파손한 경우에는 위법성이 조각된다. (　　)
4. 법적인 비난 가능성은 범죄의 성립 요건에서 책임을 의미한다. (　　)
5. 심신 상실 상태에서 물건을 훔친 것이라고 주장한다면 이는 위법성이 조각된다고 주장하는 것이다. (　　)
6. 위법성 조각 사유에 해당하는 행위이면 책임 조각 유무와 상관없이 범죄가 성립하지 않는다. (　　)
7. 심신 미약 상태에서 절도를 하였다면 책임이 조각되지 않고 범죄가 성립한다. (　　)
8. 퇴근길에 절도범이 물건을 훔쳐 도망가는 것을 발견하고 현장에서 절도범을 체포한 행위는 정당행위로써 위법성이 조각된다. (　　)
9. 소방관이 화재 진화 도중 심한 연기 때문에 질식사할 위험에 처하자 옆집 창문을 부수고 탈출하였다면 이는 손괴죄의 구성요간에는 해당하지만 긴급피난에 의하여 위법성이 조각된다. (　　)
10. 어떤 행위가 범죄가 되려면 구성요건에 해당하고 위법해야 하며 책임이 인정되어야 한다. (　　)
11. 현행범 체포행위는 정당방위에 해당한다. (　　)
12. 심신 미약자와 농아자의 행위는 책임이 감경되므로 범죄가 성립하지 않는다. (　　)
13. 올해 초등학교에 입학한 甲(만 7세)이 지나가는 행인에 대하여 새총으로 눈을 맞혀 실명을 입게 하였다면 甲의 경우 민사상 책임과 형사상 책임을 모두 지지 않는다. (　　)
14. 자신의 애인의 생명을 협박하여 부득이하게 회사의 기밀을 빼내어 건네어 주었다면 형법이 규정하는 강요된 행위에 해당하여 책임이 조각된다. (　　)
15. 음식점에서 음식을 먹고 음식 대금을 결제하지 않고 도망가는 손님을 음식점 주인이 체포한 경우에는 자구행위에 해당한다. (　　)
16. 심신미약자와 농아자가 범죄를 저질렀을 경우 유죄판결을 하고 다만 형을 감경할 수 있을 뿐이다. (　　)
17. 위법성조각사유로는 정당방위, 긴급피난, 자구행위, 피해자의 승낙, 강요된 행위가 있다. (　　)
18. 직원이 회사 이익을 빼돌린다는 소문을 확인하기 위해 회사 대표가 그 직원의 하드 디스크에서 메신저 대화 내용, 이 메일 등을 출력한 행위에 대해 법원은 사회통념상 허용될 수 있는 행위로 판단하였다면, 이는 회사대표의 행위를 정당행위로서 책임이 조각된 것으로 본 것이다. (　　)
19. 사회 상규에 위배되지 않는 행위는 위법성 조각 사유 중 정당방위에 해당한다. (　　)

> ▶ 정답 및 해설
>
> 1. O – 구성요건 해당성에 부합해야 함
> 2. X – 과실절도는 형법에 범죄로 규정하고 있지 않음
> 3. X – 강요된 행위로서 책임 조각
> 4. O
> 5. X – 책임 조각 사유
> 6. O
> 7. O – 다만 형을 감경할 수 있을 뿐 (임의적 감경 사유 ⇒ 무조건 감경하는 것도 아닌 것으로 개정됨!!)
> 8. O – 형사소송법에서 규정한 사인의 체표행위로서 법령에 의한 정당행위로서 위법성 조각
> 9. O
> 10. O
> 11. X – 정당행위
> 12. X – 책임 감경사유이므로 범죄는 성립하고 형을 감경할 수 있을 뿐
> 13. O – 민사상 책임 능력이 없어서 일반불법행위 책임을 지지 않고, 형사상으로도 형사 미성년자에 해당하여 범죄가 성립하지 않고 만 10세 미만으로 보안처분도 받지 않음
> 14. X – 강요된 행위는 자기나 친족에 대한 협박에 의한 것으로 애인의 생명을 협박한 것은 강요된 행위에 해당하지 않음
> 15. O
> 16. O
> 17. X – 강요된 행위는 책임 조각 사유
> 18. X – 정당행위로 본 것은 맞지만, 정당행위는 위법성 조각 사유
> 19. X – 정당행위

20. 형사 미성년자의 행위는 위법성 조각 사유에 해당하므로 구성요건 해당성은 인정되지만, 위법성이 조각되어 범죄가 성립하지 않는다. (　　)

21. 친구 아버지의 지갑을 몰래 가져오는 것을 친구가 동의를 하였다면 절도죄가 성립한다. (　　)

22. 배가 너무 고파서 마트에서 빵을 훔친 경우에는 책임이 조각되어 절도죄가 성립하지 않는다. (　　)

23. 경찰관이 물건을 훔치고 있는 절도범을 추적하여 체포한 경우 경찰관의 체포행위는 체포죄의 구성요건에 해당하지 않으므로 체포죄가 성립하지 않는다. (　　)

24. 자신을 살해하려는 자를 먼저 사격하여 사망케 하였다면 이는 긴급피난으로서 위법성이 조각된다. (　　)

25. 심신 미약상태에서 범죄를 저지른 경우 책임이 조각되어 범죄가 성립하지 않는다. (　　)

26. 절도범을 제압하면서 팔에 상처를 입힌 경우 이는 정당방위에 해당하여 범죄가 성립하지 않지만, 민사상 불법행위가 성립하여 손해배상을 하여야 한다. (　　)

27. 화재가 나서 위험한 상황에서 피할 곳이 없어 할 수 없이 옆집 유리창을 깨고 대피한 행위는 긴급 피난으로서 위법성 조각 사유에 해당한다. (　　)

28. 영장없이 강제 연행하는 경찰관을 폭행하여 상해를 입혔다면 이는 공무집행 방해죄의 구성요건에는 해당하지만 긴급피난으로 위법성이 조각된다. (　　)

29. 혼자 산행 중 주인 없는 미친개가 자신을 물려고 하자 그 개를 나무로 죽인 경우 정당방위가 성립한다. (　　)

30. 책임이란 법질서 전체의 관점에서 허용되지 않는다는 부정적인 가치 판단을 의미한다. (　　)

31. 사회상규에 위배되지 않는 행위는 책임을 조각한다. (　　)

32. 심신 장애로 사물을 변별할 능력이 없는 사람의 행위는 위법성을 조각한다. (　　)

33. 심신 상실과 심신 미약인 자의 행위는 처벌하지 않는다. (　　)

34. 사인(私人)이 범행 현장을 지나가다가 현행범을 체포하는 경우에는 정당방위가 성립하여 위법성이 조각된다. (　　)

35. 영장없이 강제로 연행하는 경찰관을 폭행하여 상해를 입힌 행위는 공무집행방해죄가 성립한다. (　　)

36. 정당방위와 긴급 피난은 현재의 불법과 위난에 대한 사전적 긴급 행위이지만, 자구 행위는 과거의 권리 침해에 대한 사후적 권리 보전 수단이다. (　　)

37. 극심한 고통에 처해있는 환자의 요청에 의해 독극물을 주사한 경우 긴급피난으로서 위법성이 조각된다. (　　)

38. 민사상 불법행위 책임과 달리 범죄로 인한 형사 책임은 가해 행위가 법이 보호해야 할 가치 있는 이익을 위법하게 침해하는 행위로 인정되어야 성립된다. (　　) [2023 수능]

39. 행위자의 행위로 인하여 법익 침해가 발생했는지 여부는 위법성 단계에서 검토해야 한다. (　　)

40. 행위자의 행위가 법질서 전체의 관점에서 허용될 수 있는 행위인지 여부는 책임 단계에서 검토해야 한다. (　　)

41. 행위자의 행위를 처벌하는 규정이 있는지 여부는 구성 요건 해당성 단계에서 검토해야 한다. (　　)

42. 위법성 조각 사유가 존재하는 경우와 책임 조각 사유가 존재하는 경우에는 무죄를 선고해야 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

20. X - 책임조각 사유 ⇒ 구성요건 해당성과 위법성은 인정되지만 책임이 조각되어 범죄가 성립하지 않음
21. O - 친구에게는 아버지의 지갑을 가져가게끔 하는 처분 권한이 없으므로
22. X - 절도죄가 성립함
23. X - 구성요건에는 해당하지만 정당행위로서 위법성이 조각됨
24. X - 정당방위
25. X - 심신미약은 책임 감경 사유로 범죄가 성립함
26. X - 위법성이 조각되어 민·형사상 책임 모두 지지 않음
27. O
28. X - 정당방위로서 무죄
29. X - 긴급피난에 해당. 형사법적으로는 동물에 대해서는 물건으로 취급하고 정당방위는 원칙적으로 사람에 대해서 할 수 있음
30. X - 책임은 비난 가능성을 의미하고 위법성에 대한 설명임
31. X - 위법성 조각(정당행위)
32. X - 심신상실자는 책임 조각
33. X- 심신 미약은 형의 감경 사유로 처벌의 대상이 됨
34. X - 정당행위로서 위법성이 조각
35. X - 정당방위로서 위법성이 조각
36. O
37. X - 승낙 살인죄가 성립
38. X - 민사 책임과 형사 책임 모두 위법성이 인정되어야 함
39. X - 구성요건의 단계에서 검토
40. X - 위법성 단계에서 검토
41. O
42. O

형벌과 보안처분

생명형	▪ **사형** : 형벌 중 최고 중한 것으로 범죄자의 생명을 박탈하는 것 (형법은 교수형을 규정)
자유형	▪ **징역** : 1개월 이상의 구금과 노역을 부과 ▪ **금고** : 1개월 이상의 구금, but 노역을 부과 × ▪ **구류** : 1일 이상 30일 미만의 구금, but 노역을 부과 ×
명예형	▪ **자격정지** : 유기징역 또는 유기금고의 판결을 받은 자는 그 형의 집행이 종료하거나 면제될 때까지 공무원이 될 자격, 공법상의 선거권과 피선거권, 법률로 요건을 정한 공법상의 업무에 관한 자격을 정지(당연정지)하거나 특별한 판결 선고로써 일정한 자격의 전부 또는 일부를 일정기간 동안 정지(선고정지)시키는 것 ▪ **자격상실** : 사형, 무기징역, 무기금고 선고 시 그 효력으로 당연히 일정한 자격 (예) 공무원이 될 자격, 피선거권, 선거권 등)을 상실시키는 형벌
재산형	▪ **벌금** : 5만원 이상 ▪ **과료** : 2천원 이상 5만원 미만 ▪ **몰수** : 유죄 판결을 선고할 때 범죄 행위에 관련되었거나 범죄 행위의 대가로 획득한 것을 국가에 귀속시키는 것 **주의** '과태료'는 형벌 × ➡ 법관이 아닌 경찰서장이 부과하더라도 위법 (×)

1. 범죄자의 사회 복귀와 사회 질서의 보호를 목적으로 하는 대안적인 제재 수단을 형벌이라고 한다. (　　)
2. 구류는 1일 이상 30일 미만의 구금으로 노역을 부과한다. (　　)
3. 과료와 달리 과태료는 형벌이 아니다. (　　)
4. 금고는 교도소에 복역하지만 정역에는 복무하지 않는 자유형에 해당한다. (　　)
5. 형벌의 종류 중 재산형에는 벌금, 구류, 과료, 몰수가 있다. (　　)
6. 벌금과 몰수는 모두 재산형에 해당한다. (　　)
7. 치료 감호와 성폭력 치료 프로그램 수강 명령은 모두 형벌에 해당한다. (　　)
8. 형벌과 보안처분은 함께 부과할 수 없다. (　　)
9. 사형은 생명형이며, 징역, 금고, 구류는 자유형에 해당한다. (　　)
10. 자격 정지는 사형, 무기 징역 또는 무기 금고를 선고받은 자에 대하여 법률로써 일정한 자격을 박탈하는 형벌의 하나이다. (　　)
11. 징역과 구류는 1개월 이상 구금한다는 점에서 공통적이지만, 징역은 노역이 부과되지만, 구류는 노역이 부과되지 않는다. (　　)
12. 과료는 5만 원 이상 부과되는 재산형이다. (　　)
13. 범죄자 신상정보를 제공하는 것은 보안처분에 해당한다. (　　)
14. 집행유예 기간 중 보호관찰이나 수강명령을 집행할 수 있다. (　　)

형법 제62조의2(보호관찰, 사회봉사·수강명령) ①형의 집행을 유예하는 경우에는 보호관찰을 받을 것을 명하거나 사회봉사 또는 수강을 명할 수 있다.
②제1항의 규정에 의한 보호관찰의 기간은 집행을 유예한 기간으로 한다. 다만, 법원은 유예기간의 범위 내에서 보호관찰기간을 정할 수 있다.
③사회봉사명령 또는 수강명령은 집행유예기간 내에 이를 집행한다.

15. 사회봉사명령 또는 수강명령은 집행유예기간 내에 이를 집행한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 보안처분
2. X – 노역을 부과 하지 않음
3. O – 과태료는 행정처분의 일종
4. O
5. X – 구류는 자유형에 해당
6. O
7. X – 보안처분에 해당
8. X – 함께 부과 가능
9. O
10. X – 자격상실
11. X – 구류가 아니라 금고
12. X – 벌금이 5만원 이상 부과되는 재산형
13. O
14. O
15. O

16. 집행유예는 범죄의 정도가 비교적 경미한 범죄인에 대해 일정한 기간 형의 선고를 유예하고, 그 유예 기간을 특정한 사고 없이 경과하면 면소된 것으로 간주하는 제도이다. (　　)

17. 징역은 자유형으로 1개월 이상 교도소에 구치하며 노역을 부과하지 않는다. (　　)

18. 징역, 금고, 몰수는 경범죄에 대해 부과하는 보안 처분의 일종이다. (　　)

19. 형벌과 보안 처분은 사전 예방적 성격과 사후 처분적 성격을 모두 지니고 있다. (　　)

20. 심신 장애, 약물 중독 상태에서 범죄 행위를 한 사람에게 치료 감호 처분을 하는 것은 형벌의 한 종류이다. (　　)

21. 갑에게 징역 1년에 집행유예 2년이 선고된 경우 갑의 징역은 2년이 경과한 후에 집행된다. (　　)

22. 사회봉사 명령은 유죄가 인정된 사람에게 일정 기간 사회봉사를 하도록 명령하는 제도로서 대안적 제재 수단인 보안 처분의 일종이다. (　　)

23. 보안 처분은 과거의 범죄 행위에 대한 처벌이지만, 형벌은 범죄자의 재범 가능성을 낮추어 범죄로부터 사회를 보호하고, 범죄자를 재사회화하여 사회 복귀를 돕기 위한 대안적 제재 수단이다. (　　)

24. 형벌은 보안 처분에 비해 범죄자의 사회 복귀 촉진 목적이 크다. (　　)

25. 형벌과 보안 처분은 유죄 판결을 전제로 한다. (　　)

> 심신 상실자의 치료 감호 처분처럼 보안 처분은 유죄 판결이 내려지지 않은 경우에도 부과될 수 있다. 따라서 보안 처분은 범죄 성립을 전제로 하지 않고 구성요건 해당성과 위법성만 충족되면 부과할 수 있다.

26. 형벌은 판사가 부과하지만, 보안처분은 검사가 부과한다. (　　)

27. 소년법의 적용을 받는 18세 소년범의 경우에는 금고와 집행 유예를 선고받을 수 없다. (　　)

28. 형사미성년자의 경우 형벌을 부과할 수는 없지만 보안처분이 가능한 경우는 있다. (　　)

29. 보호 관찰은 소년법상 소년에게만 적용이 가능하며, 성인에게는 부과할 수 없다. (　　)

30. 형벌과 보안처분을 함께 부과하는 것은 이중처벌금지 원칙에 반한다. (　　)

31. 범죄의 성립에 따른 형사 책임은 피해자에게 생긴 손해를 보전하는 것을 고유한 목적으로 한다. (　　) [2023 수능]

32. 형벌과 달리 보안 처분은 재범의 위험성이 있는 범죄자를 교화하는 효과가 있다. (　　)

33. 소년원 송치 처분과 달리 과료는 형벌에 해당한다. (　　)

34. 법원이 형을 선고하면서 일정 기간 동안 형의 집행을 유예하는 경우에 보호 관찰을 받을 것을 명하거나 사회봉사 또는 수강을 명할 수 있다. (　　)

35. 형벌은 보안 처분을 통해서 행위자의 사회 복귀와 사회 질서의 보호라는 목적을 달성할 수 없는 경우에 부과하는 대안적 제재 수단에 해당한다. (　　)

36. 위법성 조각 사유가 존재하는 경우 형벌과 보안 처분 모두 부과할 수 없다. (　　)

37. 책임 조각 사유가 존재하는 경우 형벌과 보안 처분 모두 부과할 수 없다. (　　)

> ▶ **형벌과 보안 처분**
>
> **형벌**을 부과하기 위해서는 범죄가 성립해야 하므로 구성요건 해당성, 위법성, 책임이 모두 충족되어야 하지만, **보안 처분**을 부과하기 위해서는 원칙적으로 구성요건 해당성과 위법성만 충족해도 가능

> ▶ **정답 및 해설**
>
> 16. X – 형선고의 효력을 상실
> 17. X – 노역을 부과함
> 18. X – 형벌의 일종
> 19. O
> 20. X – 보안처분을 한 종류
> 21. X – 징역형의 집행을 2년 유예하고 2년 동안 금고 이상의 형을 저지르지 않는다면 형 선고의 효력을 상실시킴
> 22. O
> 23. X – 순서가 바뀜
> 24. X – 순서가 바뀜
> 25. X – 형벌은 범죄가 성립한 경우에 부과할 수 있지만, 보안처분은 구성요건 해당성과 위법성만 있어도 부과 가능
> 26. X – 형벌과 보안처분 모두 판사가 부과함
> 27. X – 있음
> 28. O – 만 10세 이상이면 보안처분 부과가 가능하므로
> 29. X – 보호 관찰을 소년법상 소년에게만 부과할 수 있는 것은 아니고 성인 범죄자에 대해서도 부과가 가능
> 30. X – 이중처벌금지 원칙에 반하지 않음
> 31. X – 범죄자의 처벌을 목적으로 함. 반면 민사 책임은 손해를 보전하는 것을 목적으로 함
> 32. X – 형벌과 보안처분 모두 교화 효과가 있음
> 33. O
> 34. O (형법 제62조의2 제1항)
> 35. X – 보안처분은 형벌의 대안 수단
> 36. O
> 37. X – 보안처분을 부과할 수 있음

형사 절차

1. 수사기관이 수사를 개시하여 형사사건으로 되는 것을 기소라고 한다. (　　)
2. 수사는 고소나 고발이 없어도 가능하다. (　　)
3. 고소는 범죄의 피해자가 하는 것이지만 고발은 제3자가 하는 것이다. (　　)
4. 피해자의 의사에 따라 기소 여부가 결정된다. (　　)
5. 갑이 폭행을 당했다고 수사기관에 고발을 한 경우 갑은 폭행 피해자라고 볼 수 있다. (　　)
6. 수사를 통해 피의자의 범죄 혐의가 인정되면 검사는 법원에 형사 재판을 요청하는 공소 제기를 하는데 이를 기소라고 한다. (　　)
7. 고소의 경우 고소권자가 법원에 대하여 범죄 사실을 신고하여 범인의 처벌을 구하는 의사표시를 하는 경우를 말한다. (　　)
8. 검사는 범죄혐의가 있다고 인정되는 피의자에 대해서는 반드시 기소하여야 한다. (　　)
9. 피고인은 죄를 범한 혐의로 수사 기관의 수사 대상이 되어 있는 자로서 아직 공소가 제기되지 않은 자이다. (　　)
10. 피고인과 달리 피의자는 구속 수사 후 무죄 취지의 불기소 처분을 받더라도 형사보상을 청구할 수 없다. (　　)
11. 체포영장과 구속영장의 청구는 사법경찰관이나 검사가 하고 영장의 발부는 법관이 한다. (　　)
12. 영장은 검사가 청구하고 법관이 발부한다. (　　)
13. 구속 영장의 경우 검사의 청구 또는 법원의 직권으로 법관이 발부할 수 있다. (　　)
14. 피고인은 공판 과정의 피고인 신문에서 모든 사실을 진술해야 할 의무가 있다. (　　)
15. 고소가 있다고 반드시 재판이 진행되는 것은 아니다. (　　)
16. 형사 재판은 피해자가 공소 제기를 함으로써 진행된다. (　　)
17. 형사 재판의 절차는 심리 절차 → 모두 절차 → 선고 절차의 순서로 진행된다. (　　)

▶ 공판 절차

모두(冒頭) 절차	① 재판장이 피고인에게 진술 거부권 고지 ② 인정 신문 : 피고인의 성명, 연령, 주소지 확인 ③ 검사의 모두 진술 : 피고인의 공소 사실, 죄명, 법조문 등 낭독 ④ 피고인의 모두 진술 : 공소 사실 인정 여부 등 진술
⇓	
심리 절차	① 쟁정 점리 및 증거 관계 등 진술 ② 증거 조사 ③ 피고인과 증인 등에 대한 신문 및 변론 ④ 검사의 의견 진술(구형) ⑤ 피고인과 변호인의 최후 진술
⇓	
판결 선고	① 판결 선고 ② 항소와 상고 등으로 불복 가능

18. 형사 사건으로 범죄의 혐의가 있어 수사를 받고 있는 사람은 피의자이고, 수사 결과 검사에 의해 기소되어 재판을 받는 사람을 피고인이라고 하고, 징역이나 금고 등의 판결이 확정되어 교도소에 수감된 사람을 수형자라고 한다. (　　)
19. 공판 절차는 인정 신문, 검사의 공소 사실 낭독, 피고인의 공소 사실 인정 여부 확인, 증거 조사, 피고인 신문, 검사의 구형, 변호인의 최종 변론, 피고인의 최후 진술 순으로 진행된다. (　　)
20. 공판단계에서 검사는 피고인에게 진술거부권을 고지해야 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 입건이라고 함. 검사의 기소로 수사 단계에서 공판 단계로 전환됨
2. O – 신고나 인지, 변사체 발견 등으로 수사가 개시됨
3. O
4. X – 기소 여부는 검사가 결정(기소독점주의)
5. X – 갑은 고소를 할 수 있는 피해자
6. O
7. X – 고소와 고발은 수사기관에 하는 것이지 법원에 하는 것이 아님
8. X – 증거 불충분 등으로 인하여 기소를 하지 않을 수 있음(기소 편의주의)
9. X – 피고인이 아니라 피의자
10. X – 피의자도 형사보상 청구권이 인정됨
11. X – 영장청구는 모두 검사가 함. 경찰은 검사에 대하여 영장청구해 줄 것을 신청할 수 있을 뿐
12. O
13. X – 영장은 검사의 청구가 있어야만 하고 법원이 직권으로 발부할 수는 없음
14. X – 진술거부권이 인정됨
15. O – 검사의 기소가 있어야 재판이 열림
16. X – 검사의 공소제기
17. X – 아래 그림 참조
18. O
19. O
20. X – 공판단계에서는 재판장이 진술거부권 고지함

21. 형사 재판에서 피고인은 스스로 자신이 무죄임을 입증할 책임이 있는 것이 원칙이다. (　　)

22. 공판 과정에서 피고인이 절도를 했는지에 대한 범죄 혐의를 입증할 책임은 원칙적으로 검사에게 있다. (　　)

23. 법원에서 영장실질심사를 할 때 범죄 피해자는 배상명령 신청을 할 수 있다. (　　)

> 배상 명령은 공판 과정에서 신청할 수 있으므로 영장실질심사는 공판 과정이 아니므로 을은 판사에게 배상 명령을 신청할 수 없다.

24. 징역 또는 금고형을 집행 받고 있는 자(수형자)가 개전의 정이 현저하여 재범의 위험성이 없다고 판단되는 때에 형기 만료 전에 일정한 요건을 갖추면 조건부로 석방되는 제도를 보석 제도라고 한다. (　　)

25. 구속된 피고인은 구속적부심을 청구하여 구속여부의 적법성을 다툴 수 있다. (　　)

26. 구속 영장 실질 심사 제도는 구속 영장이 청구된 상태에서 판사가 대면 심사하는 것이다. (　　)

27. 수사 단계에서 검사는 영장을 발부하여 증거를 수집할 수 있다. (　　)

28. 검사의 공소제기로 용의자에서 피의자의 신분으로 전환된다. (　　)

29. 변호인의 조력을 받을 권리는 공판 단계에서부터 보장된다. (　　)

30. 공판 절차에서 판사는 먼저 인정 신문을 해야 하는데, 이때 검사가 피고인 갑에게 진술 거부권을 고지해야 한다. (　　)

31. 집행유예를 선고받으면 형 선고의 효력은 상실된다. (　　)

32. 징역형의 선고가 유예될 경우 피고인은 즉시 면소된다. (　　)

33. 법원의 판결에 의해 선고된 형은 경찰이 집행한다. (　　)

34. 수형자가 자신의 잘못을 뉘우치면서 모범적인 수형 생활을 하는 경우 법원이 선고한 기간이 도과하기 전이라도 조건부로 석방시켜 주는 제도를 구속적부심 제도라고 한다. (　　)

35. 피고인이 형사재판에서 유죄가 확정되면 교도소에 수감된다. (　　)

> 피고인의 유죄가 확정되더라도 교도소에 무조건 수감되는 것은 아니다. 재산형을 선고받거나, 자유형이라도 선고 유예나 집행 유예를 받을 경우에는 교도소에 수감되지 않는다.

36. 배상 명령 제도는 범죄 피해자가 형사 재판 과정에서 민사상의 손해 배상을 받아낼 수 있는 제도인데, 이것은 피고인의 유죄가 인정될 경우에만 가능하므로 피고인에게 무죄가 확정된다면 형사 피해자는 배상 명령 제도를 활용할 수 없다. (　　)

37. 선고 유예와 집행 유예는 모두 판사가 내리는 판결에 해당한다. (　　)

38. 선고 유예와 집행 유예는 모두 유죄의 일종이지만, 선고 즉시 피고인은 석방된다. (　　)

39. 피고인이나 검사는 선고 유예와 집행 유예 모두에 대하여 상소할 수 있다. (　　)

40. 일반적으로 선고 유예가 집행 유예보다 무거운 범죄에 적용된다. (　　)

> · 선고 유예 - 1년 이하의 징역이나 금고, 자격정지, 벌금에 해당하는 죄
> · 집행 유예 - 3년 이하의 징역이나 금고, 500만 원 이하의 벌금에 해당하는 죄
> ⇒ 일반적으로 선고 유예가 집행 유예보다 가벼운 범죄에 적용된다.

41. 선고 유예는 유예 기간 동안 일정한 죄를 저지르지 않으면 형 선고의 효력이 상실된다. (　　)

42. 1심에서 절도죄에 대하여 징역 1년이 선고된 후 피고인이 항소를 하지 않으면 판결이 확정된다. (　　)

▶ 정답 및 해설

21. X - 검사가 법죄를 입증해야 함
22. O
23. X - 공판단계에서 신청해야 함
24. X - 가석방이라고 함
25. X - 구속된 피의자가 청구할 수 있음. 피고인은 청구할 수 없음
26. O
27. X - 검사의 청구로 법관이 발부
28. X - 피의자에서 피고인으로 전환
29. X - 수사단계에서부터 보장됨
30. X - 공판 과정에서 인정 신문 전 재판장이 진술거부권 고지함
31. X - 집행유예 기간이 지나도록 금고 이상의 범죄를 저지르지 않으면 형선고의 효력이 상실됨.
32. X - 2년이 지나도록 다른 범죄를 저지르지 않아야 면소됨
33. X - 검사가 집행
34. X - 가석방
35. X - 집행유예나 선고유예는 즉시 석방됨
36. O
37. O
38. O
39. O
40. X - 집행유예가 더 무거운 범죄에 적용됨
41. X - 면소 간주
42. X - 검사까지 항소를 하지 않아야 판결이 확정됨

43. 검사의 구형에 따라 재판부는 판결을 하여야 한다. (　　)

44. 집행 유예가 선고될 경우 보호 관찰 처분 등의 보안 처분이 함께 부과될 수 있다. (　　)

45. 집행 유예와 보호 관찰 처분 등의 보안 처분이 함께 부과될 경우 집행 유예 기간이 끝나고 보안 처분을 받게 된다. (　　)

46. 피고인에게 무죄판결이 선고된다고 하더라도 언제나 형사보상 청구가 인정되는 것은 아니다. (　　)

47. 항소심 법원에서 갑에 대해 원심 판결을 파기하고 무죄를 선고했다면 1심 법원은 갑에게 유죄를 선고했을 것이다. (　　)

48. 갑이 징역 1년에 집행 유예 2년을 선고받았다면 교도소에서 1년 수감된 후 2년은 집행 유예를 적용한다. (　　)

49. 기소와 형의 집행은 모두 검사에 의해 이루어진다. (　　)

50. 징역 2년을 선고받은 피고인은 구금되지만, 징역 2년에 집행 유예 3년을 선고받은 피고인은 구금되지 않는다. (　　)

51. 구속 상태에 있는 피의자는 영장실질심사를 통해 구속 여부를 다툴 수 있다. (　　)

52. 1심에서 법원이 피고인에게 징역 3년을 선고하였다면 이 때부터 무죄추정의 원칙은 인정되지 않는다. (　　)

53. 구속된 피고인이 집행유예 선고를 받으면 형사보상 청구를 할 수 있다. (　　)

54. 검사의 기소로 지방 법원에서 유죄 판결을 받았다면 판결이 확정되어 상소를 할 수 없다. (　　)

55. 구속과 관련하여 구속 영장 실질 심사 → 구속 적부심 심사 청구 → 보석 청구 등의 순서로 진행될 수 있다. (　　)

56. 범죄 피해자는 재판 결과에 불복할 경우 상급 법원에 상소할 수 있다. (　　)

57. 구속 영장을 청구받은 판사가 피의자를 직접 심문하여 구속 영장 발부 여부를 결정하는 제도를 '구속 적부 심사 제도'라고 한다. (　　)

58. 구속 전 피의자 심문 즉 영장 실질 심사는 피의자의 신청이 있는 경우에 이루어진다. (　　)

59. 구속 전 피의자 심문과 구속 적부 심사에서 모두 피의자에게 변호인의 조력을 받을 권리가 보장된다. (　　)

60. 구속전 피의자 심문을 법원에서 검사의 구속 영장을 기각하면 검사는 구속 적부 심사를 청구할 수 있다. (　　)

61. 공소를 제기할 것인지 여부에 대한 판단은 경찰과 검사가 한다. (　　)

62. 형사 사건에서 재판 당사자는 피고인과 피해자이다. (　　)

63. 형사 사건의 원고는 피해자이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

43. X - 검사의 구형은 구속력이 없음
44. O
45. X - 집행유예 기간 중에 집행함
46. O - 구속된 상태에서 재판을 받고 무죄판결을 받았어야 함
47. O
48. X
49. O
50. O
51. X - 영장실질심사는 구속영장 발부 전에 하는 것이고, 구속 상태에 있는 피의자는 구속적부심을 통해 구속 여부를 다툴 수 있음
52. X - 유죄 판결 확정때까지 무죄추정의 원칙은 적용됨 ⇒ 1심에서의 유죄 선고로 무죄추정의 원칙이 깨지는 것은 아님
53. X - 집행유예는 유죄의 일종이므로 형사보상 청구할 수 없음
54. X - 대법원까지 상소할 수 있음. 1심의 선고로 유죄가 확정되는 것 아님
55. O
56. X - 범죄 피해자는 소송 당사자가 아니므로 상소할 수 없고, 검사가 할 수 있을 뿐
57. X - 영장 실질 심사(구속전 피의자 심문 제도)라고 함
58. X - 구속 적부심과 달리 구속 전 피의자 심문 제도는 피의자의 신청이나 법관의 필요성 판단과 관계없이 이루어짐
59. O
60. X- 구속 적부 심사 청구는 구속된 피의자 측이 청구할 수 있을 뿐
61. X - 기소 여부에 대한 판단은 검사의 고유 권한
62. X - 재판의 당사자는 검사와 피고인
63. X - 검사가 원고가 됨

소년 사건

1. 검찰은 소년범에 대해 보호처분을 받게 할 목적이라면 가정법원(지방법원) 소년부로 송치하고, 형벌 처분을 받게 할 목적이라면 일반 형사법원에 기소한다. (　　)
2. 검찰이 형사법원에 기소한 경우에는 법원이 직권으로 가정법원 소년부로 송치할 수는 없다. (　　)
3. 소년법상 보호처분을 받을 수 있는 자는 만 14세 이상 만 19세 미만인 자로 나이에 따라 형사 처벌과 보호처분이 다르다. (　　)
4. 소년법상 보호 처분은 가정 법원(지방 법원) 소년부에서 부과하며, 보호 관찰, 사회봉사 명령 등은 소년법상 보호 처분에 해당한다. (　　)
5. 소년원 송치는 형사법원에서 부과하는 형벌에 해당한다. (　　)
6. 만 10세 이상 만 14세 미만인 자는 소년법상 보호 처분만 가능하다. (　　)
7. 선도 조건부 기소 유예 처분은 기소가 가능한 만 14세 이상 만 19세 미만의 소년범에게 내릴 수 있다. (　　)
8. 형사 미성년자는 책임이 조각되어 범죄가 성립하지 않으므로 어떠한 형사 제재도 받지 아니한다. (　　)
9. 검사가 만 16세인 소년 甲을 형사법원에 기소하였다면 甲은 형벌의 부가만 가능하고, 보호처분을 받을 수는 없다. (　　)
10. 범죄가 성립하지 않더라도 형사상의 책임을 물을 수 있는 경우도 있다. (　　)
11. 소년법상 보호처분을 받은 경우에는 전과 기록이 남지 않는다. (　　)
12. 소년원 송치 처분은 소년법상 보호 처분으로서 가정 법원(지방 법원) 소년부 판사가 결정한다. (　　)
13. 소년원 송치 처분은 소년의 보호 관찰과 달리 전과 기록이 남는다. (　　)
14. 촉법소년은 형벌과 보안처분이 모두 가능하다. (　　)
15. 범죄소년은 형벌과 보안처분이 모두 가능하다. (　　)
16. 우범소년은 형벌과 보안처분이 모두 가능하다. (　　)

[참조]
① 죄를 범한 소년 (범죄 소년)
② 형벌법령에 저촉되는 행위를 한 10세 이상 14세 미만의 소년 (촉법 소년)
③ 성격 또는 환경에 비추어 장래 형벌법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있는 10세 이상의 소년으로서, ㉠ 집단적으로 몰려다니며 주위 사람들에게 불안감을 조성하는 성벽(性癖)이 있는 자, ㉡ 정당한 이유 없이 가출하는 자, ㉢ 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 성벽이 있는 자 등 (우범소년)

17. 만 14세 이상 만 19세 미만인 자를 촉법소년이라고 한다. (　　)
18. 만 14세 이상인 미성년자에 대하여 검사는 범죄 예방을 위한 선도를 조건으로 기소를 유예할 수 있다. (　　)
19. 만 17세인 미성년자에 대해 가정법원 소년부에서는 형벌 뿐만 아니라 보안처분을 부가할 수 있다. (　　)
20. 만 17세인 미성년자에 대해 형사법원에서는 보안처분이 필요할 경우 형사법원에서 선고할 수 있다. (　　)
21. 만 17세인 미성년자의 행위가 절도죄가 성립한다면 검사는 기소하여야 한다. (　　)
22. 검사는 소년부 송치 또는 공소 제기 전에는 미성년자인 형사 피의자의 품행, 경력, 생활 환경 등을 조사할 수 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. X – 검찰이 형사법원에 기소를 한 경우라도 법원으로서는 보호처분이 필요하다고 인정되는 경우라면 가정법원(지방법원)소년부로 송치할 수 있음
3. X – 만 10세 이상 만 19세 미만
4. O
5. X – 보호처분에 해당
6. O
7. O
8. X – 만 10세 이상의 경우 소년법상 보호처분은 가능
9. X – 법원으로서는 보호처분이 필요하다고 판단하면 가정법원 소년부로 송치하여 보호처분을 받게할 수 있음
10. O – 책임이 없어 무죄가 선고되더라도 보안처분은 가능
11. O
12. O
13. X – 둘다 남자 않음
14. X – 보안처분만 가능
15. O
16. X – 보안처분만 가능
17. X – 만 10세 이상 만 14세 미만인 자를 촉법소년이라고 함
18. O
19. O
20. X – 가정법원 소년부로 송치해야 함
21. X – 선도조건부 기소유예나 불기소처분도 할 수 있음
22. O – 이를 결정 전 조사제도라고 함

23. 선도 조건부 기소유예는 검사의 청구로 판사가 결정한다. (　　)

24. 만 12세인 초등학생이 범죄를 저질렀다면 기소를 할 수 없으나 선도 조건부 기소유예를 할 수는 있다. (　　)

> ▶ **선도 조건부 기소유예**
> ① 범죄 성립을 전제로 함
> ② 만 14세 이상 만 19세 미만인 자에 대하여 가능
> ③ 검사가 결정함
> ④ 재범의 가능성이 없어야 함

25. 소년법상 보호 처분은 검사가 결정하므로 검사가 소년원 송치 결정을 내릴 수 있다. (　　)

26. 형사 미성년자의 경우 검찰로 송치되지 않으므로 검사의 선도 조건부 기소 유예 처분을 받지 않는다. (　　)

27. 만 17세인 피고인에게 가정 법원 소년부는 보호 처분을 내릴 수 있으며, 필요할 경우 선고 유예를 내릴 수도 있다. (　　)

28. 갑이 소년원에 수용되는 경우 전과 기록이 남는다. (　　)

29. 소년범이 기소유예 처분을 받으면 별도로 소년법상 보호 처분을 받을 수 없다. (　　)

> ▶ **정답 및 해설**
>
> 23. X - 검사가 결정함
> 24. X - 선도 조건부 기소유예도 할 수 없고 소년법상의 보호처분은 가능
> 25. X - 가정(지방)법원 소년부에서 결정함
> 26. O
> 27. O - 소년범도 집행유예나 선고유예를 내릴 수 있음
> 28. X - 소년법상 보호처분은 전과 기록이 남지 않음
> 29. O

국민참여 재판

1. 국민 참여 재판의 경우 피고인의 신청이 없더라도 법원이 직권으로 열 수 있다. (　　)
2. 국민 참여 재판은 모든 형사사건을 대상으로 하며, 대한민국 국민이면 누구나 배심원이 될 수 있다. (　　)
3. 국민 참여 재판은 사법의 민주적 정당성을 강화하고 투명성을 높여 국민에게 신뢰받는 사법 제도를 확립하기 위하여 도입하였다. (　　)
4. 국민 참여 재판은 형사 사건 뿐만 아니라 민사 사건에 대해서도 가능하다. (　　)
5. 국민 참여 재판은 피고인의 신청에 따라 지방 법원 형사 합의부의 관할로 한다. (　　)
6. 국민 참여 재판은 지방법원 뿐만 아니라 고등법원과 대법원에서도 진행할 수 있다. (　　)
7. 국민 참여 재판의 경우 일정한 직업을 가진 사람은 배심원으로 참여할 수 없다. (　　)
8. 국민 참여 재판의 배심원의 판단에 대하여 판사는 따라야 하며 다른 결정을 할 수 없다. (　　)
9. 국민 참여 재판에서 법관은 배심원의 평결 결과를 법정에서 공개하여야 하고, 법관이 이와 다르게 결정할 경우에는 판결문에서 그 이유를 기재할 필요는 없다. (　　)
10. 국민 참여 재판에서 유죄의 평결이 나오면 배심원은 판사와 함께 양형에 관한 토의를 하고, 각자가 양형에 관한 의견을 개진할 수 있다. (　　)
11. 국민 참여 재판의 판결에 불복할 경우 피고인과 검사는 모두 항소를 할 수 있는데, 이 때 항소심은 지방법원 본원 합의부가 된다. (　　)
12. 국민 참여 재판의 배심원은 만 19세 이상의 국민이면 가능하지만, 경찰관이나 변호사 등의 직업을 가진 사람은 제외된다. (　　)
13. 「성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조의 범죄로 인한 피해자 또는 법정 대리인이 국민 참여 재판을 원하지 아니하는 경우에는 피고인의 신청이 있더라도 법원은 국민 참여 재판의 배제 결정을 할 수 있다. (　　)
14. 헌법 재판소는 피고인의 신청에 법원이 국민 참여 재판의 배제 결정을 하더라도 무죄추정의 원칙에 반하는 것은 아니라고 판시하였다. (　　)
15. 법원에서 국민 참여 재판 신청에 대하여 배제 결정을 할 경우 불복할 수 없다. (　　)
16. 법정형이 사형·무기 징역 또는 무기 금고에 해당하는 대상 사건에 대한 국민 참여 재판에는 7인의 배심원이 참여한다. (　　)
17. 피고인이 공소사실을 인정한 경우 국민 참여 재판에는 7인의 배심원이 참여한다. (　　)
18. 국민 참여 재판에 관하여 변호인이 없는 때에는 법원은 직권으로 변호인을 선정하여야 한다. (　　)
19. 국민 참여 재판의 대상 사건은 일정 범위의 형사 사건 중 경한 사건으로 한정된다. (　　)
20. 배심원은 피고인의 유·무죄에 관한 평의와 양형 모두 관여한다. (　　)
21. 국민참여재판은 1심 재판에 한하여 적용이 가능하다. (　　)
22. 국민참여재판에서 배심원은 법정에서 피고인과 증인에게 질문을 하고 싶으면 그 내용을 적어 제출하면 재판장이 피고인과 증인에 대하여 질문을 한다. (　　)
23. 피고인이 국민 참여 재판 신청을 하였으나, 법원에서 기각 결정을 한 경우 항소할 수 있다. (　　)
24. 국민 참여 재판 대상 사건의 피고인에 대하여 법원은 국민 참여 재판을 원하는지 여부에 관한 의사를 서면 등의 방법으로 반드시 확인하여야 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 피고인의 신청이 있어야 함
2. X – 중한 형사 사건으로 대법원 규칙이 정하는 사건, 만 20세 이상의 대한민국 국민 중 일정한 직업과 전과가 있는 자는 제외됨
3. O
4. X – 형사 사건에만 가능
5. O
6. X – 지방법원 합의부 관할로 형사 사건 중 1심에 한함
7. O – 경찰, 국회의원 등 일정한 직업을 가진 자들은 제외
8. X – 배심원의 결정은 구속력 없음
9. X – 판결문에 이유를 기재해야 함
10. O
11. X – 고등법원이 항소심
12. X – 만 20세 이상의 국민
13. O
14. O
15. X – 결정이므로 항고·재항고 할수 있음 ('왕기춘 사건')
16. X – 9인
17. X – 5인
18. O – 변호사 강제주의가 적용됨
19. X – 형사사건 중 중한 사건
20. O
21. O
22. O
23. X – 결정이므로 항고 가능
24. O

형사 절차에서의 인권 보호 제도

▶ 공판 절차와 수사 절차 모두에서 인정되는 것들
① 무죄 추정의 원칙
② 변호인의 조력을 받을 권리
③ 적법 절차의 원리
④ 진술 거부권(묵비권)
⑤ 형사보상청구권(피의자, 피고인)

1. 진술 거부권은 수사 절차 뿐만 아니라 공판 절차에서도 인정된다. (　　)
2. 형사 피의자와 피고인은 유죄 판결이 선고될 때까지는 무죄로 추정된다는 원칙을 무죄 추정의 원칙이라고 한다. (　　)
3. 무죄 추정의 원칙으로 인하여 수사와 달리 재판은 불구속 상태 진행이 원칙이다. (　　)
4. 형사피고인의 유죄판결이 확정되더라도 무죄추정의 원칙은 인정되어야 한다. (　　)
5. 구속된 피고인은 일정한 보증금의 납부를 조건으로 하여 구속의 집행을 정지하도록 신청할 수 있는 제도인 보석 제도는 수사 절차 때의 피의자의 인권 보호 제도라고 할 수 있다. (　　)
6. 구속된 피고인이 무죄판결이나 집행유예를 받는 경우에는 형사보상 청구를 할 수 있다. (　　)
7. 법원은 피고인의 유무죄를 판단할 때 위법하게 수집된 증거는 유죄의 증거로 인정하지 않는다. (　　)
8. 판결이 확정된 경우에는 재판에 중대한 오류가 있을 경우라고 하더라도 다시 재판하여 이를 바로 잡을 수는 없다. (　　)
9. 형사 피해자는 수사 진행 상황과 판결 내용을 제공받고 재판 절차에 출석하여 의견을 진술할 수 있는 권리가 있다. (　　)
10. 무죄 판결이 확정된 당사자가 청구하면 해당 사건의 재판서를 1년 동안 법원의 누리집에 게재한다. (　　)
11. 범죄 피해자 구조제도는 범죄로 인해 생명 또는 신체의 피해를 당하고도 가해자를 알 수 없거나 가해자가 자력이 없어 피해의 전부 또는 일부를 보상받지 못하는 경우 국가가 피해자 또는 유족에게 구조금을 지급하는 제도이다. (　　)
12. 사기 피해를 당한 피해자는 가해자가 자력이 없어 피해를 보상받지 못하는 경우 국가에 대하여 구조금을 지급해줄 것을 청구할 수 있다. (　　)
13. 배상명령제도란 피해자가 형사 재판 과정에서 간단한 신청만으로 민사적 손해배상 명령까지 받아낼 수 있는 제도이다. (　　)
14. 모든 형사사건에 대해서 배상명령 신청이 가능하다. (　　)
15. 배상명령 신청은 1심 소송 중에 한하여 신청할 수 있으므로 범죄 피해자는 소송 진행 중인 법원에 대하여 배상명령 신청서를 제출할 수 있다. (　　)
16. 형사보상 청구는 불구속 상태에 있던 피고인이 무죄 판결을 받았을 경우에도 할 수 있다. (　　)
17. 피고인에게 무죄 판결이 확정된 경우 피고인은 배상 명령 제도를 활용할 수 있다. (　　)
18. 배상명령 신청이 받아들여지기 위해서는 유죄의 선고가 있어야 한다. (　　) [2021 국가직]
19. 수사 단계에서는 수사기관이, 공판 단계에서는 재판장이 진술 거부권을 고지해야 한다. (　　)
20. 판결과 심리는 무조건 공개해야 하고, 비공개로 할 수는 없다. (　　)
21. 가해자 갑의 행위가 범죄가 성립한다는 판결이 확정되어야 피해자 을은 배상 명령 제도를 통해 불법행위에 기한 손해 배상을 신청할 수 있다. (　　) [2023 수능]

▶ 정답 및 해설

1. O
2. X – 유죄판결이 선고가 아니라 확정
3. X – 불구속 수사, 불구속 재판이 원칙
4. X – 유죄가 확정되었으므로 더 이상 무죄추정의 원칙은 인정되지 않고, 다만 예외적으로 재심 사유가 인정되면 다시 무죄추정의 원칙은 인정될 수 있음
5. X – 보석 제도는 공판 단계에서의 피고인 인권 보호 제도
6. X – 집행유예의 경우 형사보상 청구할 수 없음
7. O – 위법수집증거배제의 원칙
8. X – 이 경우 재심이 가능
9. O – 이를 범죄 피해자의 진술권이라고 함
10. X – 무죄 재판서 게재는 법원이 아니라 법무부 홈페이지에 1년간 게재함
11. O
12. X – 재산 범죄에 대해서는 청구할 수 없고 생명이나 신체의 범죄에 대해서만 청구 가능
13. O
14. X – 모든 형사 사건을 대상으로 하지는 않음
15. X – 2심 사실심 변론 종결시까지 청구할 수 있음
16. X – 구속 상태인 경우에만 가능
17. X – 배상명령 제도는 범죄 피해자를 위한 것
18. O
19. O
20. X – 판결과 심리는 공개가 원칙이지만, 심리는 예외적으로 비공개가 가능하고, 판결은 예외없이 공개해야 함
21. X – 배상 명령 제도는 형사 소송의 사실심 변론 종결시까지 신청하면 됨

22. 법원이 피의자가 청구한 구속 적부 심사 청구를 인용하면 형사 보상을 청구할 수있다. (　　)

23. 구속 전 피의자 심문(구속 영장 실질 심사)에서 법관은 피의자를 반드시 직접 대면할 필요는 없다. (　　)

24. 구속 적부 심사는 구속 영장의 적법성과 필요성 등에 대해 심사하는 것이다. (　　)

25. 구속 적부 심사는 구속된 피의자와 검사가 청구할 수 있다. (　　)

26. 구속 적부 심사는 구속된 피의자와 피고인이 청구할 수 있다. (　　)

27. 구속 전 피의자 심문(구속 영장 실질 심사)과 구속 적부 심사는 모두 형사 절차에서 인권을 보호하기 위해 마련한 제도이다. (　　)

28. 구속 영장이 발부된 상태라면 수사 과정에서 구속 적부 심사를 청구할 수 있지만, 공소가 제기된 이후에는 이를 청구할 수 없다. (　　)

▶ 정답 및 해설

22. X - 무죄 취지의 불기소 처분을 받거나 무죄 판결이 확정된 것은 아니므로 형사 보상을 청구할 수는 없음
23. X - 반드시 직접 대면하여 심문하여야 함
24. O
25. X - 구속된 피의자 측(구속된 피의자와 그 변호인, 법정 대리인, 배우자, 직계 친족, 형제자매나 가족, 동거인 또는 고용주)에서 청구
26. X - 구속된 피고인은 청구할 수 없음
27. O
28. O

즉결심판 [2015 교육과정 제외]

1. 즉결심판은 200만원 이하의 벌금·구류·과료의 형벌이 부과되는 가벼운 범죄에 대하여 정식 형사소송 절차를 거치지 아니하고 이루어지는 약식 재판이다. (　　)
2. 즉결심판은 검사의 기소독점주의의 예외에 해당한다. (　　)
3. 즉결심판에 대해서는 상소를 할 수 없다. (　　)
4. 즉결심판에 대한 항소심은 고등법원이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. X - 즉결심판도 재판이므로 항소가 가능하다.
4. X - 지방법원 합의부가 항소심이 됨

사회법

1. 현대 사회에 들어와 사회법의 등장으로 사적 법률관계에서 발생하는 문제들에 대해 원칙적으로 간섭하지 않는 법 원칙이 확립되었다. (　　)
2. 사회법의 등장으로 개인 간의 법률관계에서 자율적 영역이 확대되었다. (　　)
3. 사회법의 등장으로 시장 원리를 강조하는 법률이 증가하였다. (　　)
4. 사회법은 공법에 속한다. (　　) [2016 경찰직 2차]
5. 사회법의 종류에는 노동법, 사회 보장법, 경제법 등이 있다. (　　) [2016 경찰직 2차]
6. 다음 중 사회법에 해당하는 것은 2개이다. (　　) [2019 지방직]

형사소송법, 근로기준법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 민법, 국가배상법, 소비자기본법

7. 사회법이란 공법의 영역에 사법이 적용되는 것을 말한다. (　　)
8. 사회법을 공법의 사법화라고 표현할 수 있다. (　　)
9. 사회법은 사적 자치의 원리를 실현하기 위하여 등장한 것이다. (　　)

사적 자치의 원칙을 실현하기 위한 법은 사법(私法)이고, 사회법은 사적 자치의 원칙에 대한 규제와 제한을 담고 있다.

10. 근로 기준법은 소비자 기본법과 달리 사법의 영역에 공법적 규제를 가하는 법이다. (　　)

근로 기준법은 노동법에 해당하고, 소비자 기본법은 경제법에 해당한다. 노동법, 경제법 모두 사회법 영역이며, 사회법은 사법의 영역에 공법적 규제를 가하는 법이다.

11. 사회법은 국가 권력에 의한 개인의 권익 침해를 막기 위해 등장했다. (　　)

사회법은 사적 영역에서 나타나는 문제점을 해소하기 위해 국가가 개입하는 법 영역이다.

12. 사회법은 최소한의 정부가 최선의 정부라는 취지의 법이다. (　　)

사회법은 최소한의 정부가 최선의 정부라는 입장보다 필요한 부분에서는 정부의 적극적인 개입을 요구한다.

13. 사회법은 형식적 평등을 추구하기 위해 국가의 적극적 개입을 허용하는 법으로 국가와 사회를 초월하여 적용된다. (　　)

사회법은 실질적 평등을 추구하기 위해 국가의 적극적 개입을 허용하는 법이다. 국가와 사회를 초월하여 적용되지 않는다.

14. 사회법은 사적 자치의 원칙을 폐기하고 소유권 공공복리의 원칙을 실현하고자 한다. (　　)

사회법은 사적 자치의 원칙을 폐기하지 않고 유지하되, 개인의 사유 재산권 행사가 공공복리의 원칙을 훼손하는 경우에만 규제를 하고자 한다.

15. 사회법은 경쟁의 원리보다는 실질적인 평등을 추구한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 사적 법률 관계에 정부가 개입 내지 간섭하는 법 원칙이 사회법임
2. X – 자율적 영역이 축소됨
3. X – 시장 원리가 제한됨
4. X – 사회법은 사법도 공법도 아님
5. O
6. X – 3개(근로기준법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 소비자기본법)
7. X – 사법의 영역에 공법이 적용되는 것
8. X – 사법의 공법화라고 표현
9. X
10. X – 소비자 기본법도 마찬가지
11. X
12. X
13. X – 사회법은 실질적 평등을 추구하기 위한 것
14. X – 사적 자치의 원칙을 폐기한 것은 아님
15. O

근로자의 권리

1. 근로기준법에서 정하고 있는 근로자란 임금을 목적으로 육체 노동을 제공하는 자로 한정하고 있다. (　　)
2. 영세자영업자는 근로기준법에서의 근로자에 포함된다. (　　)
3. 근로3권은 근로 조건의 향상을 위한 목적에서만 행사 가능하며, 정치적 목적이나 경영권 간섭을 위한 목적으로는 행사할 수 없다. (　　)
4. 근로자들이 근로 조건의 유지·향상을 위하여 노동조합을 결성하거나 노동조합에 가입하여 활동할 수 있는 권리를 단체교섭권이라고 한다. (　　)
5. 근로자들의 정당한 쟁의 행위는 민·형사상 책임을 면제한다. (　　)
6. 근로자의 쟁의행위에는 파업, 태업 등이 있으며, 직장폐쇄는 사용자의 쟁의행위이다. (　　)
7. 노동조합 결성이나 활동과 관련된 법률로는 근로기준법이 있다. (　　)
8. 근로 3권과 관련된 법률로는 노동조합 및 노동관계 조정법이 있다. (　　)
9. 노동조합에 가입하지 않을 것을 조건으로 근로 계약을 체결하였다면 이는 부당노동행위에 해당한다. (　　)
10. 법정 근로 시간을 초과하여 맺은 근로 계약을 체결하였다면 이는 부당노동행위에 해당한다. (　　)
11. 공무원인 근로자는 법률이 정하는 자에 한하여 단결권·단체교섭권·단체행동권을 가진다. (　　)
12. 법률이 정하는 주요방위산업체에 종사하는 근로자의 단결권은 법률이 정하는 바에 의하여 이를 제한하거나 인정하지 아니할 수 있다. (　　)
13. 쟁의행위를 하기 전에는 반드시 노동위원회에 의한 조정을 거쳐야 한다. (　　)
14. 자주적으로 노동조합을 조직·운영할 수 있는 권리를 단결권이라고 함다. (　　)
15. 헌법상 보장되는 근로자의 근로 3권에는 단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권이 있다. (　　)
16. 임금 향상을 위한 단체 교섭은 허용되지만, 근로 시간 조정을 위한 단체 교섭은 허용되지 않는다. (　　)
17. 주류 회사가 닭고기 사업으로 사업 영역을 확장하겠다는 것을 저지하기 위한 단체 교섭은 허용되지 않는다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X - 육체 노동에 한정하지는 않음
2. X - 자영업자는 근로자가 아님
3. O
4. X - 단결권
5. O - 위법성이 조각됨
6. O
7. X - 노동조합 및 노동관계조정법에서 근로 3권을 규정하고 있음
8. O
9. O - 근로 3권을 침해하는 행위
10. X - 근로기준법 위반일 뿐 근로 3권을 침해하는 행위는 아니므로 부당노동행위는 아님
11. O - 헌법 제33조 제2항
12. X - 단결권이 아니라 단체행동권
13. O
14. O
15. O
16. X - 근로 시간도 근로 조건의 향상과 관계되므로 허용됨
17. O - 사업 영역 확장은 회사 경영의 문제로서 근로 조건 향상의 문제가 아니므로 단체 교섭의 대상이 아님

근로 계약과 근로 기준법

1. 성인 근로자의 경우 1일 8시간, 1주일 40시간이 법정 근로시간이지만 1주일에 6시간까지 연장이 가능하다. (　　)
2. 임금, 근로 시간, 휴일 및 휴가, 기타 근로 조건에 대한 사항을 근로 계약서로 작성해야 하고, 이를 근로자에게 교부해야 한다. (　　)
3. 성인 근로자의 경우 사용자와 근로자가 합의한 경우 1주 12시간 이내에 연장 근로를 할 수 있다. (　　)
4. 당사자가 합의하더라도 주 40시간을 초과할 수 없다. (　　)
5. 근로 계약서에 기재된 내용 중 근로 기준법에 어긋난 내용이 하나라도 존재한다면, 근로 계약은 성립하지 않는다. (　　)
6. 근로 기준법에 어긋나는 계약을 체결하였다고 하더라도 근로자 본인의 동의가 있었다면 그 계약은 약정한대로 효력이 발생한다. (　　)
7. 근로 계약에서 무효인 조항이 있더라도 근로 계약 전체가 무효인 것은 아니고 해당 조항의 내용만 무효가 된다. (　　)
8. 임금은 통화의 형태로 매월 1회 이상 일정한 날짜에 근로자에게 직접 전액을 지급해야 한다. (　　)
9. 1년 치 월급을 선급으로 지급하는 것은 근로 기준법에 어긋난다. (　　)
10. 근로 시간 도중에 휴게 시간 제공해야 하는데, 근로 시간 4시간에 1시간 이상, 8시간에 2시간 이상의 휴게 시간을 제공해야 한다. (　　)
11. 성인 근로자의 근무시간은 휴게 시간을 포함하여 1일 8시간, 1주 40시간을 초과할 수 없다. (　　)
12. 사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다. (　　)

> **근로 기준법 제55조(휴일)** ① 사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다. <개정 2018. 3. 20.>

13. 시급이 9,000원일 경우 갑이 근로 도중 1시간의 휴게 시간을 가졌으며 6시간을 근무했다면 하루 임금은 63,000원이 된다. (　　)
14. 근로자가 임금 대신 회사의 우유로 받는 물품 대금이 최저 임금을 초과하면 근로 기준법에 위반되는 것은 아니다. (　　)
15. 사용자가 근로자에게 부당해고 등을 하면 근로자는 노동위원회에 구제를 신청할 수 있다. (　　)
16. 임금은 매주 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 통화(通貨)로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다. (　　)
17. 사용자는 근로자가 개근을 한 경우에는 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다. (　　)
18. 15세 미만인 자는 근로자로 사용하지 못하지만, 대통령령으로 정하는 기준에 따라 고용노동부장관이 발급한 취직인허증(就職認許證)을 지닌 자는 근로자로 사용할 수 있다. (　　)
19. 15세 이상 18세 미만인 자의 근로시간은 1일에 7시간, 1주에 35시간을 초과하지 못하지만, 당사자 사이의 합의한 경우 1주일에 12시간 이내에 연장할 수 있다. (　　)
20. 근로자의 임금은 근로자가 원한다면 근로 기준법과 최저 임금법의 기준보다 낮아도 무방하다. (　　)
21. 근로 기준법에서는 근로 계약서 작성 시 임금, 근로 시간, 휴일, 휴가 제도, 업무에 관한 사항 등을 반드시 기재하도록 규정하고 있다. (　　)
22. 근로 계약서에는 임금, 근로 시간, 휴일, 휴가 제도, 업무에 관한 사항, 노동조합 가입과 관련 내용이 반드시 포함되어야 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 1주일에 12시간까지 연장 가능
2. O
3. O
4. X – 주 52시간까지 연장 합의 가능
5. X – 그 부분만 무효가 되는 것이지 근로 계약 자체가 무효가 되는 것은 아님
6. X – 근로기준법 위반으로 해당 부분은 무효
7. O
8. O
9. X – 근로자에게 유리하므로 유효함
10. X – 4시간에 30분, 8시간에 1시간 이상의 휴게 시간을 보장해야 함
11. X – 휴게 시간 제외
12. O – 법 개정으로 개근을 요하는 것 아님
13. X – 54,000원
14. X – 현금 형태로 직접 전액을 지급해야 함
15. O
16. X – 매주 1회 이상이 아니라 매월 1회 이상
17. X – 개근을 요함이 없이 1주에 평균 1회 이상의 유급 휴일을 보장해야 함
18. O
19. X – 연소자의 경우 1일 1시간, 1주 5시간 이내에 연장 합의 가능
20. X – 근로자가 원하더라도 무효가 됨
21. O
22. X – 노동조합 가입과 관련된 내용은 반드시 포함되어야 하는 것 아님

청소년의 근로 보호

1. 근로 가능 연령은 만 15세 이상이지만, 만 15세 미만이라도 취직 인허증을 발급받은 경우 제한적으로 근로 제공이 가능하다. (　　)
2. 만 15세 미만의 청소년이나 중학교에 재학 중인 만 18세 미만의 청소년은 원칙적으로 근로자로 고용할 수 없다. (　　)
3. 만 15세 미만인 자는 원칙적으로 취업을 할 수 없다. (　　)
4. 미성년자는 법정대리인의 동의를 얻거나 법정대리인의 대리를 통하여 근로 계약을 체결할 수 있다. (　　)
5. 친권자나 후견인이 미성년자인 근로자의 근로 계약을 대리하여 체결할 수는 없고 본인이 직접 체결해야 한다. (　　)
6. 미성년자가 임금을 청구하는 경우 법정 대리인의 동의를 얻거나 대리를 통하여 할 수 있다. (　　)
7. 연소자의 근로시간의 경우 1일 8시간 이내, 1주 40시간 이내이다.(　　)
8. 연소자의 근로시간을 당사자가 합의를 한다면 1일 2시간, 1주 10시간 이내에 연장할 수 있다. (　　)
9. 연소자의 근무 시간은 1주일에 35시간을 초과하지 못하지만 당사자 사이의 합의에 따라 1주일에 5시간 한도로 연장할 수 있다. (　　)
10. 미성년자가 근로 계약을 체결할 경우 취직 인허증이 필요하다. (　　)
11. 연소 근로자를 고용한 사용자는 취업 동의서를 사업장에 비치하여야 한다. (　　)
12. 사용자는 18세 미만의 연소 근로자를 도덕상 또는 보건상 유해하거나 위험한 사업에 사용할 수 없다. (　　)
13. 연소 근로자는 성인 근로자와 달리 최저 임금 제도의 적용을 받지 않는다. (　　)
14. 만 19세 미만인 근로자를 연소 근로자라고 한다. (　　)
15. 연소 근로자가 근로 계약을 체결하기 위해서는 보호자의 동의를 얻어야 하지만, 보호자가 연소 근로자의 근로 계약을 대신 체결해서는 안 된다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. O
4. X – 법정대리인의 동의를 얻어 직접 근로 계약을 체결해야 하고, 대리는 허용되지 않음
5. O
6. X – 임금 청구는 단독으로 가능
7. X – 1일 7시간, 1주일 35시간이 원칙
8. X – 1일 1시간, 1주일 5시간 이내에서 연장 합의 가능
9. O
10. X – 만 15세 미만의 경우에만 취직 인허증이 필요함
11. O
12. O
13. X – 연소 근로자도 최저 임금법의 적용을 받음
14. X – 연소 근로자는 만 15세 이상 만 18세 미만인 자를 말함
15. O

근로자 권리의 침해와 구제

1. 사용자는 근로자를 해고하기 위해서는 해고사유와 해고시기를 반드시 서면으로 통지해야 한다. (　　)
2. 근로조건에 관한 중요 사항은 반드시 서면으로 작성해야 한다. (　　)
3. 사용자가 근로자를 부당해고하면 노동위원회에 구제 신청을 해야 하며, 소송을 제기할 수는 없다. (　　)
4. 쟁의행위는 조정절차를 거친 후에만 가능하다. (　　)
5. 직장 내 성희롱에 해당하는 경우 민사상·형사상 책임을 물을 수 있다. (　　)
6. 부당해고에 대해서는 노동위원회를 거치지 않고 바로 행정법원에 해고무효확인 소송 제기도 가능하다. (　　)
7. 부당 해고를 당한 근로자는 해고의 무효를 다투는 민사 소송을 노동 위원회의 구제 절차와 별도로 법원에 제기할 수 있다. (　　)
8. 부당노동행위에 대한 중앙노동위원회의 결정에 대해서 민사소송을 바로 제기할 수 있다. (　　)
9. 부당해고 시 노동위원회를 통한 구제와는 별도로 법원에 해고 무효확인 소송을 청구할 수 있다. (　　)
10. 부당 노동 행위의 여부를 다투는 구제 신청은 근로자 본인뿐 아니라 노동조합도 제기할 수 있다. (　　)
11. 부당 해고를 다투는 구제 신청은 근로자 본인뿐 아니라 노동조합도 제기할 수 있다. (　　)
12. 중앙 노동 위원회의 재심 판정 취소를 구하는 소송은 행정 소송으로서 제1심이 행정 법원이고 2심제가 적용된다. (　　)
13. 갑에 대한 해고가 노동조합 활동에 대한 탄압으로서 부당 노동 행위에 해당한다면 갑 본인뿐 아니라 갑이 소속된 노동조합도 지방 노동 위원회에 구제 신청을 할 수 있다. (　　)
14. 해고는 근로자의 자유로운 의사로 근로관계가 종료되는 것이며, 퇴직은 사용자가 일방적으로 장래에 대하여 근로관계를 소멸시키는 법률 행위를 말한다. (　　)
15. 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하며, 근로자에 대한 해고는 서면으로 통지하여야 효력이 있다. (　　)

> **근로 기준법　제27조(해고사유 등의 서면통지)** ① 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다.
> ② 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.

16. 해고 사유가 정당하다면 해고 절차가 정당하지 않더라도 부당 해고가 될 수 없다. (　　)
17. 사용자는 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 한다. (　　)
18. 지방 노동 위원회의 판정이 있은 뒤에는 중앙 노동 위원회를 거칠 필요 없이 곧바로 행정 소송을 제기할 수 있다. (　　)

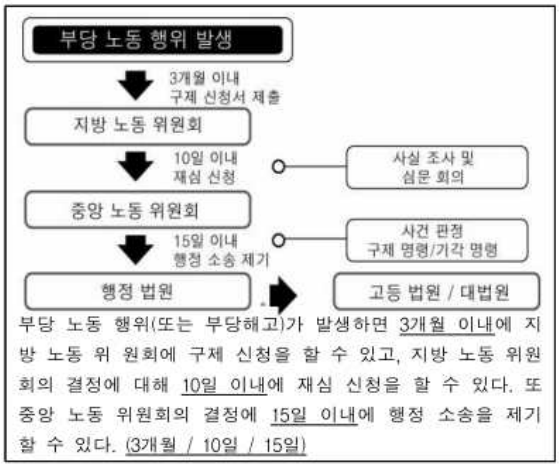
> 지방 노동 위원회의 판정에 대해서는 곧바로 행정 소송을 제기할 수 없고, 중앙 노동 위원회를 거친 뒤, 재심 판정에 대해 행정 소송을 제기할 수 있다.

19. 부당노동행위에 대해서 중앙 노동 위원회에 재심 신청이나 행정 소송은 근로자나 사용자 모두 가능하다. (　　)
20. 부당해고와 달리 부당노동행위에 대해서 중앙 노동 위원회에 재심 신청이나 행정 소송은 근로자만 가능하며 사용자는 할 수 없다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. X – 민사법원에 부당해고무효확인소송을 바로 제기할 수도 있음
4. O – 조정안을 따를 필요는 없지만 조정 절차를 거치는 것은 필수적
5. X – 형사상 책임은 묻지 못하고 민사상 책임만 청구 가능
6. X – 민사법원에 해고무효확인 소송 제기 가능
7. O
8. X – 중앙노동위원회의 결정에 대하여 행정소송
9. O
10. O – cf) 부당해고는 근로자만
11. X
12. X – 행정소송으로 3심제가 적용
13. O
14. X – 순서가 바뀜
15. O
16. X – 이 역시 부당해고
17. O
18. X – 주앙노동위원회의 결정을 거친 뒤 그 결정을 대상으로 행정소송
19. O – 전심에서 불리한 판정을 받은 쪽에서 청구하므로 양쪽 모두 청구 가능
20. X – 사용자도 청구 가능

21. 사용자가 노동자에게 구두로 통보한 해고는 부당 노동행위에 해당한다. (　　)



22. 부당해고를 당한 근로자는 부당해고가 있었던 날로부터 6개월 이내에 노동위원회에 구제를 신청할 수 있다. (　　)

23. 부당노동행위에 대해 지방 노동 위원회의 결정에 대해서는 중앙 노동 위원회의 결정을 거칠 필요 없이 행정 소송을 제기할 수 있다. (　　)

24. 부당해고를 이유로 노동위원회의 결정을 거친 경우 제기하는 행정소송은 단심제이다. (　　)

25. 근로 기준법에서는 부당 노동 행위의 유형과 구제 절차 등이 규정되어 있다. (　　)

26. 개별 근로자는 부당 노동 행위에 대한 구제를 받기 위해 공정 거래 위원회에 구제 신청을 할 수 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

21. X - 근로 3권의 침해와는 관계없으므로 부당노동행위는 아니고 해고의 정당한 절차를 지키지 않았으므로 부당해고에 해당함
22. X - 3개월 이내
23. X - 중앙 노동 위원회의 결정을 거쳐 중앙 노동 위원회 위원장을 상대로 행정소송을 제기해야 함
24. X - 3심제
25. X - 노동조합 및 노동관계 조정법에서 규정
26. X - 당 노동 행위에 대한 구제 기관은 노동 위원회

청소년 보호 [2015 교육과정 제외]

1. 청소년보호법에 따르면 만 19세가 되면 술과 담배 등을 구입할 수 있다고 규정하고 있다. (　　)
2. 만 18세인 미성년자가 법정대리인의 동의를 얻어 혼인을 한 경우 성년의제되므로 술과 담배를 구매할 수 있다. (　　)
3. 혼인으로 성년의제된 미성년자가 이혼을 한 경우 성년의제의 효력은 유지된다고 보는 것이 통설이다. (　　)
4. 의무교육의 대상인 학생에 대해서는 퇴학 처분을 할 수 없다. (　　)
5. 헌법에서는 초등학교와 중학교를 의무교육으로 한다고 규정하고 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 만 19세가 되는 해의 1월 1일부터 구매가 가능하다고 규정
2. X – 사법상으로만 성년의제되고 공법상 여전히 미성년자이므로 술과 담배를 구매할 수는 없음
3. O
4. O
5. X – 헌법에서는 초등교육과 법률이 정하는 교육이라고만 규정되어 있고 교육 기본법에서 '의무교육은 6년의 초등교육과 3년의 중등교육으로 한다.'라고 규정됨

제6단원 국제 관계와 한반도

국제 관계의 특징 + 국제 사회의 행위 주체

1. 국제 사회는 강제력을 가진 중앙기구가 없어 분쟁의 해결이나 불법행위에 대한 제재가 어렵다. (　　)
2. 자원 문제, 환경 문제 등과 같은 전 지구적 수준의 문제 해결을 위해 국제 사회의 상호 의존성이 증대되면서 다양한 국제기구가 등장하고 활동이 확대되고 있다. (　　)
3. 세계 무역 기구와 국제 사면 위원회는 국가를 회원으로 하는 정부 간 국제기구이다. (　　)

> 정부 간 국제 기구 : 정부를 구성원으로 하는 국제 조직
> ㉮ 국제연합(UN), 유럽연합(EU), 국제통화기금 (IMF), 세계 무역 기구 (WTO)

4. 국제 연합은 지리적 범위를 기준으로 할 때 세계적 국제기구이고, 유럽 연합은 지역적 국제기구이다. (　　)
5. 국경 없는 의사회, 국제 연합, 세계 무역 기구 중 포괄적 국제기구는 2개이다. (　　)
6. 국경 없는 의사회는 회원 자격을 기준으로 할 때 비정부 국제기구로 개인이 회원이 될 수 있다. (　　)
7. 유럽연합(European Union)은 기능적 범위가 제한적이지 않고 포괄적인 국제기구이다. (　　) [2019 지방직]
8. 국제연합(United Nations)과 국제사면위원회(Amnesty International)는 정부 간 국제기구이다. (　　) [2019 지방직]
9. 국가는 국제 사회의 가장 기본적인 행위 주체이다. (　　)
10. 국제기구와 다국적기업은 국경을 넘어서 영향력을 행사하는 초국가적 행위체이다. (　　)
11. 국제 사회에서 각국은 사안에 따라 협력하는 모습을 보이기도 하고, 대립하는 모습 을 보이기도 한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. X – 국제 사면위원회는 비정부간 국제기구
4. O
5. X – 국제 연합만이 포괄적 국제기구
6. O
7. O
8. X – 국제 사면위원회는 비정부간 국제기구
9. O
10. O
11. O

국제 관계를 바라보는 관점

구 분	현실주의적 관점	자유주의적 관점
사상적 배경	홉스의 인간관(성악설)	계몽사상 (이성적 존재)
내 용	국제 관계는 힘의 논리에 의해 지배됨	인간은 이성적 존재이므로 국가의 이성적 행동을 신뢰
전 제	국가는 자국의 이익을 우선시 함	국제 사회에서도 도덕적 윤리 규범 존재
상 황	· 국지적 · 국제적 분쟁 · 국가 및 민족적 이기주의	· 국제 협력, 긴장 완화 · 국제법, 국제기구, 국제 여론 등
평화 실현 방안	· 힘의 우위 확보 · 세력 균형과 군사 동맹을 통한 평화 유지	· 국제법과 국제기구의 중요성 강조 · 집단 안보 체제를 통한 국제 평화 보장
한 계	· 국가 간의 상호 의존적 관계를 간과함 · 복잡한 국제 관계를 정치적 관점에서 지나치게 단순화하여 설명함 · 국제사회를 오직 힘의 논리만으로만 보기 때문에 너무나 비관적이고 비윤리적이라는 비판	· 자국의 이익을 우선시하고 힘의 논리가 지배하는 현실을 간과함.

1. 국제사회의 문제 해결에서 국가보다 국제기구의 영향력을 중시하는 것은 자유주의의 관점이다. (　　)
2. 국제사회를 바라보는 관점에서 현실주의는 국제 사회를 홉스식의 자연 상태로 이해한다. (　　)
3. 세력 균형 전략은 현실주의 관점과 관련 된다. (　　)
4. 현실주의적 관점은 인간과 국가를 이성적인 존재라고 보지만, 자유주의적 관점은 이기적인 존재라고 본다. (　　)
5. 집단 안보 체제를 통한 국제 평화 보장을 주장하는 것은 자유주의적 관점이다. (　　)
6. 국제사회를 바라보는 관점 중 국제평화를 실현하기 위해서 국제법과 국제기구의 중요성을 강조하는 것은 현실주의적 관점이다. (　　)
7. 현실주의 관점은 국가 간 관계를 무정부 상태에 가깝다고 보며 세력 균형을 추구한다. (　　)
8. 현실주의 관점은 빈부격차로 인해 국가 간 협력이 어렵다고 본다. (　　) [2015 경찰직 2차]
9. 자유주의적 관점과 달리 현실주의적 관점은 안보를 중시한다. (　　)
10. 국제 질서가 보편적인 규범이나 제도에 의해 지배된다고 보는 것은 자유주의적 관점이다. (　　) [2019 국가직]
11. 자유주의적 관점은 국가가 자국의 이익을 최우선시하는 것을 간과한다는 비판을 받는다. (　　)
12. 현실주의적 관점은 자유주의적 관점과 달리 국제 사회는 기본적으로 자국의 이익을 추구한다고 본다. (　　)

> 현실주의적 관점, 자유주의적 관점 모두 국제 사회는 기본적으로 자국의 이익을 추구한다고 본다.

13. 자유주의적 관점은 개별 국가의 이익과 국제 사회 전체의 이익이 조화될 수 있다고 본다. (　　)
14. 현실주의적 관점에서는 국가의 행동을 규제하는 국제법의 기능은 기대하기 어렵다고 본다. (　　)
15. 국제 정치에서 이상적 공공선을 추구하는 입장은 현실주의적 관점이다. (　　)
16. 국제 연합의 평화 유지군(PKO) 활동은 현실주의적 관점과 부합한다. (　　)
17. 국제 사회의 행위 주체들이 자유롭고 동등하다고 보는 사람은 현실주의 관점이다. (　　)
18. 현실주의적 관점은 복잡한 국제 관계를 지나치게 단순화한다는 한계를 지닌다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. O
4. X – 순서가 바뀜
5. O
6. X – 자유주의적 관점
7. O
8. X – 자국 이익을 추구하기 때문에 협력이 어렵다고 봄
9. X – 안보는 두 관점 모두 중시함
10. O
11. O
12. X
13. O
14. O
15. X – 자유주의적 관점
16. X – 평화 유지군은 국제연합의 군대로서 집단 안보의 일환으로 자유주의적 관점과 부합
17. X – 현실주의 관점에서는 힘의 논리에 따라 강대국들의 우월적 지위를 인정함 ⇒ 안보리 상임이사국의 거부권
18. O

19. 현실주의적 관점은 국가 간의 관계를 결정하는 중요한 요인으로 힘의 배분 양상을 강조한다. (　　) [2023 수능]

20. 현실주의적 관점은 모든 국가들의 상호 불가침 약속과 그 약속 위반 국가에 대한 국제 사회의 집단적 대응을 강조한다. (　　) [2023 수능]

21. 자유주의적 관점은 국제 문제의 해결 과정에서 초국가적 행위 주체의 역할을 간과한다. (　　) [2023 수능]

22. 현실주의적 관점과 달리 자유주의적 관점은 국가가 타국과의 경쟁 속에서 자국의 이익을 배타적으로 추구한다고 본다. (　　) [2023 수능]

23. 자유주의적 관점과 달리 현실주의적 관점은 국가들이 국제 규범을 통해 국제 사회의 무정부 상태를 극복할 수 있다고 본다. (　　) [2023 수능]

24. 현실주의적 관점은 국제 사회를 홉스가 가정한 자연 상태, 만인에 대한 만인의 투쟁 상태와 같다고 본다. (　　)

25. 자유주의적 관점은 개별 국가들이 국제 규범을 존중하고 국제기구를 통해 협력하며 집단 안보를 실현함으로써 국제 평화를 달성할 수 있다고 본다. (　　)

26. 자유주의적 관점은 현실주의적 관점과 달리 국제기구를 통해 서 국가 간 협력을 이끌어 내고 국가 간 이해관계를 조정하는 것이 어렵다고 본다. (　　)

27. 국제 사회에서 힘의 논리보다 상호 협력이 중시된다고 보는 것은 자유주의적 관점이다. (　　)

28. 국제법이 강대국의 이해관계를 관철하는 수단에 불과하다고 보는 것은 자유주의적 관점이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

19. O
20. X - 자유주의적 관점
21. X - 현실주의적 관점
22. X - 현실주의적 관점에서 자국의 이익을 배타적으로 추구한다고 봄
23. X - 자유주의적 관점에서 국제 규범을 강조함
24. O
25. O
26. X - 순서가 바뀜
27. O
28. X - 현실주의적 관점

국제 관계의 변천 과정

1. 베스트팔렌 조약 체결 이후 근대적 의미의 주권 국가가 등장하기 시작했다. (　　)
2. 베스트팔렌 조약 체결 이후 왕권은 약해지고 교황권이 강화되었다. (　　)
3. 국제연맹의 한계점을 보완하기 위해서 국제연합을 창설하고 이후 제2차 세계대전이 발발하였다. (　　)
4. 닉슨독트린은 국제 사회에서 냉전 체제가 완화되고 실리 추구 경향이 강화되는데 기여하였다. (　　)
5. 북대서양 조약기구에 대항하여 바르샤바 조약기구를 결성하였다. (　　)
6. 닉슨 독트린으로 냉전 체제가 종식되었다. (　　)
7. 트루먼 독트린으로 냉전 체제가 완화되었다. (　　)
8. 냉전체제가 종식되고 국지적 분쟁은 줄어들었다. (　　)
9. 세계화에 따른 국제 관계의 변화의 특징으로 국가 이외에 다양한 국제 사회 행위 주체들의 활동과 영향력 감소되었지만, 국제법과 같은 국제 규범의 역할이 증가했다는 것을 들 수 있다. (　　)
10. 제3세계 국가들의 국제적 지위 향상은 냉전 완화에 영향을 미쳤다. (　　)
11. 냉전 체제는 소련을 포함한 공산주의 진영의 붕괴와 베스트팔렌 조약으로 종식되었다. (　　)
12. 제3세계 비동맹 국가들의 국제적 위상 강화는 양극 체제에서 다극 체제로의 전환에 영향을 끼쳤다. (　　)
13. 냉전 체제가 형성된 후 주권 국가 중심의 국제 질서가 해체되었다. (　　)
14. 30년 전쟁을 종식시키는 베스트팔렌 조약이 체결된 이후 유럽 사회에 주권 국가가 등장하여 새로운 국제 질서가 형성되었다. (　　)
15. 제1차 세계대전 이전에 국제 평화를 위해 국제 연맹을 창설하였지만, 제1차 세계대전이 발발하는 것을 저지하지 못하였다. (　　)
16. 미국과 중국의 관계 개선으로 냉전이 완화되었다. (　　)
17. 트루먼 독트린은 베트남전 패배 이후 미국의 아시아 문제에 대한 군사적 개입 자제 등을 선언한 것으로 일정 부분 냉전 체제의 긴장을 완화하는데 기여하였다. (　　)
18. 몰타 선언 이후 냉전 체제가 심화되어 미국을 중심으로 한 자유 진영과 소련을 중심으로 한 공산 진영의 대결 구도를 강화하는 계기가 되었다. (　　)
19. 다양한 세력의 등장으로 양극 체제가 다극 체제로 전환된 것은 1960년대 이후 냉전 체제 완화 시기이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. X – 교황권은 약화되고 왕권이 강화됨
3. X – 제 2차 세계대전 이후 국제연합이 창설됨
4. O – 트루먼 독트린이 냉전을 심화시킨 것과 비교할 것!!
5. O – 군사 동맹으로 세력균형 전략으로 볼 수 있음
6. X – 몰타 선언이 냉전 종식
7. X – 닉슨 독트린
8. X – 탈냉전 후 국지적 분쟁은 오히려 증가함
9. X – 다양한 행위 주체들의 활동과 영향력이 증가함
10. O
11. X – 베스트팔렌 조약은 1648년. 몰타 선언이 냉전 종식을 도래시킴
12. O
13. X – 주권 국가 중심의 국제 질서가 해체된 것은 아님
14. O
15. X – 제1차 세계대전 이후 국제연맹을 창설하였지만, 제2차 세계대전을 막지 못함
16. O
17. X – 닉슨 독트린
18. X – 몰타 선언은 냉전 종식
19. O

국제법의 의미와 법원(法源)

조 약	• 국가 간 또는 국제기구와 국가 간에 체결하는 법적 구속력을 가진 문서 형식의 합의 • **우리나라의 경우 체결·비준권은 대통령, 이에 대한 동의권은 국회에 있음.** 단, 권한을 위임받은 자에 의해서도 체결 가능 • **국회의 동의를 얻은 조약은 국내법 중 법률과 동등한 효력을 가짐** (cf. 국회 동의 × ⇒ 명령과 동등한 효력) • **조약은 체결 당사국에게만 효력이 있음.** (조약의 상대적 효력) • 체결 당사국 수를 기준으로 당사국인 둘인 경우를 양자 조약, 셋 이상인 경우를 다자 조약이라고 함. • 조약이 유효하게 체결되면 당사국에게 조약의 규정을 준수하고 성실하게 이행해야 할 의무 발생 예 한 · 미 상호 방위 조약, 교토 의정서, 자유 무역 협정 등 (cf. 남북 기본 합의서 - 신사협정66))
국제 관습법	• 국제 사회의 반복적인 관행이 법 규범으로 승인되어 효력을 가지게 된 관습법규 • **별도의 체결 절차 없이 모든 국가에 대하여 법적 구속력을 가짐** (국제 관습법의 포괄적 효력) • 조약과 달리 문서 형식의 합의문이 없어도 됨. (불문화된 형태로 존재) 예 국내 문제 불간섭의 원칙, 외교관의 면책 특권, 전쟁 포로에 대한 인도적 대우 등 (단, 외교관 면책 특권, 전쟁 포로에 대한 인도적 대우 등은 최근 다수 국가가 가입된 조약으로 변화하고 있음.)
법의 일반 원칙	• 문명국들이 공통적으로 승인하여 따르는 법의 보편적인 원칙 • **국제 분쟁 발생 시 관련 법규가 없거나 법규의 내용이 명확하지 않을 경우 재판의 준거가 됨 (보충적 법원)** 예 신의 성실의 원칙, 권리 남용 금지의 원칙, 손해 배상 책임의 원칙 등
기타 (판례와 학설, 국제기구의 결의 등)	• **판례와 학설, 국제기구의 결의 등도 보조적 법원으로서** 국제법을 구성할 수 있음

1. 헌법에 의하여 체결·공포된 조약은 일반적으로 승인된 국제 법규과 달리 국내법과 같은 효력을 갖는다. (　　)
2. 국제 사회에서 국가만이 조약을 체결할 수 있는 지위가 인정된다. (　　)
3. 조약과 국제 관습법은 국회의 동의를 얻으면 국내에서 법적 효력을 가진다. (　　)
4. 우리나라의 조약 체결·비준권은 국회에 있다. (　　)
5. 국제 관습법의 비준권은 대통령에게 있다. (　　)
6. 외교관의 면책 특권은 조약을 통하여 보장될 수 있다. (　　)
7. 세계인권선언은 국제법으로서 국내법에 우선한다. (　　) [2016 경찰직 2차]
8. 조약과 달리 국제 관습법은 강제적으로 집행할 국제기구가 있다는 특징이 있다. (　　) [2018 수능]
9. 국내 문제 불간섭 원칙은 자국 외의 다른 국가나 국제 조직은 그 나라의 경제, 정치, 사회 등의 관할 사항에 대해서는 간섭할 수 없다는 국제적 원칙으로 국제법 중 법의 일반 원칙에 해당한다. (　　)
10. 조약과 달리 국제 관습법과 법의 일반원칙은 포괄적 효력을 가진다. (　　)
11. 조약과 달리 국제 관습법과 법의 일반원칙은 별도의 체결 절차가 필요 없다. (　　)
12. 조약과 달리 국제 관습법은 국제 사법 재판소의 재판 준거로 사용될 수 없다. (　　)
13. 조약, 국제 관습법, 법의 일반원칙은 모두 국제 사법 재판소에서 재판의 준거로 사용될 수 있다. (　　)
14. 국제 관습법은 효력 발생을 위해 국회 동의를 받을 필요가 없다. (　　)
15. 우리나라에서 대통령이 체결·비준하는 모든 조약은 국회 동의를 받아야 효력이 발생한다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 달리가 아니라 마찬가지로
2. X – 국가 뿐만 아니라 국제기구도 조약을 체결할 수 있음
3. X – 국제 관습법은 체결 절차를 필요로 하지 않으므로 국회의 동의를 요하지 않음
4. X – 대통령에게 조약 체결·비준권
5. X – 국제 관습법은 별도의 체결 절차가 없음
6. X – 국제 관습법으로 인정되므로 별도의 조약이 없더라도 보호받을 수 있음
7. X – 세계인권선언에 대하여 헌재는 법적 구속력이 없는 권고적 효력만을 인정하므로 국내법에 우선할 수 없다고 봄
8. X – 둘 다 강제적으로 집행할 국제기구가 없음
9. X – 국제 관습법에 해당
10. O – 조약은 상대적 효력
11. O
12. X – 모두 재판의 준거로 사용됨
13. O
14. O
15. X – 헌법에서 규정하는 주요 조약만 국회의 동의를 요함

16. 조약은 국가 간 또는 국제 기구 와의 묵시적인 합의에 의해 성립하지만, 국제 관습법은 국가 간의 명식적인 합의에 의하여 일반적으로 승인된 국제 관행이다. (　　)

17. ① 신법 우선의 원칙, ② 외교관 면책 특권, ③ 국내 문제 불간섭 원칙, ④ 권리남용 금지의 원칙 중 국제 관습법에 해당하는 것은 ①과 ②이다. (　　)

18. 국제 관습법이란 문명국들이 공통적으로 승인하여 따르는 법의 보편적인 원칙을 말한다. (　　)

19. 조약과 달리 국제 관습법과 법의 일반 원칙의 경우 위반하였을 때 이를 강제적으로 집행할 국제기구가 존재하지 않는다. (　　)

조약을 비롯한 국제법 모두 강제적으로 집행할 국제기구가 존재하지 않는다.

20. 헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제 법규는 국내법보다 우위의 효력을 가진다.(　　)

헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제 법규는 국내법과 같은 효력을 가진다.(헌법 제6조 제1항)

21. 우리나라에서는 헌법에 위반한 조약은 무효가 된다. (　　)

22. 조약에 반하는 조례를 제정한 경우 그 조례는 효력이 없다. (　　)

23. 국내 문제 불간섭의 원칙은 문명국에서 일반적으로 받아들이는 일반 원칙에 해당한다. (　　)

24. 조약은 체결 주체 간의 명시적 합의이고, 국제 관습법은 묵시적 합의로 형성된다는 점에서 차이가 있다. (　　)

25. 법의 일반 원칙과 국제 관습법 모두 별도의 체결 절차 없이 국제 사회의 행위 주체에 대해 법적 구속력을 갖는다. (　　)

26. 일반적으로 문서를 통한 명시적 합의로 형성되는 것은 조약이다. (　　)

27. 조약의 체결 권한은 국가에 한한다. (　　)

28. 조약은 두 국가 간의 명시적인 합의로 체결된다. (　　)

▶ 정답 및 해설

16. X - 조약은 명시적 합의, 국제 관습법은 묵시적 합의
17. X - ②, ③이 국제 관습법, ①, ④는 법의 일반원칙
18. X - 법의 일반원칙
19. X
20. X
21. O - 헌법은 최고법으로 조약의 효력과 관련하여 국회의 동의를 얻은 경우 법률, 동의를 얻지 않은 경우 명령의 효력을 가진다고 보므로 헌법에 위반된 조약은 위헌 무효가 됨
22. O - 조례는 조약보다 하위의 법률이므로 조약에 반하는 조례는 무효가 됨.
23. X - 국제 관습법
24. O
25. O
26. O
27. X - 국제기구도 가능
28. X - 셋 국가 이상의 다자조약도 가능

국제법의 의의와 한계

1. 국제법은 고유한 입법 기구가 없어 국제 사회 전반에 적용할 법 규범의 제정이 어렵다는 한계를 가진다. (　　)
2. 국제 사법 재판소에서는 양 당사자가 동의해야 재판을 할 수 있으므로 국제법은 재판 규범으로서 한계가 있다. (　　)
3. 국제법은 강대국들에 의해 법을 강제할 수 있으므로 국제법의 이행을 강제하기 용이하다. (　　)
4. 헌법 제6조 제1항은 "헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 가진다."고 규정하고 있는데, 이 조항은 조약이 국내법으로의 변형 없이도 직접 적용될 수 있다는 의미로 해석된다. (　　)
5. 우리나라에서는 국제법이 헌법과 동등한 지위를 갖는 것으로 본다. (　　)
6. 외국과 체결한 조약이 헌법에 위반되는 경우에는 그 조약은 무효가 된다. (　　)
7. 외국과 체결한 조약에 반하는 조례를 지방 의회에서 제정한 경우 조례가 우선하여 적용된다. (　　)
8. 국제법과 국내법이 충돌할 경우 국내법이 우선한다는 것이 국제 사회에서 보편적으로 적용되는 원칙이다. (　　)
9. 국제법은 국내법에 비해 위반에 대한 제재가 어렵다. (　　)
10. 우리나라에서 우호통상항해조약과 같이 국회의 동의를 거쳐 비준한 조약은 법 상호 간 관계에서 최상위 규범인 헌법과 동일한 효력을 가진다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O
2. O
3. X - 별도의 집행기구가 없어서 국제법의 이행을 강제하기는 어려움
4. O
5. X - 헌법보다 하위의 지위를 가짐
6. O
7. X
8. X - 나라마다 다름
9. O
10. X - 헌버보다 하위의 효력을 가짐

국제 문제

1. 주로 북반구에 위치한 선진국과, 적도 및 남반구에 위치한 저개발 국가 사이의 발전 및 소득 격차에서 발생하는 국제 정치·경제의 구조적 문제를 동서 문제라고 한다. (　　)
2. 남북문제는 제국주의 시대부터 시작하여 최근 세계화를 거치면서 심화되고 있다. (　　)
3. 국제 문제는 외교적 해결에 의해서만 가능하고, 사법상의 해결에 의해서는 할 수 없다. (　　)
4. 국제 문제 해결을 위해 국제 협력이 필요하지만 강제성을 가진 국제기구가 없어 국가 간 합의를 도출하기 어렵다. (　　)
5. 국제 문제는 외교적 해결과 사법상의 해결을 통해 국내 문제보다 그 해결이 용이한 편이다. (　　)
6. 외교적 해결 방식은 국가 간 협상을 통해 공적 관계를 조정하는 것이므로 당사국들이 자율적으로 해결하는 것이 원칙이다. (　　)
7. 세계화를 반대하는 주장의 근거로는 자생력이 부족한 기반 산업의 몰락, 국가 간 빈부 격차의 심화 등을 든다. (　　)
8. 국제 사법 재판소와 같은 독립적인 재판 기관을 통한 분쟁 해결은 국제 분쟁 해결 유형 중 법적 해결이 아닌 외교적 해결에 해당한다. (　　)
9. 외교적 해결 방식과 법적 해결 방식 모두 국제 분쟁을 평화적으로 해결하고자 하는 방식이다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. X – 남북 문제 (cf. 동서 문제는 이념 대립)
2. O
3. X – 둘 다 가능
4. O
5. X – 집행을 할 강력한 기구가 없으므로 국내 문제보다 그 해결이 어려움
6. O
7. O
8. X – 사법적 해결
9. O

국제 연합(UN)

1. 국제 연합이 창설된 후 제2차 세계대전이 발발하였다. (　　)
2. 국제 연합은 국제 평화 유지라는 정치적 분야에서의 활발한 교류를 위한 것으로 비정치적 분야는 대상이 아니다. (　　)
3. 국제 연합은 6개 주요 기관(총회, 안전 보장 이사회, 국제 사법 재판소, 경제 사회 이사회, 신탁 통치 이사회, 사무국)과 각종 전문 기구 등으로 구성되어 있다. (　　)
4. 국제 연합의 총회 의결은 강제적 효력을 가지므로 회원국의 행동을 강제한다. (　　)
5. 안전보장 이사회는 국제 평화와 안전 유지에 관한 국제 연합의 형식상 최고 의사 결정 기관이다. (　　)
6. 총회는 형식상 최고 의사 결정 기관이고, 안전보장 이사회는 실질적 최고 의사 결정 기관이다. (　　)
7. 안전보장 이사회의 의사 결정 방식은 절차 사항에 관한 결정은 9개국 이상의 찬성 투표로 하지만, 그 외 실질적 문제에 관한 결정은 상임 이사국의 동의 투표를 포함한 9개국 이상의 찬성 투표로 한다. (　　)
8. 국제사법재판소는 국제 연합 총회 및 안전 보장 이사회에서 선출한 서로 국적이 다른 10명의 재판관으로 구성된다. (　　)
9. 당사국의 판결 불복 시 국제 사법 재판소가 직접 제재한다. (　　)
10. 국제사법재판소는 국가 간의 분쟁에서 당사국 일방의 제소로 재판 관할권을 가진다. (　　)
11. 국제사법재판소는 국제기구의 법적 분쟁과 관련하여 요청 시 권고적 의견을 제시할 수 있으나 이는 법적 구속력이 없다. (　　)
12. 국제사법재판소의 판결의 집행력은 총회가 적절한 조치를 하는 방식으로 구속력을 가지나 여기에도 한계가 있다. (　　)
13. 신탁 통치 이사회는 인류 전반의 생활수준 향상을 목적으로 경제·사회·문화·교육·보건에 관한 문제를 주로 다루는 기관이다. (　　)
14. 국제 사법 재판소의 판결은 당사국에 대해 법적 구속력을 갖지 않고 권고적 효력만을 가질 뿐이다. (　　)
15. 국제 사법 분쟁 당사국 중 일방의 청구가 있으면 상대국은 재판의 의무가 발생한다. (　　)
16. 국제 연합 회원국이 아닌 경우에는 국제 사법 재판소에 제소할 수 없다. (　　)
17. 당사국이 국제사법 재판소의 판결에 불복하는 경우 총회는 판결의 이행 권고 또는 필요한 조치에 관한 결정을 내릴 수 있다. (　　)
18. 안전 보장 이사회는 5개 상임 이사국과 5개 비상임 이사국으로 구성되어 있다. (　　)
19. 안전 보장 이사회는 실질 사항에 대해 상임 이사국 중 1개국이라도 거부권을 행사하면 결의할 수 없다. (　　)
20. 안전 보장 이사회의 이사국은 변경되지 않고 국제 연합 창설 당시부터 현재까지 유지되고 있다. (　　)
21. 국제 사법 재판소의 재판관은 국제 연합 총회와 안전 보장 이사회에서 선출한다. (　　)
22. 총회의 표결 방식보다 안전 보장 이사회의 표결 방식이 자유주의적 관점에 부합한다. (　　)

총회는 1국 1표 원칙이 적용되며, 안전 보장 이사회는 상임 이사국의 거부권 행사가 가능하므로 안전 보장 이사회의 표결 방식보다 총회의 표결 방식이 자유주의적 관점에 부합한다.

▶ 정답 및 해설

1. X – 2차 대전 후 국제 연합 창설
2. X – 문화, 보건 등 비정치적 분야도 대상으로 하는 포괄적 기구
3. O
4. X – 강제적 효력이 없다는 한계를 가짐
5. X – 안보리는 실질적 최고 의사 결정 기관
6. O
7. O
8. X – 15명의 재판관으로 구성
9. X – 안전보장이사회가 적절한 조치를 취하는 방식으로 구속력을 가지나 여기에도 한계가 있음
10. X – 당사자 합의로 제소권 가짐
11. O
12. X – 안전보장이사회가 함
13. X – 경제사회 이사회
14. X – 법적 구속력을 가지지만 현실적으로 한 쪽 당사국이 판결에 불복하면 국제사법 재판소가 제재할 방법이 없음(안보리의 적절한 조치도 한계가 있기 때문)
15. X – 임의적 관할권을 가짐
16. X – 원칙적으로 국제연합 회원국이 당사자가 될 수 있으나 다만 국제연합의 회원국이 아니라도 안전보장이사회의 권고에 따라 총회가 결정하는 조건으로 ICJ 규정의 당사국이 되어 재판을 신청할 수 있음
17. X – 안전보장이사회
18. X – 10개의 비상임이사국
19. O
20. X – 상임이사국만 창설 당시부터 현재까지 유지되고 있고, 비상임이사국은 2년마다 총회에서 선출
21. O
22. X

23. 총회는 국제 평화와 안전 유지에 일차적 책임을 진다. (　　)

24. 총회에서는 절차 사항을 제외한 모든 사항은 상임 이사국의 동의 투표를 포함한 9개 이사국 이상의 찬성 투표로 결정한다. (　　) [2023 수능]

25. 국제 사회에서 발생한 법적 분쟁에 이해관계가 있더라도 개인은 국제사법재판소의 재판에서 소송의 당사자가 될 수 없다. (　　) [2023 수능]

26. 국제 사회의 일반적 관행이 법적 확신을 얻은 국제 규범이라도 성문화가 되어야만 국제사법재판소의 재판 규범이 될 수 있다. (　　) [2023 수능]

27. 안전보장 이사회와 달리 총회는 국제 평화와 안보에 관한 일차적 책임을 지며 군사적 제재 조치를 결정할 수 있는 권한을 가진다. (　　) [2023 수능]

28. 총회와 달리 안전보장 이사회에서는 주권 평등의 원칙에 따라 표결 시 각 국가가 1표씩 투표권을 행사한다. (　　) [2023 수능]

29. 안전 보장 이사회의 15개 이사국 중 상임 이사국 5개국을 제외한 비상임 이사국 10개국은 임기가 2년이며 총회에서 선출된다. (　　)

30. 총회는 국제 연합의 모든 회원국이 참여하지만, 주권 평등의 원칙이 적용되지 않는다. (　　)

31. 안전 보장 이사회에서는 국가에 대한 제재 여부를 결정할 때 사법적 절차를 이용하는 국제 연합의 주요 기관이다. (　　)

32. 국제 연합에서 국제 평화 유지를 위해 군사적 개입에 대한 결정을 내릴 수 있는 기관은 국제사법재판소이다. (　　)

33. 국제사법재판소는 분쟁 당사국의 판결 불복 시 직접적으로 제재 수단은 부가한다. (　　)

34. 국내 재판과 달리 국제사법재판소는 강제적 관할권을 가진다. (　　)

35. 안전 보장 이사회는 미국, 중국, 영국, 독일, 러시아 5개국으로 구성된다. (　　)

▶ 정답 및 해설

23. X - 총회가 아니라 안전보장이사회
24. X - 총회가 아니라 안전보장이사회
25. O
26. X - 국제 관습법도 재판규범이 됨
27. X - 총회가 아니라 안전보장이사회
28. X - 1국 1표는 맞지만, 주권평등의 원칙이 적용되지 않음
29. O
30. X - 주권평등의 원칙이 적용됨
31. X - 안보리는 사법적 절차를 이용하지 않음
32. X - 안전보장이사회의 권한
33. X - 직적적인 제재 수단은 없고, 안전보장이사회가 간접적으로 제재를 담보할 뿐
34. X - 국내재판은 일방의 청구로 재판이 열리는 강제적 관할권을 가지지만, 국제사법재판소는 당사자의 합의로 재판이 열리는 임의적 관활권을 가짐
35. X - 독일이 아니라 프랑스이고 나머지는 모두 맞음

우리나라의 외교 관계

1. 우리나라의 외교 정책 중 제3세계 등 외교 대상 국가의 확대를 북방 외교라고 한다. (　　)
2. 우리나라의 외교 정책은 소련, 동유럽 국가 등 사회주의 국가들과 수교 후 제3세계 등 외교 대상 국가를 확대하는 형태로 진행되었다. (　　)

▶ **우리나라의 외교 정책의 변화**

① 우리나라의 외교 정책은 우방국과의 협력 강화(1950년대 냉전 시기 : 국가 안보를 위해 미국 등 우방국과의 협력 관계를 강화하는데 치중)
→ ② 외교 대상 확대(1960년대 후반 냉전 완화 : 제 3세계 비동맹 국가들의 성장에 맞추어 외교 대상 국가의 확대)
→ ③ 북방 외교(1980년대 후반 : 사회주의 국가들과의 관계 개선)
→ ④ 실리 외교(1990년대 이후 : 안보 외교를 추구하면서도 실리를 추구함)

3. 현재 우리나라의 외교 정책은 민간 차원의 교류보다 정부 기관 중심의 외교를 중시하고 있다. (　　)
4. 북방 외교를 하기 전 남북한의 국제 연합 동시 가입이 이루어졌다. (　　)
5. 외교적 해결 방법은 분쟁 당사국끼리 자율적인 해결을 하는 것이 원칙이고 주로 협상을 통해 해결하지만, 사법적 해결 방법은 국제 사법 기관에 제소하여 국제법에 따라 해결한다. (　　)
6. 전통 외교는 외교관 또는 정부 기관에 의한 주권 국가 간의 공적 관계의 조정을 의미하며, 공공 외교는 외국 국민들과의 직접적인 소통을 통해 우리나라의 역사, 전통, 문화, 예술, 가치, 정책, 비전 등에 대한 공감대를 확산하고 신뢰를 확보함으로써 외교 관계를 증진시키는 것이다. (　　)
7. 외교적 해결 방법은 국제 사법 기관에 제소하여 국제법에 따라 해결하는 것이 원칙이다. (　　)

외교적 해결 방법은 분쟁 당사국끼리 자율적인 해결이 원칙이고 주로 협상을 통해 해결한다. 사법적 해결 방법은 국제 사법 기관에 제소하여 국제법에 따라 해결한다.

8. 1950년대 우리나라는 호혜평등의 원칙하에 모든 국가에 문호를 개방한다는 외교 선언을 통해 공산 진영 국가들과의 관계 개선을 도모하였다. (　　)

▶ **정답 및 해설**

1. X – 사회주의 국가와의 외교를 북방외교라고 함
2. X – 순서가 바뀜
3. X – 전통적인 외교는 정부 기관 중심이었지만 오늘날은 민간 차원의 교류를 더 중시함
4. X – 북방외교 후 남북한 동시 가입이 이루어짐(1991년)
5. O
6. O (참조만)
7. X
8. X – 1950년대는 미국 중심의 자유주의 진영국가들의 외교로 한정됨

선거 관련 표 분석 문제

※ 다음 표는 A국의 국회의원 선거 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은 O, 옳지 않은 것은 X를 하시오. [1~8]

(단위 : %)

정당	지역구 선거		비례대표 선거		총의석률
	득표율	의석률	득표율	의석률	
A당	43.3	51.6	42.8	46.3	50.7
B당	37.9	43.1	36.6	38.9	42.3
C당	6.0	2.8	10.3	11.1	4.3
D당	2.2	1.2	3.2	3.7	1.7
무소속	9.4	1.2	0	0	1.0

* A국의 국회의 총의석수는 300석이다.

1. A당은 지역구 선거에서 유권자의 의사가 과대 대표 되었다. (　　)
2. 우리나라 국회라면 A당 소속 국회의원만으로 헌법 개정안을 발의할 수 있다. (　　)
3. 우리나라 국회라면 C당 소속 국회의원만으로는 법률안을 발의할 수 없다. (　　)
4. 대통령제 국가라면 A당이 여당이자 제1당이 된다. (　　)
5. 정당명부식 비례대표제를 채택하였다고 추론할 수 있다. (　　)
6. 지역구 선거에서 A당과 B당의 후보자를 선택한 유권자의 표에도 사표가 발생할 수 있다. (　　)
7. 의원 내각제 국가라면 의회 다수파의 횡포의 우려가 있다. (　　)
8. 의원 내각제 국가라면 C당은 여당이 될 수 없다. (　　)

※ 다음 표는 갑국의 국회의원 선거 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은 O, 옳지 않은 것은 X를 하시오. [9~13]

구분	A당	B당	C당	D당
정당별 지역구 의석수(석)	120	63	17	0
정당 투표 득표율(%)	24	42	13	21
정당 의석 점유율(%)	48	35	10	7

※ 지역구 수는 200개, 총 의석수는 300개이다.
※ A당~D당만 선거에 참여했으며, 무소속 당선자는 없다.

9. 갑국의 국회의원 지역구 선거는 사표의 발생이 높은 선거구제를 채택하고 있다. (　　)
10. 갑국의 지역구 국회의원은 선거는 거대 정당에게 유리하다. (　　)
11. 의원 내각제 국가라면 정국이 안정될 가능성이 높다. (　　)
12. B당의 비례대표 의석수는 A당과 C당의 비례대표 의석수를 합한 것보다 많다. (　　)
13. 갑국이 우리나라라면 A당과 B당만으로 헌법 개정안을 의결할 수 있다. (　　)

▶ 정답 및 해설

1. O – 득표율(43.3%)보다 의석률(51.6%)이 높으므로 과대대표 되었음
2. O – 헌법 개정안 발의는 국회재적의원 과반수의 찬성을 요하므로 총의석률이 50.7%인 A당만으로 헌법 개정안 발의가 가능
3. X – C당의 총의석률은 4.3%이고 총의석수는 300석이므로 법률안을 발의하기 위한 10명 이상이 되므로 단독으로 법률안을 발의할 수 있음
4. X – 별도로 대통령 선거를 하므로 여당은 어느 당인지 모름
5. O – 무소속의 비례대표 득표율이 0%인 것으로 보아 추론 가능
6. O – 지역구 선거에서 A당과 B당 후보자 중 당선되지 못한 후보자를 선택한 유권자의 표는 사표가 됨
7. O – 단독 내각이 가능하므로 의회 다수당의 횡포 우려 가능
8. X – 단독 내각이 가능한 A당도 세력 확장을 위해 연립이 가능하므로 C당과 연립을 하면 C당도 여당이 됨
9. O – 지역구 의석수 200석, 지역구 수는 200개이므로 소선거구제
10. O – 소선거구제는 거대 정당에 유리
11. X – 제1당이 과반수 의석을 차지하지 못하여 연립 내각을 구성하게 되므로 정국 불안정 가능성이 높음
12. O – 비례대표 총의석수는 100석이고, B당은 42%의 정당득표율로 42석, A당은 24%의 득표율로 24석, C당은 10%의 득표율로 13석이므로
13. O – 헌법 개정안 의결을 위해서는 재적 2/3 이상이 필요한데, A당과 B당의 의석 점유율을 합하면 83%가 되므로 가능

※ 다음 그림은 우리나라 △△도 □□군 주민 갑이 사는 지역의 지방의회 지역구 의원 선거 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은 O, 옳지 않은 것은 X를 하시오. [14~21]

선거구	후보자별 득표율			
△△도 의회 의원 선거 제1선거구	당선 갑 박○○ 38.9 %	B당 김○○ 38.5 %	C당 주○○ 13.4 %	무소속 강○○ 9.2 %

선거구	후보자별 득표율				
□□군 의회 의원 선거 가선거구	당선 이○○ 39.3 %	A당 김○○ 11.0 %	B당 당선 박○○ 23.2 %	B당 구○○ 12.1 %	C당 당선 민○○ 14.4 %

14. 제1선거구는 정당의 득표율과 의석률의 괴리가 큰 선거구제이다. (　　)
15. 광역의회 선거구와 기초의회 선거구는 모두 표의 등가성의 문제가 나타난다. (　　)
16. 가선거구에서는 각 정당의 총득표율에 따라 당선자가 결정되었다. (　　)
17. 사표의 비율은 제1선거구보다 가선거구가 더 높다. (　　)
18. 정치 신인에게는 제1선거구보다 가선거구의 선거구제 방식이 당선 확률이 높다. (　　)
19. 일반적으로 제1선거구보다 가선거구의 선거 비용이 많이 든다. (　　)
20. 제1선거구는 소선거구제와 절대다수대표제를 채택하고 있다. (　　)
21. △△도 의회의원 선거는 대표의 역설이 발생하였다. (　　)

▶ 정답 및 해설

14. O - 소선거구제이므로
15. O - 소선거구제는 선거구간 인구 편차에 의한 표의 등가성이 문제되고, 중·대선거구제는 당선자간의 득표율에 따른 표의 등가성 문제가 나타남
16. X - 각 정당의 총득표율에 따라 당선자가 결정되었다면 A당 후보자들이 모두 당선되어야 하는데, 위의 선거 결과는 각 후보자의 득표율에 따라 당선되었음을 보여줌
17. X - 제1선거구의 사표는 61.1%이고, 가선거구의 사표는 23.1%
18. O - 중·대선거구제가 정치 신인에게 유리
19. O - 중·대선거구제의 선거 비용이 많이 듦
20. X - 38.9%의 득표율로 당선되었으므로 상대다수대표제를 채택
21. O - 과반수 득표를 하지 않아 당선자를 지지않은 표가 더 많음